العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المذكـرة الأساسيـة

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

علم الإجرام والعقاب

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

علم الإجرام

الباب الأول: مدخل لدراسة علم الإجرام

التعريف والموضوع	العلاقة بالعلوم الجنائية	أساليب البحث

الفصل الأول التعريف بعلم الإجرام وموضوعه:

المبحث الأول: التعريف بعلم الإجرام وأهميته:

سبب اختلاف التعريفات: اختلف العلماء والباحثون وتعددت آراؤهم حول تعريف علم الإجرام، نظراً **لحداثة نشأته** من ناحية، و **اتساع نطاقه وتشعب موضوعاته** من ناحية أخرى، فكل ما يتصل بدراسة الإنسان مفرط في صعوبته وتشعب مسالكه، ومن أبرز التعريفات التي قيلت لعلم الإجرام ما يلي.

التعريف الموسع	المضمون
أتريكو فيري	علم الإجرام هو مجموع العلوم الجنائية كافة، ومنها قانون العقوبات بصفة خاصة.
سترلاند	العلم الذي يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ويشمل ثلاثة فروع رئيسية هي علم الاجتماع القانوني الجنائي، وعلم السلوك الإجرامي، وعلم العقاب.

ما تستبعده التعريفات المضيقة: تستبعد هذه التعريفات **قانون العقوبات** من مجال علم الإجرام، وبعضها يستبعد **علم الاجتماع الجنائي** و **علم التحقيق الجنائي الفني** و **علم العقاب** و **علم الوقاية العامة من الجريمة**

التعريف الضيق ذاته: منها تعريف ضيق يرى أغلب أصحابه حصر موضوع علم الإجرام في دراسة **أسباب وقوانين الإجرام** .

التعريف التطبيقي: يرى البعض أن علم الإجرام ليس علماً نظرياً فحسب، وإنما هو فوق ذلك علم تطبيقي يشمل — بالإضافة إلى دراسة مختلف العوامل الإجرامية في نطاق علم

الإجرام العام — كذلك **علم الإجرام الإكلينيكي**، وهو العلم الذي يدرس جوانب الفرد المتعددة تمهيداً لتحديد كيفية معاملته بما يضمن عدم عودته إلى الجريمة.

التعرف الشامل: بالرغم من اختلاف التعريفات ما بين موسع ومضيق، فإن أغلبها يتفق على جوهر واحد، وهو أن علم الإجرام هو ذلك العلم الذي **يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية كظاهرة فردية واجتماعية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة** .

تعريف الفقه المصري	المضمون
التعريف الأول	العلم الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية ليحدد القوانين التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها المتنوعة.
التعريف الجامع	الفرع من فروع العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد والمجتمع، وفي المجرم، وسبل القمع والاحتراز منها، مستعيناً بالنتائج التي تقدمها له الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي.

٢ أهمية علم الإجرام:

المشكلة والهدفان: تبرز أهمية علم الإجرام في ظل مشكلة الجريمة التي تهدد كيان المجتمعات، إذ يعكف على تفسير الظاهرة الإجرامية لتحديد العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها، وتحديد تلك الأسباب يحقق هدفين: **الهدف الوقائي** الذي يتعلق بالإجراءات التي تتخذ قبل وقوع الجريمة للحيلولة دون حدوثها، و **الهدف العلاجي** الذي يتصل بالوسائل الإصلاحية التي تتخذ لمعالجة أمر الجريمة بعد حدوثها.

أولاً – وقاية المجتمع قبل الوقوع: تتضح أهمية علم الإجرام من حيث أنه يؤدي إلى وقاية المجتمع من الجريمة، فبدون تفسير الظاهرة الإجرامية تفسيراً صحيحاً يتعذر الوقاية منها. وعلم الإجرام ييسر الكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بوقوع الجريمة، ومتى تحددت الحالة الخطرة يمكن استخدام اللازم فوراً لمنعها من الإفضاء إلى الجريمة القائم خطرها.

مهمة الشرطة: هذه المهمة من صميم عمل الشرطة توجب أن تكون هي الأخرى على إلمام تام بعلم الإجرام الذي يمدها بالأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والظروف والعوامل التي تهيئ أو تساعد على حدوثها.

MNAR 01105405478

جذر الأسرة:: يوضح علم الإجرام جذور الجريمة في الأسرة.

جذر القيم:: ويوضح القيم الاجتماعية السائدة.

جذر البيئة:: وفي أثر البيئة الخارجية.

جذر الاقتصاد والتربية:: وفي الظروف الاقتصادية والتربية.

جذر الدوافع:: وأيضاً في الدوافع الكامنة في نفس الجاني.

توجيه الدول وفائدة المواطنين: وهذا ينبه الدول إلى وجوب تضافر الأجهزة المعنية في العمل على إزالة هذه الأسباب، ويفيد علم الإجرام عموم المواطنين ويجعل الإنسان أكثر قدرة على تفهم نفسه وغيره، وبالتالي على تفادي أن يصيبه الغير بضرر أو أن يلحق هو بالغير ضرراً.

ثانياً – علاج الجريمة بعد الوقوع: لدراسة علم الإجرام أهمية لعلاج الجريمة بعد وقوعها، حيث يمكن الاعتماد على تحديد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الجريمة في فتح آفاق جديدة لمعاملة الجناة، كما يفتح سبلًا جديدة لتصنيفهم وتفريد العقوبة، سواء أكان التفريد تشريعياً، أم قضائياً، أم إدارياً، بما يتفق مع حالة كل واحد منهم وبواعث جريمته وقابليته للإصلاح.

التفريد التشريعي:: يستعين المشرع ببحوث علم الإجرام ليقرر عقوبات وتدابير وقائية تختلف باختلاف الأفعال وطوائف المجرمين، ومثال ذلك تقرير تدابير وعقوبات للأحداث المنحرفين تتدرج معهم بحسب سنهم، وهي أخف من العقوبات التي يقررها لغيرهم من المجرمين البالغين.

التفريد القضائي:: فض النزاع القضائي لن يجري على الوجه المتجاوب مع العدالة إن لم يكن الحكم مسبوقاً بفهم عميق للواقعة وإحساس تام بالمدى الذي يعتبر فيه كل من طرفي النزاع مظلوماً أو ظالماً، ويمكن للقاضي تحديد القدر المناسب من العقوبة تبعاً لحالة كل مجرم وظروف كل جريمة، ضمن نطاق سلطته التقديرية بين حد أدنى وحد أقصى، كما يمكنه الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لبعض المجرمين وبشروط معينة، إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه وماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات .

NARA 01105405478

التفريد الإداري:: تفتح بحوث علم الإجرام آفاقاً جديدة لمعاملة الجناة وسبلًا جديدة لتصنيفهم وتفريدهم، وتلقي هذه البحوث أضواء هامة على أنظمة السجون وما يرتبط بها من مشكلات دقيقة، وتظهر فائدة علم الإجرام من حيث اتباع أسلوب معين في تنفيذ العقوبة على كل مجرم تبعاً لظروفه الشخصية وحالته البدنية، ويشمل ذلك الأسلوب العلاج الطبي والنفسي، والتقويم المهني، والإعداد التربوي والفني، والبحث الاجتماعي، ونظام تصنيف المسجونين والفصل بينهم، ونظام الإفراج الشرطي، والإجراءات الخاصة التي تسبق وتلي إطلاق سراح المسجونين.

٣ المبحث الثاني: طبيعة علم الإجرام ونطاقه:

التساؤل المطروح والرأيان: ما زال التساؤل يثور عما إذا كان علم الإجرام يعد علماً بالمعنى الدقيق أم لا، وقد انقسمت آراء الباحثين حول مدى إضفاء صفة العلم على الدراسات التي تهتم بالبحث في أسباب ودوافع السلوك الإجرامي إلى إتجاهان: **مشكك** و**مؤيد**.

جانب مشكك	المضمون
الرأي الأول	علم الإجرام علم تطبيقي، وبما أن العلوم التطبيقية تنتهي عند بداية تطبيقها، فهي ليست علوماً بالمعنى الدقيق، وبالتالي فعلم الإجرام ليس علماً بالمعنى الدقيق.
الرأي الثاني	جوهر العلم هو الوصول إلى قوانين وقواعد عامة معترف بها عالمياً، وهذا لا يتحقق بالنسبة لعلم الإجرام الذي يدرس ظاهرة الجريمة، وهي بدورها فكرة غير ثابتة إذ تختلف من مكان لمكان ومن زمان لآخر.

آخر مشكك	المضمون
الرأي الثالث	علم الإجرام، نظراً لحداثته، لم يضع بعد الحلول الكاملة والشافية للمشاكل التي تعرض له، وبالتالي فهو في مرحلته الحالية ليس علماً بالمعنى الدقيق، وإنما أبحاثه ما زالت في مرحلة الفروض التي لم تجد بعد حلها.
الرأي الرابع	يشكك في الصفة العلمية على أساس افتقاره للوجود الذاتي المستقل، فهو إما أن يكون جزءاً من علوم أخرى كعلم الاجتماع الجنائي الذي يبحث في تأثير الظروف الاجتماعية على السلوك

الإنساني بصفة عامة وعلى السلوك الإجرامي، وإما أن يكون جزءاً من علم السياسة الجنائية الذي يتناول دراسة القاعدة القانونية، وهناك من يدخله في علم الأمراض العصبية والعقلية أو علم الطب الشرعي، ويذهب البعض إلى أن علم الإجرام ليس إلا تجميعاً لأبحاث العلوم الأخرى حول المجرم والجريمة.

التسميات البديلة التي يقترحها أصحاب الرأي الرابع: لهذا يسحبون عنه وصف العلم ويكتفون بتسميات أخرى مثل: **دائرة المعارف** أو **الدراسة المتكاملة للإنسان** أو **علم علوم الإنسان** أو **الدراسات حول الشخصية المجرمة** حيث يستعين الباحث بعلم الأنثروبولوجيا الجنائي وعلم النفس الجنائي الفردي أو الجماعي وعلم الاجتماع الجنائي.

الاتجاه المؤيد: يرى المؤيدون أن الشك في الطبيعة الذاتية لعلم الإجرام لا محل له في الوقت الحاضر بعد أن استوى عوده وتحددت معالمه، وتثبت لأي فرع من فروع المعرفة الطبيعة العلمية بالنظر إلى **موضوعه ومنهجه** في نفس الوقت.

الموضوع المحدد الذي يقطع الدراسة: فعلم الإجرام له موضوع محدد يقطع الدراسة، وهو **السلوك الإجرامي** الذي يضم في آن واحد الفعل وفاعله، وموضوع علم الإجرام هو على وجه أكثر تحديداً دراسة سببية السلوك الإجرامي أو تحديد الأسباب الحقيقية لظاهرة الإجرام، وهذا الموضوع لا ينازع فيه علم آخر.

تفرد المنهج وخصائصه: وعلم الإجرام يتفرد كذلك بمنهجه في البحث، ولا يعيبه أن يقتبس في منهجه كثيراً من العلوم الأخرى المتعلقة بالإنسان والمجتمع، فهو يستقل بخصائص منهجية أساسية تميزه عن غيره، فقد تطور البحث في علم الإجرام إلى اتجاه أكثر علمية، وخصوصية المنهج تتأتى من وحدته وذاتيته الخاصة، وعلى الرغم من تعدد جوانب البحث فيه.

نظري وتطبيقي في آن واحد: وخصوصية المنهج في علم الإجرام تتبع كذلك من أن علم الإجرام بطبيعته هو **علم نظري وتطبيقي في آن واحد** ، وعلى خلاف غالبية العلوم الأخرى.

1. **وضع الفرض:** تتمثل خطوات المنهج العلمي في وضع فرض معين يعد بمثابة محاولة أولية لتفسير بعض الحقائق.
2. **اختبار الفرض:** ثم اختبار مدى صحة هذا الفرض عن طريق الدراسة والتحليل ومقارنة النتائج وتصنيفها.

3. **التعميم والتنبؤ:** ثم التعميم الذي يصل إليه الباحث بسبل المماثلة والنظام للحقائق، فيستنتج من خلالها قواعد أو مبادئ لها صحة العمومية، وقد يصل الباحث أيضاً إلى التنبؤ.

4. **التحقق اللاحق:** ثم اختبار النتائج التي يصل إليها الباحث بواسطة أبحاث ودراسات لاحقة، وقد ينتهي الأمر إما إلى قبول الفرض الأول أو تعديله أو رفضه كلية.

✨ **حركة العلم والحقائق العلمية:** والعلم يتحرك من خلال الملاحظة والبحث إلى الاستنتاج والاستخلاص للتحقق من الفروض الأولية، وما يصل إليه العلم حينئذ يسمى **بالحقائق.** .

✅ **تطبيق الأسلوب على السلوك الإنساني:** وتطبيق أسلوب البحث العلمي على السلوك الإنساني أصبح أمراً لا نزاع فيه حالياً، وأبحاث علم الإجرام تتبع الخطوات السابقة، فهي تضع فروضاً لحل مشاكل معينة كبيان أثر العوامل الفردية والبيئية في ظاهرة الجريمة، ثم تحاول اختبار مدى صحة تلك الفروض، ويخرج الباحث بحلول أو قوانين أو نتائج عامة.

الحجة المطعون فيها	الرد عليها
الحجة الأولى: أنه علم تطبيقي خالص	علم الإجرام ليس علماً تطبيقياً خالصاً، فالهدف الذي يهدف إليه هو الوصول إلى حقيقة الظاهرة الإجرامية وأسبابها، والجانب التطبيقي أمر منطقي، وقد برز الجانب التطبيقي في مجالات متعددة منها قواعد الأهلية، وتقرير العقاب، وتطبيق التدابير الاحترازية، وفكرة الخطورة الإجرامية.
الحجة الثانية: إنكار الذاتية والاستقلال	هذا الإنكار ليس له أساس من الصحة لأن هذا العلم له موضوع محدد هو الجريمة والمجرم، وهدف واضح هو الكشف عن الأسباب والدوافع وراء السلوك الإجرامي، والتعاون بين العلوم حقيقة علمية ثابتة ولا يؤدي إلى ذوبان تلك العلوم وفقدها ذاتيتها، وعلم الإجرام يحتفظ باستقلاله وذاتيته إذ لا يشترك مع غيره من العلوم في الموضوع، ولهذا لا يعد جزءاً من علم السياسة الجنائية لاختلاف الموضوع في كل منهما.

الحجة المطعون فيها	الرد عليها
الحجة الثالثة: القصور في الحلول الشافية	هذا قول فيه مبالغة، فهذه خاصية لا يتميز بها علم الإجرام عن غيره من العلوم، فكثير من الأمراض يعجز الطب عن تشخيصها أو علاجها

	ومع ذلك لم يشكك أحد في الطبيعة العلمية لعلم الطب.
الحجة الرابعة: غياب القوانين العامة الثابتة	فيه تجاهل لحقيقة علم الإجرام والعلوم الاجتماعية الأخرى بصفة عامة، إلى جانب التشدد في تحديد مدلول العلم، وقد عرف علماء الفلسفة والمنطق العلم بأنه كل معرفة جمعت بفضل اتباع المنهج العلمي، ومدلول العلم يقوم بصفة أساسية على المنهج والهدف أو الغاية، فإذا كان المنهج المتبع هو المنهج العلمي وكان الهدف هو الوصول إلى القوانين التي تحكم الظواهر محل البحث، فإنه يصدق على تلك الدراسة وصف العلم.

٤ المبحث الثالث: موضوع علم الإجرام:

تعريف العلم وموضوعه: علم الإجرام هو العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة، ويتناول كذلك دراسة شخصية مرتكبي الجرائم وغيرهم ممن يتواجدون في حالة خطرة تهدد باحتمال ارتكابهم للجرائم في المستقبل.

محور الدراسات ونقطة البداية: و **الجريمة والمجرم** هما محور دراسات علم الإجرام، وهما نقطة البداية للبحث الإجرامي.

أهمية تحديد الموضوع: تحديد موضوع العلم أمر في غاية الأهمية، لأنه يحفظ للعالم استقلاله عن بقية فروع العلوم الجنائية. والجريمة والمجرم هما أيضاً موضوع للباحث في القانون الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم الأنثروبولوجيا الجنائية، ويجب تحديد مفهوم الجريمة والمجرم لدى الباحث في علم الإجرام حتى يتسنى وضع الحدود الفاصلة والمميزة لموضوع هذا العلم.

حصر المفاهيم: تعددت مفاهيم الجريمة وفقاً لتباين وجهات النظر، ويمكن حصر تلك المفاهيم في مفهومين: **شكلي (قانوني)** و**اجتماعي**.

المفهوم الشكلي أو القانوني – التعريف: تُعرف الجريمة من الناحية الشكلية أو القانونية بأنها كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، أو كل فعل إيجابي أو سلبي يعاقب عليه بإحدى العقوبات المقررة في قانون العقوبات.

واقعة قانونية نموذجية:: تتكون من عناصر شخصية وأخرى موضوعية وفقاً للنموذج الإجرامي الذي حددته القاعدة القانونية الجنائية.

واقعة غير مشروعة:: وقد يعد السلوك الإنساني مشروعاً لأجل تدخل سبب من أسباب الإباحية التي تنزع صفة اللامشروعية عن الفعل.

واقعة معاقب عليها:: إذ يترتب على ارتكابها توقيع الجزاء القانوني الذي تطبقه السلطة القضائية.

واقعة ذات صفة إنشائية:: فيترتب على ارتكابها نشأة رابطة قانونية جنائية بين الدولة والمتهم.

الانتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي: عيب على هذا المفهوم إغراقه في الشكلية، فالجريمة وفقاً لهذا الاتجاه هي مجرد المخالفة للنص التشريعي، كما يتم تجريد الجريمة من الواقع ودراستها على أنها كيان قانوني أوجده المشرع، دون النزول إلى الواقع لدراسة جوهر الفعل أو مضمونه، والجريمة واقعة مادية قبل أن تكون واقعة قانونية، ولابد أن يكون لها مضمونها وأثرها في محيط الجماعة التي وقعت فيها.

المفهوم الاجتماعي – الفكرة: نتيجة للصعوبات التي تنجم عن الأخذ بالمفهوم الشكلي، حاول بعض الباحثين تعريف الجريمة من وجهة نظر اجتماعية، فأدخلوا في تعريفها معايير اجتماعية أو طبيعية، ورأوا بأن الجريمة ليست كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي، وإنما هي كل فعل ضار بمصالح الجماعة الأساسية، ومناط تكييف الفعل بأنه إجرامي من عدمه ليس النص التشريعي، وإنما مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود في الجماعة.

جاروفالو:: استبدل فكرة الجريمة القانونية بفكرة الجريمة الطبيعية، والجريمة الطبيعية عنده تتمثل في انتهاك المشاعر الأولية بالشفقة والأمانة التي توجد لدى كل جماعة، وهي مشاعر تتفق المجتمعات قديمها وحديثها على ضرورة احترامها، ولا يتغير ذلك بحسب الزمان والمكان، أما الجرائم الاتفاقية عنده فهي التي تقع مساساً بمشاعر متغيرة واحتمالية مثل حب الوطن والوازع الديني والطهارة والشرف.

فيري:: نظراً لتطرف جاروفالو، نادى فيري بأن الجريمة يجب أن تحمل على أنها كل فعل يقع بالمخالفة لظروف وقواعد التعايش الاجتماعي المتعلقة بنظامه وأمنه، ولذلك يؤكد فيري أن الفعل لكي يمكن للمشرع أن يرفعه إلى مصاف الجريمة لابد وأن يكون مخالفاً لقواعد هذا التعايش الاجتماعي ويهدد أمنه ونظامه.

سيلين:: يرى أن الجريمة هي كل إخلال بإحدى قواعد السلوك أياً كانت تلك القاعدة.

الانتقادات الموجهة للمفهوم الاجتماعي: عيب على المنهج الاجتماعي عدم وجود تطابق بين القانون الجنائي والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، فتوجد أفعال لا تتعارض مع القيم الأخلاقية ومع ذلك يجرمها القانون، كما توجد أفعال أخرى تتعارض مع هذه القيم ولا يقرر لها القانون عقاباً مثل معاشرة فتاة راشدة برضاها في غير علانية، والوقيعة بين الناس، والمكابرة في الحق، وهذا الرأي كما قيل بحق لا يضع تعريفاً للجريمة وإنما يضع تعريفاً لما يجب أن يكون جريمة.

التعريف الشامل للجريمة: هو كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ويترتب عليه تهديد بالخطر أو إلحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقاً لأغراض الدولة التي تتعلق بحفظ وبقاء المجتمع، ويفرض المشرع على مرتكبه جزاءً جنائياً توقعه السلطة القضائية.

شمول التعريف للناحيتين: هذا التعريف يشمل **المفهوم القانوني** من حيث أنها فعل أو امتناع يحرمه المشرع، و**المفهوم الاجتماعي** فالمشرع لا يحرم إلا الأفعال التي يترتب عليها الإضرار بمصالح معينة أو تهديدها بالخطر، متى كانت حماية تلك المصالح ضرورية لتحقيق أهداف الدولة.

تعريف المجرم: المجرم هو بالضرورة من أتى سلوكاً يعد في نظر القانون جريمة، فلا يعد مجرماً من أقدم على سلوك اجتماعي ممقوت طالما كان هذا السلوك غير مجرم قانوناً.

تعريف المجرم قانوناً: المجرم قانوناً هو الشخص الذي ارتكب فعلًا يكون جريمة وصدر حكم بات بإدانته، ولا تثبت صفة المجرم في حق المتهم في مرحلة التحقيق وأثناء فترة المحاكمة تطبيقاً لقاعدة **المتهم بريء حتى تثبت إدانته** .

تعريف المجرم في علم الإجرام: لا يتقيد علماء الإجرام بالتعريف القانوني لأنه يضيق من نطاق الدراسات الإجرامية، ولا تترتب آثار قانونية خطيرة على إسناد صفة المجرم لشخص ما في نطاق علم الإجرام، لأن علماء الإجرام يستهدفون تفسير الجريمة من منظور علمي بحت، ويكفي في علم الإجرام أن تكون هناك جريمة قد وقعت وأن شخصاً معيناً هو مرتكبها لكي يقوم العلماء بدراسة تلك الجريمة وهذا المجرم.

التعريف في نطاق العلم ذاته: تعريف المجرم في نطاق علم الإجرام هو كل شخص ارتكب سلوكاً ينص القانون على تجريمه، يستوي أن يكون قد قبض عليه أو لا، وسواء كان الشخص في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر من القضاء بعد حكم بإدانته.

التوسع للمبرئين عند البعض: ويرى البعض أن مفهوم المجرم في علم الإجرام ينبغي أن يتسع ليشمل أولئك الذين قضى ببراءتهم، لأن البراءة ليست في كل الأحوال دليلًا على عدم ارتكاب الجريمة، فقد يفلح بعض المجرمين في إخفاء جرائمهم أو في الحصول على أحكام بالبراءة لا يستحقونها.

تساؤل شمول الأسوياء وغيرهم: ينقسم المجرمون إلى طوائف متباينة، ولكل طائفة خصائص تميزها، ويثور التساؤل عن مدى إمكان شمول البحث للمجرمين الأسوياء وغير الأسوياء.

الطائفة	الخصائص
المجرم السوي	من يتمتع بقدر من الإدراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية الكاملة.
المجرم غير السوي	من لا يتمتع بهذا القدر فتنعدم مسؤوليته الجنائية أو تخفف حسب الأحوال، وينقسم إلى مجرم مصاب بأحد الأمراض العقلية، ومجرم شاذ مصاب بخلل جزئي قد يكون عقلياً أو عضوياً أو نفسياً.

الرأيان في شمول الدراسة: ويذهب بعض علماء الإجرام إلى الاقتصار على دراسة إجرام الأسوياء فقط لأنهم تتوافر في حقهم المسؤولية الجنائية، والاتجاه الغالب هو خضوع غير الأسوياء بجانب الأسوياء من المجرمين لدراسات علم الإجرام.

⚠ **المآخذ على الرأي المقيد للأسوياء:** يلاحظ على الرأي المقيد للأسوياء أن فيه تحكماً، وأن التمييز بين الأسوياء وغير الأسوياء أمر بالغ الصعوبة، كما أن أفعال غير الأسوياء يمكن أن تقع بوصف الجريمة رغم عدم مسؤوليتهم.

الفصل الثاني علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى:

1 المبحث الأول: فروع علم الإجرام:

سبب نشأة الفروع: نشأ علم الإجرام نظراً لأن علوم الطب والنفس والاجتماع قدمت له مادته الأولية، وتطور البحوث الإجرامية وتخصصها أدى إلى تشعب فروع علم الإجرام، فنشأ **علم الأنثروبولوجيا الجنائية** ثم **علم النفس الجنائي** وأخيراً **علم الاجتماع الجنائي** .

الأنثروبولوجيا الجنائية – التعريف: هو ذلك العلم الذي يدرس الإجرام كظاهرة فردية، وذلك بفحص أشخاص المجرمين من حيث صفاتهم التكوينية والنفسية وأثر العوامل البيئية أو الخارجية على تلك الصفات، فهو لا يقدم تفسيراً عاماً للظاهرة الإجرامية، وإنما يقدم تفسيراً خاصاً بالأسباب التي قد تدفع بشخص بالذات إلى ارتكاب جريمة بعينها.

الطريق الأول:: دراسة المظاهر العضوية للمجرم وأجهزة الجسم الداخلية ووظائف الأعضاء وخاصة إفرازات الغدد الصماء، إذ أثبتت البحوث العلمية تأثيرها المباشر على تصرفات الإنسان وخاصة التصرفات الإجرامية.

الطريق الثاني:: دراسة عادات المجرم وطباعه واهتماماته وتأثير الوراثة وتطور شخصية المجرم في حياته المختلفة.

علم الاجتماع الجنائي – التعريف: علم الاجتماع بصفة عامة هو الدراسة الوضعية والتفسيرية للظواهر الاجتماعية، وعلم الاجتماع الجنائي هو ذلك الفرع من علم الإجرام الذي يتناول بالدراسة الظاهرة الاجتماعية للإجرام، ويدرس الظاهرة في مجموعها بوصفها ظاهرة اجتماعية.

اختلاف منهج الدراسة: منهج الدراسة في الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي يختلفان، فالأنثروبولوجيا الجنائية تدرس الجريمة بصفتها ظاهرة فردية في حياة الفرد، وعلم الاجتماع الجنائي يدرس الجريمة بوصفها ظاهرة جماعية في حياة الجماعة، فهو لا يدرس الجريمة ولكنه يدرس الإجرام بصفة عامة بوصفه واقعة اجتماعية.

الفكرة الأساسية لعلم الاجتماع الجنائي: أسباب الإجرام لا يمكن أن تنحصر في الخصائص البيولوجية والنفسية للمجرم، بل إن البيئة مصدر مباشر لجانب هام من هذه الأسباب، والعوامل الإجرامية البيولوجية والنفسية لا تنتج تأثيرها إلا إذا صادفت الوسط الاجتماعي الملائم لإنتاج فعاليتها.

الفارق بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع الجنائي: الفارق بين الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي هو اختلاف في الموضوع، فالأول يبحث حالة فردية، أما الثاني فيبحث المجموع.

علم النفس الجنائي – التعريف: هو العلم الذي يعنى بدراسة التكوين النفسي للمجرم لتحديد ودراسة الخلل النفسي الذي قد يكون سبباً للانزلاق إلى الإجرام، فالجريمة قد لا ترجع إلى خلل في التكوين العضوي أو العقلي للمجرم بل قد يكون سببها التكوين النفسي، لأن الإنسان ليس كياناً بدنياً فحسب بل هو كيان نفسي.

العقلية الإجرامية: يهتم الباحثون في علم النفس الجنائي بدراسة تكوين **العقلية الإجرامية** وتتبع نموها وتطورها، والعقلية الإجرامية هي الاستعداد أو الميل الذهني لارتكاب الجرائم، وهذه الدراسة تساعد على تحديد جوانب الخلل في التكوين النفسي للمجرم، وتوجه الجهود التي يمكن أن تبذل في معاملته وإصلاحه وتأهيله اجتماعياً.

٢ المبحث الثاني: علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى:

تمهيد علم العقاب: كان الاتجاه السائد حتى نهاية القرن التاسع عشر هو الجمع بين علم الإجرام وعلم العقاب، ثم انفصل علم العقاب تدريجياً وصار له كيان مستقل.

العلم	الموضوع
علم الإجرام	يتناول بالدراسة الجريمة كواقعة في حياة الفرد وكظاهرة اجتماعية بحثاً عن أسبابها حتى يمكن مكافحتها والوقاية منها.
علم العقاب	يتناول دراسة مرحلة رد الفعل الاجتماعي إزاء الجاني، فيعنى ببيان أغراض الجزاءات الجنائية وصور تلك الجزاءات ومدى فعاليتها وسبل تنفيذها.

MIARA 01054054178

العلم	أسلوب البحث الغالب
علم الإجرام	الطابع الوصفي الذي يتناول الظاهرة الإجرامية بالتحليل لبيان العوامل الدافعة إلى الإجرام.
علم العقاب	الطابع التطبيقي التجريبي الذي يعنى بالتحقق من مدى ملاءمة جزاءات معينة وأساليب تنفيذها.

⮂ **الرابطة بين العلمين وسيلةً بوسيلة:** هناك رابطة قوية بينهما، فكل منهما يعتبر وسيلة من وسائل الآخر: **علم الإجرام وسيلة لعلم العقاب** لأن فعالية المعاملة العقابية تفترض مسبقاً معرفة أسباب الجريمة، وهو ما يعنى به علم الإجرام. و**علم العقاب وسيلة لعلم الإجرام** لأن المعاملة العقابية الصائبة لنزلاء السجون تعتبر إحدى الوسائل الهامة للوقاية من الجريمة.

قانون العقوبات – التعريف: قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلطة الدولة في العقاب عما يعد من الأفعال إجراماً، وينظم إثبات وقائع الجرائم وتطبيق الجزاء، فهو يحدد مفهوم الجرائم وينص على الجزاء في حالة المخالفة لأحكامه.

العلم	الطابع والأسلوب
قانون العقوبات	علم قاعدي بمعنى أنه يفرض قواعد سلوك على الأفراد، ويغلب عليه طابع التحليل والاستنباط، ويهدف إلى تحليل وتفسير النصوص التشريعية المقررة للجرائم.
علم الإجرام	طابع وصفي بمعنى أنه يصف السلوك الإجرامي ويحاول تفسيره، ويغلب عليه الأسلوب الوصفي، وأبحاثه تتجه إلى ملاحظة الظواهر الإجرامية في مجتمع ما بغية استنتاج القوانين العلمية التي تحكمها.

→ **تأثير القانون الجنائي على علم الإجرام:** يتمثل في أن القانون الجنائي يحدد لعلم الإجرام الإطار العام الذي تدور حوله دراساته، فالشخص الذي تنصب عليه الدراسات هو من ارتكب فعلًا يحرمه القانون، كما أن الغاية في تحديد حالة الخطورة هي بمدى احتمال ارتكاب الفرد للجريمة وفقاً لتعريفها القانوني.

تأثير علم الإجرام على القانون الجنائي: يتمثل في أن علم الإجرام يعد من مصادر قانون العقوبات، فسياسة تفريد العقوبة والتدابير وأساليب المعاملة الحديثة للمذنبين هي ثمرة لدراسات علم الإجرام والعقاب.

قانون الإجراءات الجنائية – التعريف: قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الوسائل وتبين الطرق التي تكفل ضبط الجريمة وملاحظة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة، كما تضمن للمتهمين حق التقاضي وسلوك كافة سبل الطعن.

اختلافه عن قانون العقوبات: يختلف عن قانون العقوبات في أنه يعد أداة تطبيق القواعد القانونية الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات.

اختلافه عن علم الإجرام: يختلف تماماً عن علم الإجرام، فهو علم قاعدي تدور دراساته حول قواعد قانونية إجرائية، وليس كعلم الإجرام مجرد علم تجريبي يعنى بالظاهرة الإجرامية.

الصلة بقانون الإجراءات الجنائية: رغم ذلك فإن لعلم الإجرام صلة بقانون الإجراءات الجنائية، فالاتجاهات الحديثة في تفريد إجراءات الدعوى الجنائية، وفي إيجاب إجراء دراسات خاصة حول المتهمين للتعرف على شخصياتهم، تعد نتيجة استفادة قانون الإجراءات الجنائية من دراسات علم الإجرام.

علم السياسة الجنائية – التعريف: علم السياسة الجنائية هو فرع من المعرفة يحدد الأصول الواجب اتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير تتخذ على المستويين الفردي أو الجماعي، وهي تلك الدراسات التي تبحث في النشاط الذي يجب أن تتخذه الدولة لمنع الجريمة، والخطة التي تتبناها الدولة لمكافحة الإجرام.

الاستقلال بين العلمين: يتحقق لأن علم الإجرام يبحث فيما هو **كائن** فيبحث الجريمة بوصفها واقعة حدثت، بينما السياسة الجنائية تبحث فيما **يجب أن يكون** على القانون الجنائي لمكافحة الجريمة.

الصلة بعلم السياسة الجنائية: تتجلى في أن السياسة الجنائية تهتدي في تحديد خطتها لمكافحة الجريمة بنتائج أبحاث ودراسات علم الإجرام، ومثال ذلك أنه عندما أثبتت دراسات علم

الإجرام اختلاف شخصيات المجرمين، أدى ذلك إلى اختلاف وسيلة تنفيذ العقوبة باختلاف شخصياتهم، وهو ما يعرف بنظام تفريد العقاب.

الفصل الثالث أساليب البحث في علم الإجرام:

تمهيد الواجبات: يجب أولاً تحديد الواجبات المنوطة بعلم الإجرام لتحديد الوسائل المختلفة التي يتعين اتباعها لتحقيق الغاية منه.

الواجب الأول – وصف الظاهرة:: أولى واجبات الباحث هو وصف الظاهرة الإجرامية محل البحث من جوانبها المتعددة كواقعة مادية في حياة الفرد وفي حياة الجماعة، ويجب وصف المجرم باعتباره مصدر ذلك الفعل.

الواجب الثاني – بحث الأسباب:: بحث الأسباب المتعلقة بالظاهرة، بمعنى أن يقوم الباحث الإجرامي ببحث الأسباب الدافعة إلى ارتكاب الجريمة، ويلجأ الباحث إلى أساليب البحث المقررة في العلوم الأخرى كالأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي، ويندرج تحت هذا الواجب عملية التشخيص الفردي للخطورة الإجرامية.

الواجب الثالث – استخلاص الأحكام العامة:: بعد وصف الظاهرة ووضع اليد على الأسباب، يحاول الباحث استخلاص الأحكام العامة التي تحكم هذه الظاهرة، ومن ثم يستطيع التعرف على الطرق والأساليب العلمية الصحيحة لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

المنهج التجريبي الموجب الاعتماد عليه: أساليب البحث هي الوسائل أو الطرق المتبعة في دراسة الظاهرة الإجرامية من أجل تفسيرها ببيان العوامل الإجرامية المختلفة، ويجب أن يعتمد البحث في أسباب ودوافع السلوك الإجرامي على **المنهج التجريبي** القائم على الملاحظة والتجربة.

ضعف حظ التجربة في علم الإجرام: أما التجربة فحظها في مجال علم الإجرام ضئيل إن لم يكن نادراً، بسبب صعوبة التحكم في الظروف الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة.

الملاحظة الأسلوب الميسر والجوهري: وأما الملاحظة فتعد الأسلوب الميسر والجوهري في علم الإجرام، وتقوم على المراقبة والمشاهدة الدقيقة والفعلية للظاهرة، والملاحظة

الواقعية أو الفعلية متعذرة في مجال علم الإجرام بسبب تأثير وجود الباحث أو إفصاحه عن شخصيته على طبيعة نشاط المجرمين.

الأشكال غير المباشرة للملاحظة: تتخذ الملاحظة أشكالاً أخرى غير مباشرة منها: **الإحصاءات** و **المسح الاجتماعي** و **المقابلة والاستبيان** و **الفحص الشامل**

وجهان للجريمة: وللجريمة وجهان: **وجه اجتماعي** تبدو فيه الجريمة كظاهرة اجتماعية، و **وجه فردي** تبدو فيه الجريمة كظاهرة فردية.

٣ أساليب البحث الفردية:

هدف أساليب البحث الفردية: تهدف أساليب البحث الفردية إلى دراسة مختلف جوانب شخصية المجرم بغية تقصي الأسباب التي دفعته إلى الجريمة، وتشمل الفحص العضوي والنفسي للمجرم، ودراسة تاريخ المجرم عن طريق الملاحظة والاستبيان والمقابلة، ودراسة الحالة.

الفحص الشامل – المدخل: يقصد بالفحص الشامل للمجرم الفحص البيولوجي أو الجسماني للمجرم، وكذا فحصه النفساني والعقلي، والهدف منه الربط بين سماته العضوية والنفسانية من جهة وبين سلوكه الإجرامي من جهة أخرى، فالفحص البيولوجي قد يتصل بأعضاء الجسم الظاهرية خارجياً، أو وظائف الأعضاء الداخلية داخلياً.

الفحص البيولوجي الخارجي: يهدف إلى محاولة الربط بين بعض السمات الخلقية للفرد وبين سلوكه الإجرامي، و **لومبروزو** هو أول من أثار الانتباه لهذا الفحص، فوجود عاهة عضوية خارجية كانعدام السمع أو البصر قد تترك أثرها على نزعات وسلوكيات الفرد الإجرامية، وعدم التناسب بين أطراف الجسم، أو صغر الدماغ، أو جحوظ العينين أو شكل الأذنين قد يكون دلالة على ميل إجرامي معين، ويشمل ذلك فحص الوشمات على الجلد التي قد تكشف عن انعدام أو قلة الإحساس بالألم أو عن وجود رغبات غريزية دفينة.

صعوبة تعميم نتائج الفحص الخارجي: الفحص البيولوجي الخارجي يصعب تعميم نتائجه على كافة الأفراد في تفسير نزعاتهم ومسلكهم الإجرامي.

MIARA 01105405478

الفحص البيولوجي الداخلي: يهدف إلى الكشف عن الخلل الذي قد يظهر في وظائف الأعضاء الداخلية للمجرم كالجهاز التناسلي والعصبي والهضمي، واضطراب الجهاز العصبي قد يكون له ارتباط بالأفعال العنيفة.

الغدد الصماء والغدة الدرقية: تشمل دراسة الجهاز العصبي الداخلي فحص هرمونات الجسم وإفرازات غدده الداخلية، وقد لوحظ أن مرتكبي جرائم العنف والدم لديهم إفراط في إفراز الغدة الدرقية.

الفحص النفسي والعقلي – المضمون: يتضمن إجراء الاختبارات المختلفة للكشف عن الاضطرابات النفسية والعقلية لدى المجرم، ويقوم هذا الفحص على التعرف على الجانب المستتر في الشعور والعقل الباطن لدى المجرم، ويتم هذا الفحص عن طريق استجواب المجرم وملاحظة تصرفاته وانفعالاته.

الاختبار	كيفية إجرائه
اختبار رورشاخ	يقوم على عرض عشر بقع حبر ليس لها شكل أو معنى واضح، ويطلب إلى الفرد بيان ما تفصح عنه تلك البقع من أشياء ودلالات، ثم يتم تحليل البيانات للكشف عن الاضطرابات النفسية.
اختبار موري	يقوم على عرض ثلاثين صورة مختارة من الحياة العامة، ويطلب من الشخص محاولة رواية قصة عما يراه في كل صورة، ويفترض أن الشخص يعكس مشاعره وينقل اتجاهاته إلى الأشخاص الذين تدور حولهم القصة.

امتداد البحث للجوانب العقلية: يمتد البحث إلى الجوانب العقلية، فقد لوحظ أن الملكات الذهنية لدى المجرمين تقل عن المتوسط.

خلل الخيال وما يؤدي إليه: قد يصاب الخيال بخلل لدى المجرم يؤدي به إلى المبالغة في بعض الأمور الواقعية كالشعور الزائد بالكيان الذاتي، أو بالإنشاء الخيالي لأمور لا وجود لها كالعزو خطأ بأنه مضطهد، مما قد يدفع إلى ارتكاب جرائم احتيالية كالنصب.

دراسة تاريخ المجرم – المدخل: عادة لا يفي الفحص البيولوجي والنفسي وحده في الكشف عن دوافع الجريمة، لذلك يتم اللجوء إلى دراسة تاريخ حياة المجرم منذ بدء تكوينه

وميلاده إلى لحظة ارتكاب الجريمة، والكشف عن ماضي المجرم يتم بأساليب الملاحظة والاستبيان والمقابلة ودراسة الحالة.

الملاحظة – المضمون والضمانات: تقوم على رصد ومراقبة ظاهرة بهدف استخلاص القاعدة العامة التي تحكمها، وتعد من أسهل الوسائل لتجميع المعلومات عن الجريمة والمجرمين، وتجرى في مواقف طبيعية كمراقبة المجرم في الوسط الحر، أو في معامل خاصة مع استخدام تجارب معينة. ومن ضمانات نجاح الملاحظة خبرة وموضوعية القائم بالملاحظة، وعدم تعدد الملاحظين عند دراسة الظاهرة الواحدة.

1. **الملاحظة البسيطة::** تقتصر على مشاهدة المجرم أو الاستماع إليه دون اللجوء إلى طرق فنية أخرى للتأكد من صدق المادة.
2. **الملاحظة بالمشاركة::** حين يخفي الباحث شخصيته للاندماج وسط الجماعة الإجرامية.
3. **الملاحظة بدون مشاركة::** حين يفصح الملاحظ عن حقيقة مهمته ولا يندمج كلياً.
4. **الملاحظة المنظمة أو المركبة::** يستعين فيها الباحث ببعض الأدوات التي تسهل جمع المعلومات كالاستمارات أو الاختبارات أو أجهزة التسجيل، وتضمن الاستعانة بهذه الأدوات الدقة والحياد للباحث.

الاستبيان – التعريف والمضمون: هو محاولة فهم السلوك الإجرامي من خلال جمع بيانات يتم الحصول عليها عن طريق أسئلة توجه إلى الأفراد محل البحث ويطلب إليهم تسجيل إجابتهم في غير حضور الباحث الذي يتولى صياغة الأسئلة، وتنصب الأسئلة غالباً على أسباب ارتكاب الجريمة، وتدور حول أدوات الاستفهام السبعة التي صاغها سيلج.

مزايا الاستبيان: من مزاياه أنه يمكن بواسطته جمع بيانات عن وقائع وتصرفات تمت في الماضي، وتتم الإجابة بعيداً عن تأثير الباحث.

مساوئ الاستبيان: من مساوئه قصره على من يعرف القراءة والكتابة، وأن الإجابات المقدمة قد تكون خادعة، وأن بعض الأسئلة قد تتصف بالعمومية.

المقابلة – التعريف: وسيلة مباشرة تمكن من الاتصال بين الباحث والفرد محل الدراسة وجهاً لوجه، ويمكن للقاضي تجميع كافة المعلومات والبيانات حول وقائع معينة والحالة النفسية والاجتماعية.

مزايا المقابلة: من مزاياها أنها تشمل كافة المستويات الطبقية حتى الأميين، ووجود الباحث أمام المجرم يسمح بمساعدته على فهم الأسئلة، ويمكن الحصول على معلومات أكثر دقة بعيداً عن الإجابات المزيفة، مما يساعد على تقييم حالته والوقوف على حقيقة العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

دراسة الحالة – التعريف والهدف: يقصد بها تلك الوسيلة العلمية المستخدمة في جمع البيانات الاجتماعية وتحليلها، وتتحقق بجمع البيانات عن وحدة اجتماعية قد تتمثل في فرد واحد بالنسبة لحياته بأكملها، والهدف منها فحص حالته العضوية وتحليل نفسيته والتعرف على الظروف الاجتماعية المحيطة به، بهدف تفسير الموقف الكلي.

الفضل في استخدامها: يعود الفضل في استخدام هذا الأسلوب في دراسات جنوح الأحداث إلى العالم الأمريكي **وليام هيلي** منذ عام 1915.

المآخذ على دراسة الحالة: أخذ على هذا الأسلوب أن تفسير الظاهرة الإجرامية يرجع عادة إلى الأفكار المسبقة التي يكونها الباحث، مما قد يؤدي إلى تغليب عوامل تافهة فتأتي النتائج غير متفقة مع الواقع.

مآخذ إضافية على دراسة الحالة: وقد لا يركز القائمون على الدراسة على أسباب الجريمة قدر تركيزهم على نوع الإجرام الذي تهتم به الجهة التي يعملون لحسابها، وقد يعمد الخاضع لهذا الأسلوب إلى الكذب وتحريف بعض الوقائع، كما أن هذا الأسلوب محدود في نطاق تطبيقه.

٤ أساليب البحث الجماعية:

الإحصاء من أولى الطرق: يعتبر الإحصاء من أولى الطرق التي يلجأ إليها الباحثون في ظواهر الإجرام، فدراسة ظاهرة الإجرام وحركتها بوصفها ظاهرة اجتماعية لن تتأتى إلا عن طريق الإحصاء، والإحصاء يبين لنا العلاقة بين ظاهرة الإجرام الجماعية وبين الظواهر الاجتماعية الأخرى.

فرنسا رائدة الإحصاء الجنائي: **فرنسا** أول من قام بإعداد إحصاء سنوي عام للجرائم، ونشر أول إحصاء عام **1827** .

وظيفة الإحصاء الترقيمية: والإحصاء هو الأسلوب الذي يمكن بواسطته ترجمة ظاهرة معينة إلى أرقام.

الطريق	المضمون
الإحصاء الثابتة أو المكانية	تقوم على دراسة ظاهرة الجريمة من حيث المكان في عدة دول أو في أقاليم متعددة من دولة واحدة في فترة زمنية محددة.
الإحصاء المتحركة أو الزمانية	تقوم على دراسة حجم الظاهرة الإجرامية في مكان واحد ولكن في فترات زمنية متعددة للإحاطة بحركتها.

👍 **الميزة الأولى – الوسيلة الأمثل ومادة المقارنة:** من مزايا الأسلوب الإحصائي أنه الوسيلة الأمثل في تحديد حجم الظاهرة الإجرامية وتهيئة مادة المقارنة، ويوضح ويبين عدد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الدولة ثم بيان عدد من تم القبض عليهم أو قدموا إلى المحاكمة.

★ **الميزة الثانية – وصف الدكتور رؤوف عبيد:** وقد وصفه **الدكتور رؤوف عبيد** بأنه **الأساس الذي قامت عليه دعائم البحث في علم الإجرام بمفهومه الحديث.**

✨ **الميزة الثالثة – الربط بالظواهر:** يعبر عن ظاهرة الإجرام تعبيراً رقمياً ويربطها إحصائياً بغيرها من الظواهر والظروف الاجتماعية والفردية مثل الفقر والجهل والسن والجنس.

⚖ **الميزة الرابعة – الفائدة للمشرع والقاضي:** يمكن المشرع الجنائي من معرفة مدى سير خط الإجرام بالنسبة لجريمة معينة، ويمكن القاضي أن يتبين أثر شدة الأحكام القضائية في انخفاض نوع معين من الجرائم.

🛡 **الميزة الخامسة – الفائدة للمسؤولين عن الأمن:** يمثل أهمية أساسية للمسؤولين عن الأمن في البلاد للكشف عن نجاح سياستهم في مقاومة الإجرام.

👎 **العيب الأول – تعدد مصادر الإحصاء:** من عيوبه تعدد مصادر الإحصاء، منها ما هو دولي كالإحصاءات الصادرة عن الإنتربول، ومنها ما هو محلي قضائي أو عقابي أو أمني، مما يوقع الباحث في حيرة.

MARA 01054054478

العيب الثاني – الرقم المظلم: الرقم المظلم، إذ إن الإحصاء الجنائي يعطي أرقاماً لا تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الواقع، والفارق بين الرقمين يسمى بـ **الرقم المظلم** .

العيب الثالث – صعوبة المجموعة الضابطة: صعوبة استخدام المجموعة الضابطة، لأن المجموعة الضابطة يجب أن تكون شاملة لأفراد لم يسبق لهم مخالفة القانون على وجه الإطلاق، وهذا يتعذر تحققه عملاً.

العيب الرابع – محدودية البيانات: محدودية البيانات، فالبيانات المستمدة من الإحصاءات الجنائية بيانات محدودة لا تكفي لدراسة الظاهرة الإجرامية، وهناك خصائص أخرى يصعب تعريفها تعريفاً دقيقاً مثل الوسط العائلي السيئ والبطالة.

العيب الخامس – القصور عن كشف العوامل السببية: القصور عن كشف العوامل السببية، فلا يفسر ارتكاب بعض الأفراد للجريمة رغم أنهم لا ينتمون إلى أسر متصدعة، ولا يفسر ما إذا كانت زيادة جرائم معينة في الصيف ترجع إلى الطقس أو إلى الظروف الاجتماعية.

المساعي العربية – الحلقة التمهيدية: برز الاهتمام بالإحصاء الجنائي على مستوى الوطن العربي إثر انعقاد **الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي** في القاهرة أواسط الستينات.

اختصاص المكتب العربي: اختص المكتب العربي لمكافحة الجريمة ببغداد بتجميع وإصدار المجموعات الإحصائية الجنائية للأقطار العربية، وصدرت النشرة الإحصائية العربية السنوية للجرائم المسجلة عام **1967** .

توحيد المعايير والمدلولات: تم اعتماد إيجاد معايير أو مدلولات أو تسميات لأنواع الجرائم بين مختلف الدول العربية، نظراً للتفاوت في أساليب الرصد واختلاف عملية الإحصاء.

المؤتمر العربي الخامس والاستمارة الجديدة: في عام **1995** ناقش المؤتمر العربي الخامس مشروع تحديث وتطوير استمارة الإحصاء الجنائي العربي، وتم إقرار الاستمارة الجديدة المحتوية على **11 عنواناً رئيسياً** .

المسح الاجتماعي – التعريف والهدف: مفهومه أنه أحد طرق البحث الاجتماعي تستهدف تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية أو عن ظاهرة معينة في مجتمع معين،

والهدف منه بيان سمات أو خصائص تلك الظاهرة، ثم تعميم تلك النتائج على أفراد المجتمع عامة.

اقتصاره على قطاع الإجرام: ويقتصر المسح الاجتماعي في مجال الدراسات الإجرامية على قطاع معين في المجتمع وهو قطاع الإجرام، والهدف من المسح الاجتماعي في علم الإجرام تغطية الظاهرة الإجرامية من جميع جوانبها للكشف عن عوامل تكوينها.

الوسيلة	المضمون والمآخذ
الاستجوابي	يعتمد على نماذج أسئلة معدة سلفاً تتضمن أسئلة حول مجمل الظروف الشخصية والاجتماعية، ويتم توزيع هذه النماذج على أفراد منطقة معينة تتميز بطابع إجرامي معين، ويعاب على هذا الأسلوب كونه لا يتضمن نتائج مؤكدة، فقد تتصف إجابات الأهالي بالكذب.
البيئي أو الإيكولوجي	يقوم فيه الباحث بتقسيم إقليم محدود إلى بعض المجتمعات الصغيرة تقسيماً جغرافياً تتجانس ظروف أفرادها، ثم يتولى بعد ذلك رصد حركة الإجرام في كل منطقة ومقارنتها بالمنطقة الأخرى، ومثال ذلك دراسة كليفورد شو على إجرام الأحداث في مدينة شيكاغو، حيث توصل إلى ارتفاع نسبة الإجرام في المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية والمجاورة للمناطق الصناعية، ويؤخذ عليه اتسامه أحياناً بعدم الموضوعية وتضارب النتائج.

أسلوب المقارنة – الوظيفة: تبدو أهمية المقارنة كأسلوب مكمل للإحصاء الجنائي، فالمقارنة تقوم بالربط بين الظاهرتين كظاهرة الإجرام وظاهرة الجهل مثلاً لاستخلاص مدى توافر صلة السببية بينهما.

امتداد المقارنة لطوائف المجرمين: ولا تقتصر المقارنة على العلاقة بين ظاهرة الإجرام والظروف الخارجية للمجتمع، بل تمتد إلى مقارنة طوائف المجرمين بغيرهم من غير المجرمين لاستخلاص الصفات والظروف التي تتعلق بكلتا الطائفتين.

التحفظ على نتائج المقارنة: يجب أخذ النتائج التي تقدمها تلك الطريقة بشيء من التحفظ، لأنه من المحتمل أن يتواجد بين طائفة غير المجرمين أفراد ارتكبوا أفعالًا إجرامية دون أن تكتشف.

الباب الثاني: النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية

المحاور الاتية

الاتجاه الفردي	الاتجاه الاجتماعي	الاتجاه التكاملي

الفصل الأول الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

مضمون الاتجاه الفردي وظهوره: يركز هذا الاتجاه على العوامل الفردية وحدها في تفسير الجريمة والسلوك الإجرامي، وقد ظهر أولاً في إيطاليا على يد الطبيب لومبروزو ثم انتشر في باقي دول العالم.

اهتمام أنصار المذهب واختلافهم: اهتم أنصار المذهب الفردي بدراسة شخصية المجرم من الناحية العضوية أو النفسية العقلية، ولكنهم اختلفوا في مدى قوة كل من العوامل الشخصية ورجحان أهميتها.

أهم النظريات ضمن المذهب الفردي: من أهم النظريات ضمن إطار المذهب الفردي **نظرية لومبروزو** و**نظرية فرويد**.

1 المبحث الأول: نظرية لومبروزو

سيزار لومبروزو – المؤسس: يعود الفضل في بدء علم الإجرام الحديث إلى العالم الإيطالي **سيزار لومبروزو** ، وهو مؤسس **المدرسة الوضعية** ، وتمثل نظريته الأساس الأول للمذاهب البيولوجية والنفسية في تفسير السلوك الإجرامي.

خبرة لومبروزو العملية: عمل لومبروزو طبيباً بالجيش الإيطالي، مما أتاح له فحص عدة آلاف من العسكريين، كما كان اختصاصياً في الطب الشرعي وشغوفاً بدراسة أنماط المجرمين.

أبحاثه على الجماجم والمجرمين: أجرى لومبروزو أبحاثه في المؤسسات العقابية وعلى جماجم المجرمين الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام، حيث فحص **383 جمجمة** للمجرمين و **5907 من المجرمين الأحياء** ، وقارن هذه النتائج بالجنود وتلاميذ المدارس.

MNARA 01105405473

الفكرة الرئيسية لنظرية لومبروزو: المجرم هو نمط أو نوع معين من البشر، يتميز بملامح عضوية خاصة وسمات نفسية ترده إلى وصمات وصفات الإنسان الأول والمخلوقات البدائية. وقد لاحظ لومبروزو أن المجرم إنسان شاذ التكوين، يتميز بعدم انتظام في جمجمته وخصائص جسدية وعيوب في التكوين الجسماني الداخلي.

علامات الارتداد الجسمية: عدم انتظام الجمجمة، وضيق الجبهة، وضخامة الفكين أو ضآلتهما، وبروز عظام الخد، وشذوذ تركيب الأسنان، وزيادة أو نقصاً ملحوظاً في حجم الأذنين أو بروزهما بشكل يماثل أذني الشمبانزي، وتشوهات في العينين، وفرطحة أو اعوجاجاً في الأنف، وغزارة في شعر الرأس والجسم والأرجل، وزيادة في عدد الأصابع، وكثرة في تجاعيد البشرة، وعيوباً في التجويف الصدري، وزيادة في طول الأذرع

الصفات النفسية: انعدام الخجل والشعور بالشفقة، وضعف الإحساس بالألم ودليله كثرة الوشم على أجسام المجرمين، والغرور والاندفاع في التصرف وسهولة الإثارة

النتيجة النهائية: توصل لومبروزو إلى فكرته بأن المجرم هو إنسان مطبوع بالإجرام مدفوع إليه، أو مجرم بالميلاد

سبب تطوير نظريته إلى تصنيف سداسي: تعرضت أفكار لومبروزو لنقد شديد، خاصة فيما يتعلق بفكرة الارتداد والتمسك بنموذج المجرم بالميلاد، وهذا النقد دفعه إلى تطوير نظريته واستبعاد المجرم بالميلاد كنمط وحيد، ليضيف طوائف أخرى، وقد انتهى لومبروزو إلى اعتماد تصنيف سداسي للمجرمين.

الطائفة:	المضمون:
المجرم المجنون	من يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي، وقد ألحق لومبروزو بهذا النوع المجرم الهستيري، ومدمن الخمور والمخدرات.
المجرم الصرعي	المصاب بصرع وراثي يؤثر على العضلات والأعصاب والتوازن النفسي، وقد تتطور حالته ليتحول إلى مجرم مجنون.
المجرم السيكوباتي	شخص مصاب بتخلف في نمو الحاسة الخلقية التي تفقده القدرة على التكيف مع المجتمع، ويؤدي تخلف الحاسة الخلقية إلى نمو الأثرة والإفراط في الإحساس بالذات، ويكون عادياً في إرادته وذكائه، ولكنه فاقد لإحساسه الخلقي، ويطلق عليه وصف التخلف النفسي،

	ويتميز بانتفاء الباعث الواضح للجريمة، وبلادة المتهم بعد ارتكابها، فلا يبدو عليه أي ندم أو شعور بألم.

الطائفة:	المضمون:
المجرم بالصدفة	شخص يقترب من الطائفة التي يتكون منها السواد الغالب في المجتمع، ويكون الدافع إلى الجريمة والمانع منها لديه في حالة من التوازن، وتقع الجريمة تبعاً لخلل عارض يصيب التوازن، ويرجع إلى تأثير عامل خارجي غير عادي، والظرف الخارجي الذي يخل بالتوازن هو ظرف استثنائي لا يمكن التكهن به مقدماً، ويفضل إبعاد هذا النوع من المجرمين عن محيط الجريمة مع إلزامه بتعويض الضرر الذي أحدثه، ويجب عدم تعريضه لعقوبة تؤدي إلى اختلاطه بغيره من المجرمين حتى لا يفسد وينقلب إلى مجرم.
المجرم المعتاد	شخص مصاب بضعف خلقي، ويعتاد ارتكاب جرائمه تحت تأثير ظروف اجتماعية كالخمر والبطالة واتصاله بالمسجونين، ويعتبر الإجرام بالنسبة له حرفة أو طريقة حياة.

المجرم العاطفي: يتميز بحساسية مفرطة يخضع بسببها للانفعالات العابرة والعواطف المختلفة كالحب والغضب والغيرة والحسد والحماس لموقف أو رأي، وأغلب الجرائم التي يرتكبها هي جرائم سياسية أو اعتداء على الأشخاص، ويندم سريعاً عقب ارتكاب جريمته، وغالباً ما يسارع إلى تعويض الضرر أو تغيير محل إقامته، وقد يقدم على الانتحار.

المزايا: يعود الفضل للومبروزو في توجيه الاهتمام إلى شخص المجرم كأساس للظاهرة الإجرامية، خاصة من زاوية تكوينه العضوي، بعد أن كان الاهتمام منصباً على الجريمة كفعل مادي أصم، ودفعت الدراسات الإجرامية نحو اتباع المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة، وكان له دور في إنشاء وتطور علم الأنثروبولوجيا أي علم طبائع الإنسان، ووضع أول تصنيف علمي للمجرمين قائماً على الخصائص البيولوجية والعضوية والنفسية، محاولاً بيان الرابطة بين تلك الخصائص والسلوك الإجرامي.

العيوب – قصور المنهج: وجهت انتقادات لنظرية لومبروزو تعود إلى قصور في المنهج وقصور موضوعي في النظرية، فمن ناحية المنهج قيل إن هناك قصوراً منهجياً حيث لجأ لومبروزو إلى التعميم الخاطئ في استخلاص نتائجه، فما توصل إليه بصدد حالات فردية محددة ذهب إلى

القول بأنه ينطبق على كافة المجرمين، ومثال ذلك تعميم نقص الشعور بالألم لدى المجرمين بسبب انتشار عادة الوشم.

⚠ **عيوب إضافية في المنهج:** لم يراع لومبروزو أن تكون العينة التي يجري عليها أبحاثه ممثلة تمثيلاً جيداً، مما يجعل النتائج محل شك وتفتقد للموضوعية، ولم يستخدم المجموعة الضابطة في أبحاثه للتحقق من مدى انتشار الخصائص العضوية والنفسية التي تميز الرجل المجرم لدى بقية الأفراد من غير المجرمين، ولم يجر متابعة للحالات التي سبق فحصها للوقوف على التغير الذي لحقها أو التثبت من صدق النتائج.

⊘ **نقد فكرة المجرم بالميلاد:** نال اعتقاد لومبروزو فيما يسمى بالمجرم بالميلاد حظه الشديد من النقد، فالادعاء بوجود مجرم بالميلاد تدفعه الوراثة حتماً إلى الجريمة لا يستقيم مع نسبية فكرة الجريمة وتغيرها من مكان لآخر ومن زمن لآخر.

❗ **القصور الموضوعي:** من ناحية الموضوع أخذ عليها قصورها الموضوعي، خاصة في مراحلها الأولى، إذ إنها جعلت الصفات الخلقية والعيوب الجسدية هي الدافع إلى سلوك سبيل الإجرام، مع إغفال دور العوامل البيئية والظروف الاجتماعية، وإشارة لومبروزو المتأخرة للعوامل الاجتماعية لا تغير شيئاً، لأن العامل المهم من وجهة نظره ما زال هو التكوين العضوي الشاذ للمجرم.

♟ **عدم الاستناد على أسس علمية قوية:** أكد لومبروزو أن خصائص الإنسان المجرم تقترب من خصائص الرجل البدائي، ومن المعروف أن ليس كل رجل بدائي قد سلك طريق الجريمة، ولغة المجرم وسلوكه يختلف عن لغة وسلوك الرجل البدائي، كما أن الوشم لم يكن صفة عامة تميز الرجل البدائي.

دراسة جورنج: أظهرت دراسة العالم الإنجليزي **جورنج** التي شملت **3000 محكوم عليهم** وغيرهم واستمرت **8 سنوات** من 1901م أنه لا يوجد اختلاف جدير بالذكر بين العينة المقارنة، ولم يجد شذوذاً في الملامح الخارجية يميز المجرم عن غيره.

⊘ **تفنيد فيري لمقولة الجمجمة:** فسد الأساس الذي بنيت عليه النظرية بشأن الصفات الخلقية للمجرم بالميلاد، فقد دلل العلامة **أنريكو فيري** على عدم صحة مقولة لومبروزو بأن جمجمة المجرم تقل عن جمجمة الرجل العادي، إذ إن بعض العباقرة كانت تقل جماجمهم عن هذا الوزن ولم يثبت سقوطهم في هوة الجريمة، وبعض البلهاء يزيد وزن الجمجمة لديهم عن **2900 جرام** خلافاً لما يقول به لومبروزو.

MARA 01105405478

تراجع لومبروزو نفسه: لومبروزو ذاته عاد وأكد أن نسبة المجرمين ذوي الصفات الإجرامية لا تزيد على **30%** بعد أن كان قد قدرها بحوالي **70%** .

2 المبحث الثاني: نظرية فرويد مدرسة التحليل النفسي

سيجموند فرويد – المؤسس: يعد **سيجموند فرويد** مؤسس **مدرسة التحليل النفسي** ، ويقسم جوانب النفس البشرية بحسب وظائفها إلى ثلاثة أقسام، لكل منها مصطلح يرمز إليه.

القسم:	المضمون:
الذات الدنيا (النفس ذات الشهوة)	تحوي الميول الفطرية والاستعدادات الموروثة، ومركز اهتمامها هو الانسياق وراء اللذة وإشباع الشهوات بأي ثمن دون اعتداد بمنطق أو مثل أو قيم، ويمكن اعتبارها الجانب السيئ من النفس البشرية أو هي النفس الأمارة بالسوء.
الأنا (الذات الشعورية أو الحسية أو العقل)	مجموعة الملكات العقلية المستمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها وفقاً لمقتضيات الحياة الخارجية، ووظيفتها محاولة إقامة نوع من التوازن والتكيف بين النزعات الفطرية الغريزية من جهة، وبين العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من جهة أخرى، وتعمل كوسيط لكبح جماح الذات الدنيا عن إشباع رغباتها الغريزية وحملها على التعبير عن نزعاتها بشكل مقبول يتفق مع البيئة وما تأمر به الأنا العليا.

الأنا العليا (الذات المثالية أو الضمير): تشمل مجموعة المثل والقيم والعادات الموروثة والمكتسبة من البيئة الاجتماعية، وتعتبر مصدر الردع الحقيقي للذات الدنيا، ومنها تستمد الأنا قوة الردع اللازمة لكبح جماح النفس ذات الشهوة، وتراقب الأنا وتحاسبها وتوجه إليها النقد وتؤنبها إذا ما سمحت بتغليب الغرائز والشهوات، وهي أشبه ما يسميه فرويد صوت الضمير.

توقف السلوك الفردي على العلاقة بين الأقسام الثلاثة: إذا تغلبت الشهوات والميول أي الذات الدنيا، كان السلوك منحرفاً ويدل على عدم نضج الشخصية، وإذا تغلبت القيم والمثل الموروثة وحكم الضمير والعقل أي الأنا العليا، كان السلوك قويماً وكانت الشخصية ناضجة.

تفسير السلوك الإجرامي – نظريتان في المدرسة: يمكن التمييز بين نظريتين فيما يتصل بتفسير مدرسة التحليل النفسي لظاهرة الإجرام.

نظرية انعدام الأنا العليا: تقوم على أساس أن الشخص المجرم لا توجد لديه أنا عليا، وبالتالي يتصرف بما يتفق والذات الدنيا، ولا تستطيع الذات الحسية أي الأنا كبح جماحها، والشخص العادي الذي لديه أنا عليا يستطيع أن يكيف نفسه وفقاً لمقتضيات الحياة الاجتماعية ويمنع الميول العدوانية الفطرية، والمجرم يكون ضحية للميول الفردية والغرائز الكامنة في الذات الدنيا لعدم وجود الأنا العليا، ويندفع إلى الفعل الإجرامي.

نظرية الأنا العليا المختلفة: تقوم على أساس وجود أنا عليا ولكنها مختلفة، حيث تكون لدى بعض المجرمين قاسية للغاية، شاذة وغريبة، وتسعى هذه الأنا العليا إلى إرضاء رغباتها، ولذلك تترك الشخص يرتكب الجريمة دون أدنى ندم، وتتواجد هذه الظاهرة خاصة في حالات الانحراف الجنسي، ويرجع هذا إلى التكوين السريع والمبكر للأنا العليا لدى الطفل قبل تدخل عقدة أوديب، وتعكس الأنا العليا القاسية العنف والشدة التي يلاقيها الطفل في مرحلة التهذيب الأولى، وقسوة الأنا العليا وشدتها ما هي إلا تعبير عن تخلف الفرد عنها، وهي صورة من صور انعدام الأنا العليا التي نادت بها النظرية الأولى.

عقدة أوديب: تحدث عندما تتخذ الغريزة الجنسية وجهتها السليمة فيميل الشخص نحو الجنس الآخر، فيجد الطفل صلته من الجنس الآخر في أحد والديه، فالفتاة تحب أباها والفتى يحب أمه، ويترتب على ذلك أن تكره الفتاة أمها ويكره الفتى أباه، لشعور كل منهما بأنه منافس له في هذا الحب، ويتولد لدى الطفل صراع بين نوعين متناقضين من المشاعر نحو الوالد، وهو ما يطلق عليه تعبير أوديب، وإذا لم تستطع الأنا تكييف هذا الصراع مع القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية، قد يؤدي بالابن إلى مهاوي الجريمة

عقدة الذنب: قد تستعيد فيها الأنا العليا قوتها بعد ارتكاب السلوك غير الاجتماعي، فتقوم بمهمتها في زجر الأنا ولومها، فيتولد لدى الشخص شعور بالذنب وبالجدارة بالعقاب، ويظل هذا الشعور يطارده ويلح عليه، وقد يدفع هذا الشعور الشخص إلى ارتكاب الجريمة رغبة في التحرر منه عن طريق عقاب الجريمة

عقدة النقص: تعد أحد صور التعبير الرمزي عن المشاعر والميول المكبوتة، وتنشأ عن صراع كامن في اللاشعور، ومردها إحساس الإنسان بنقص في أعضائه الجسمانية أو مظهره الشخصي، أو إحساسه بتدني مكانته الاجتماعية وإخفاقه في بلوغ آماله، وإذا كبتت الأنا هذا الإحساس في منطقة اللاشعور، يسعى الشخص لتعويضه بالتعبير عنه في صورة رمزية في العالم الخارجي، وقد يتخذ التعويض شكل سرقة، أو فرض سيطرة، أو استعمال قوة، بهدف الظهور والشهرة

تقدير نظرية فرويد في التحليل النفسي: تساهم آراء مدرسة التحليل النفسي في تفسير العديد من الجرائم، ولكنها لا تقدم تفسيراً شاملاً لظاهرة الإجرام، فالسلوك الإجرامي ليس في كافة الحالات ظاهرة مرضية، بمعنى أن المرض النفسي أو العقلي ليس دائماً الدافع إلى السلوك الإجرامي، وقد لا تقع الجريمة رغم وجود المرض النفسي، ولم يتمكن علماء التحليل النفسي من وضع معيار دقيق للفصل بين المرض النفسي والجريمة، والخلاصة أن الدوافع النفسية الداخلية قد يكون لها دور كعامل مهيئ للسلوك الإجرامي في بعض الحالات، ولكن ليس ذلك حتمياً، وليس الدور النفسي وحده كافياً لتفسير الجريمة في كافة الحالات.

الفصل الثاني الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

مضمون الاتجاه الاجتماعي وأهم نظرياته: نشأت في القرنين التاسع عشر والعشرين مجموعة من النظريات الاجتماعية التي ترجع عوامل الإجرام إلى العوامل الاجتماعية وحدها، وترى هذه النظريات أن العوامل الاجتماعية هي التي تحدد نوع السلوك الإنساني. ومن أهم هذه النظريات: **نظرية التفكك الاجتماعي**، و**نظرية تصارع الثقافات**، و**النظرية الاقتصادية**.

1 المبحث الأول: نظرية التفكك الاجتماعي

التعريف: تعتمد النظرية على التفكك الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية، وقد عرفه **ميشيل مان** بأنه مصطلح يشير إلى جملة من الاضطرابات التي تصيب النمط والنظام والتقليد بالمجتمع، وهي مقترنة بالتغير الاجتماعي، وتؤثر سلباً على الضبط الاجتماعي. ومذهب التفكك الاجتماعي كمصدر للجريمة صاغه عالم الاجتماع الأمريكي **تورستن سيللين** ، ويرى سيللين أن التفكك الاجتماعي يلعب دوراً قوياً في نمو الظاهرة الإجرامية.

المجتمع:	الخصائص:
الريفي أو البدائي	يسودها التألف والتعاون والتضامن والطمأنينة، ويلتزم الفرد بالسلوك الواجب ويحترم قيم المجتمع وأخلاقه، والجريمة فيها سلوك شاذ غير مألوف، وإن وقعت فهي قليلة وتكون غالباً بين أفراد جماعات مختلفة.
المتحضر	مجتمعات كبيرة معقدة التركيب وذات قيم متناقضة، تطغى فيها المصالح الفردية الشخصية، ويحل التفكك محل الترابط، والتنافر محل الانسجام، ويرجع ذلك إلى اتساع نطاق المجتمع وتعدد الجماعات المتباينة وتفشي النزعات الفردية والأنانية.

مراحل حياة الفرد وتعدد الجماعات: مراحل حياة الفرد داخل المجتمع الواحد تبين أنه كلما زاد التقدم في المجتمعات الحديثة، زادت الجماعات التي يضطر الفرد لمخالطتها والعيش فيها، مما يباشر عليه ضغوطاً مختلفة، والفرد يمر بمراحل مختلفة كالأسرة والمدرسة والعمل والنادي، ويتعرض لأنماط سلوك متنوعة ومتصارعة ومتعارضة، وقد يؤدي هذا إلى إتيان سلوك إجرامي نتيجة استجابته لتأثير إحدى الجماعات التي تستبيح السلوك الإجرامي دون باقي الجماعات الأخرى التي هو عضو فيها.

السبب الحقيقي لتزايد الإجرام عند سيلين: يرى سيلين أن التفكك الاجتماعي وضعف التناسق والانسجام الذي يتخذ صورة تصارع القيم، هو السبب الحقيقي وراء تزايد نسبة الإجرام في المجتمعات المتقدمة حضارياً.

مزايا نظرية التفكك الاجتماعي: كان للنظرية فضل في لفت الأنظار إلى ما يسود المجتمعات المتحضرة من تفكك نتيجة انعدام التوافق والانسجام بين أفرادها، وصحة نتائجها بأن التفكك الاجتماعي يؤدي إلى السلوك الإجرامي.

عيوب نظرية التفكك الاجتماعي: منها أنها قصرت تفسير السلوك الإجرامي على عامل واحد وهو التفكك الاجتماعي، مهملة العوامل الأخرى، وهذا القول لا يمكن التسليم به، إذ تتضافر عوامل أخرى فردية وبيئية مع التفكك الاجتماعي لينتج السلوك الإجرامي.

عيب ثانٍ – سياق النشأة: ومنها أن سيلين استوحاها من مجتمعه الأمريكي وهو مجتمع رأسمالي مادي محض، وقد يصعب تطبيقها على المجتمعات الأخرى، فالمجتمعات الرأسمالية غالباً ما يتسم أفرادها بسمات الأنانية والتنقل وضعف الروابط الاجتماعية.

عيب ثالث – الخلو من القيم: ومنها أن التفكك الاجتماعي قد يكون سبباً في زيادة حجم الظاهرة الإجرامية في المجتمعات التي تخلو من القيم الأخلاقية الفاضلة.

2 المبحث الثاني: نظرية تصارع الثقافات

مضمون النظرية: يعني تعارض وتضارب ثقافات ومبادئ وقيم تسود في إحدى الجماعات مع ثقافات وقيم تسود في جماعات أخرى، ويظهر هذا التصادم بوضوح في المجتمع الأمريكي بسبب وجود الأفواج المتتابعة من المهاجرين.

شرط سيلين في التفسير: يرى سيلين أن مفهوم تنازع الثقافة لا يكفي بمفرده لتفسير اختلاف معدلات الإجرام، بل ينبغي النظر إليه داخل مجموعة متكاملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل، ويتخذ هذا التصارع أحد مظهرين.

المظهر الأول – التصارع الخارجي: يأتي من ناحية تداخل اتجاهات ثقافية خارجية يؤدي إلى صراع مستمر بين أساليب السلوك المختلفة الناجمة عن أساليب السلوك الداخلية.

- **الاستعمار:** حيث يفرض المستعمرون عناصر ثقافتهم على ثقافة المُستعمَر بالقوة
- **الهجرة:** التي ينتج عنها انتقال مبادئ وثقافات المهاجرين وسلوكهم إلى الدولة المهاجر إليها، وقد يكون سلوكهم غير مشروع وفقاً لقوانين الدولة الجديدة مثل الأخذ بالثأر دفاعاً عن الشرف
- **الاتصال في مناطق الحدود:** الذي يؤدي إلى تعارض سلوك أفراد الدولتين لاختلاف حضارتهما

المظهر الثاني – التصارع الداخلي: ينشأ نتيجة تنافر وعدم تجانس داخل المجتمع الواحد، ويدفع إليه وجود نوع من التميز الاجتماعي بين المجموعات السكانية التي تشكل لنفسها مجموعة من القيم الخاصة التي تتنافر مع القيم السائدة لدى التكتلات الأخرى، ويولد مزيداً من الصراع الاجتماعي ويكون مدعاة لظهور الجريمة.

مظهر الصراع:	التفصيل:
صراع الثقافة العامة مع الثقافات الجزئية	الصراع بين الثقافة أو المبادئ السائدة في المجتمع، وبين الثقافات الجزئية التي تسود الجماعات الفرعية الصغيرة، ومثال ذلك جرائم الثأر التي ترتكب في بعض المناطق كصعيد مصر، حيث لا تعد جرائم وفقاً لعاداتها، بينما تعد سلوكاً مخالفاً للقانون وفقاً للثقافة العامة.
صراع بين جيلين مختلفين	الصراع الثقافي الذي يجري بين أبناء جيلين مختلفين يؤدي إلى اضطرابات نفسية بين أطفال الجيل الجديد ويقودهم إلى الإجرام.

مزايا نظرية تصارع الثقافات: تتضمن النظرية بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فصراع الثقافات ينعكس على أفراد المجتمع ويسقط بعضهم في مهاوي الجريمة.

⚠ **عيوب نظرية تصارع الثقافات:** منها اقتصارها على عامل تصارع الثقافات وحده والمبالغة في أهميته، ومنها أن الصراع بين الثقافات لا يؤدي وحده إلى الجريمة، فلو صح ذلك لكان معناه أن ينساق كل أفراد المجتمع إلى ارتكاب الجرائم، ولكن الواقع يشهد بأن قلة فقط من الأفراد ترتكب الجرائم.

3 المبحث الثالث: النظرية الاقتصادية

هدف النظرية الاقتصادية: تهدف إلى الربط بين الظاهرة الإجرامية ومختلف الظروف الاقتصادية، أي محاولة إعطاء الجريمة تفسيراً اقتصادياً.

الجذور اليونانية والرومانية: تاريخياً تعود هذه المحاولات إلى الفلاسفة اليونانيين أفلاطون وأرسطو والرومان هوراس وفيرجيل

القرن السادس عشر – توماس مور: حاول توماس مور أحد الفلاسفة الخياليين الربط بين ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع الإنجليزي وبين الظروف الاقتصادية كانتشار الفقر والبطالة

بكاريا وفولتير: أشار مفكرون آخرون مثل بكاريا وفولتير إلى أن الجريمة وخاصة السرقة تتوالد بفعل الفقر

ماركس وإنجلز – 1848: ظهرت الصورة الحاسمة للتفسير الاقتصادي على يد كارل ماركس وزميله فردريك إنجلز على أثر إعلانهما بيان الحزب الشيوعي في عام 1848، ممهدين لقيام المدرسة الاشتراكية

الحتمية الاقتصادية: تقوم نظرية ماركس وإنجلز على مبدأ **الحتمية الاقتصادية** ، أي النظر للعامل الاقتصادي باعتباره العامل الوحيد في الدفع نحو الجريمة، ويفهم العامل الاقتصادي هنا على أنه النظام الرأسمالي بالتحديد.

آلية النظام الرأسمالي: يستند النظام الرأسمالي على المبادلة الحرة للسلع والخدمات، ويهدف الإنتاج والمبادلة إلى تحقيق أكبر قدر من الربح، ويسعى التاجر للحصول على أجود بضاعة بأرخص الأثمان وبيعها بأعلى سعر، حتى لو أدى ذلك إلى اللجوء إلى الغش والخداع.

المنافسة الحرة وأثرها: يحمي النظام فكرة المنافسة الحرة بين المنتجين، والتي تدفع الأفراد أحياناً لاتباع وسائل غير مشروعة لترويج بضاعتهم أو للتقليل من مكانة المنافسين، وقد

يكون ذلك دافعاً لارتكاب أفعال إجرامية مختلفة مثل النصب والغش والسب والقذف.

الطبقتان والجريمة كرد فعل: يخلق النظام الرأسمالي طبقتين، طبقة الرأسمالية المالكة لأدوات الإنتاج، وطبقة العمال التي تستغلها الطبقة الأولى، وتسعى طبقة العمال أحياناً للحصول على المال بالوسائل غير المشروعة، والجريمة ليست إلا رد فعل للحيف الاجتماعي الناتج عن هذا النظام.

مزايا النظرية الاقتصادية: لا يمكن إنكار دور النظرية الاقتصادية في لفت الأنظار إلى دور العامل الاقتصادي في الدفع إلى الجريمة، وإسهامها في تحديد سبل الوقاية منها عن طريق الإصلاح الاقتصادي، فهناك ارتباط واضح بين الظروف الاقتصادية والظاهرة الإجرامية.

مثال على أثر التطور الاقتصادي: التطور الاقتصادي ينعكس على تطور الجرائم، ومثال ذلك أن التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي في القرن التاسع عشر صاحبه تحول الإجرام من إجرام عضلي قائم على العنف إلى إجرام ذهني قائم على الدهاء.

1. **التركيز على عامل واحد:** التركيز على العامل الواحد في تفسير السلوك الإجرامي وإنكار أو إهمال غيره من العوامل الأخرى
2. **التعميم من جرائم معينة:** أن أصحابها اعتمدوا على جرائم معينة كالسرقة والكسب غير المشروع ثم عمموا هذه النتائج على جميع مظاهر السلوك الإجرامي الأخرى
3. **القصور عن تفسير بعض الجرائم:** أنها تصلح لتفسير جرائم المال، لكنها لا تصلح لتفسير باقي الجرائم كجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم العرض، والتي لا تتأثر إلا قليلاً بالتقلبات الاقتصادية

الربط المباشر بين الفقر والجريمة ومأخذاه: النظرية تؤكد على أن العوامل الاقتصادية السيئة كالفقر تمثل عاملاً أساسياً مباشراً في دفع الأفراد إلى السلوك الإجرامي، وهو ربط مباشر لا يمكن قبوله لسببين.

السبب:	الشرح:
الفقر حالة نسبية	تختلف باختلاف الأشخاص وحاجاتهم، لذا يصعب تحديد الحالة التي يكون عليها الفرد لعدم وجود أسس ومقاييس ثابتة لتحديد مفهوم الفقر.

الجريمة من غير الفقراء أيضاً

الدراسات أثبتت أن الجريمة كما تقترف من الفقراء، تقترف أيضاً من غير الفقراء من أشخاص ينتمون إلى الطبقة العليا ويشغلون مراكز محترمة، مثل رجال الأعمال وكبار التجارة والمستثمرين.

الفصل الثالث الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

سبب نشأة الاتجاه التكاملي: نشأ هذا الاتجاه لقصور التحليلات السابقة التي ركزت على عامل واحد أو حاولت تقديم تفسير جزئي لنمط إجرامي معين، فضلاً عن هيمنة فكرة الحتمية على النظريات السابقة.

أساس الاتجاه وطبيعته المزدوجة: لما كان السلوك الإجرامي ظاهرة فردية واجتماعية في ذات الوقت، يجب أن يأتي التفسير جامعاً لكلا الأمرين، فالظاهرة الإجرامية تنبع من إنسان يعيش في مجتمع، وهي فاعل وفعل، ولا يمكن اجتزاؤها في أحدهما فقط، ويجمع الاتجاه التكاملي بين الاتجاه التكويني والاتجاه الاجتماعي في إطار تفسير واحد تلتقي فيه عوامل شخصية بأخرى اجتماعية.

أهم نظريات الاتجاه التكاملي: يتوزع هذا الاتجاه بين نظريات عدة، أهمها: **نظرية أنريكو فيري**، و**نظرية دي توليو**، و**التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي**.

1 المبحث الأول: نظرية أنريكو فيري

أنريكو فيري – خلفيته وموقفه من لومبروزو: كان **أنريكو فيري** أستاذاً للقانون الجنائي بجامعة روما، وهو ما دفعه إلى عدم الاقتصار على جانب واحد في دراساته، وقد أيد فيري لومبروزو فيما ذهب إليه بشأن خصائص بعض المجرمين خاصة المجرم المعتاد الإجرام، وفيما قام به من دراسات، وعاب فيري على لومبروزو أنه اختصر أبحاثه على الاهتمام بالجانب الفردي فقط للظاهرة الإجرامية.

رؤية فيري لأسباب السلوك الإجرامي: يرى أن أسباب السلوك الإجرامي لا يمكن أن تنحصر في الخصائص البيولوجية أو النفسية للفرد، بل تعد العوامل البيئية أيضاً مصدراً لجزء كبير من هذه الأسباب، والعوامل البيولوجية أو النفسية لا تنتج تأثيرها الإجرامي إلا إذا صادفت بيئة اجتماعية مواتية تقود صاحبها إلى السلوك الإجرامي. والجريمة ليست مقدمة لنتيجة ما، وإنما هي نتيجة لمقدمات متنوعة في محصلة تضافر عوامل تكوينية واجتماعية وطبيعية.

١ **القاعدة الأولى في تفسيره التوفيقي:** أن الجريمة ليست ظاهرة محض بيولوجية ولا طبيعية ولا اجتماعية، بل هي نتائج تفاعل كل هذه العوامل مجتمعة.

٢ **القاعدة الثانية في تفسيره التوفيقي:** أن لدى كل مجرم، وفي كل جريمة، يوجد العامل السائد سواء أكان ينتمي إلى الدوافع البيولوجية أم الطبيعية أم الاجتماعية.

نوع العامل:	أمثلته:
عوامل داخلية تكوينية	مثل الجنس والسن والتكوين العضوي والعقلي والنفسي.
عوامل طبيعية	مثل المناخ والموقع الجغرافي أي المكان.
عوامل بيئية	مثل العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

⚖ **ترتيب الأهمية عند فيري:** رغم أن فيري لا ينكر دور العوامل الذاتية كالوراثة والمرض العقلي، إلا أنه يضع الأسباب والعوامل الخارجية الطبيعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في المقام الأول.

♟ **قانون التشبع الإجرامي:** خلص فيري إلى ما أسماه **قانون التشبع الإجرامي** ، ويعني أن اقتران ظروف اجتماعية وطبيعية معينة بعوامل شخصية خاصة ببعض الأفراد في مجتمع معين، من شأنه أن يفرز عدداً ثابتاً من الجرائم لا يمكن ارتكاب أقل أو أكثر منه، ويعني وجود هذا العدد أن المجتمع قد وصل إلى درجة التشبع بالإجرام، مثلما يتشبع السائل بقدر معين من مادة كيماوية.

الطائفة:	المضمون:
طائفة المجرمين بالميلاد	يتميزون بخصائص النموذج الإجرامي الذي قال به لومبروزو، ويختلف فيري مع لومبروزو في أنه ليس من الحتمية وقوع هؤلاء في مهاوي الجريمة، بل تتدخل عوامل اجتماعية وتدفع به إلى ذلك. وهاتان الطائفتان أي المجرمون بالميلاد والمصابون بخلل عقلي تغلب عليهما العوامل الداخلية، واقترح فيري لهما معاملة خاصة تقوم على تفريد الجزاء الجنائي، ومحوره الأساسي هو حماية المجتمع منهما.
طائفة المجرمين المصابين بخلل عقلي	يرجع إجرامهم إلى ما يعانونه من مرض عقلي، ويلاحظ اختلافهم من حيث درجة خطورة العرض وتأثير الوسط الاجتماعي.

تمهيد الطوائف الثلاث المرتبطة بالعوامل الخارجية: أما أولئك المجرمون الذين تحركهم العوامل الخارجية فهم ثلاث طوائف.

طائفة المجرمين بالاعتياد: قد تعودوا على ارتكاب الجريمة، وهم أشبه بالمجرمين المحترفين، ويرجع إجرامهم إلى غلبة تأثير العوامل الاجتماعية المحيطة بهم، ويرى فيري أن الظروف الاجتماعية مهما كانت قسوتها لا تقود إلى إجرام العادة إلا إذا اقترن بها ضعف تكويني أو مكتسب لدى الفرد

طائفة المجرمين بالصدفة: هم الجانب الأعظم من المجرمين، ويرجع إجرامهم إلى ضغط بعض الظروف الاجتماعية القاسية التي تتسم بالعرضية، وينزلقون فجأة في مهاوي الجريمة بسبب ضعف تكوينهم العضوي الذي يحول دون مجابهة هذه الظروف

طائفة المجرمين العاطفيين: أفراد يتسمون بحساسية مفرطة، يقدمون على السلوك الإجرامي تحت تأثير عوامل عارضة لا يمكنهم مقاومتها، وهم أقل طائفة خطورة على المجتمع

مزايا نظرية فيري: تمثل نظرية فيري ثورة في مجال الدراسات الإجرامية نظراً لشمولية رؤيته للظاهرة وإدراكه لدور العامل الاجتماعي، مع المناداة بفكرة تفريد الجزاء الجنائي.

عدم تفادي انتقادات لومبروزو: لم تتفاد الانتقادات التي وجهت لنظرية لومبروزو فيما يتعلق بفكرة المجرم بالميلاد أو المجرم المطبوع، وفيما يخص فكرة الجبرية أو الحتمية في وقوع الجريمة

إلغاء المسؤولية القائمة على الخطأ: المناداة بإلغاء المسؤولية القائمة على الخطأ وإلغاء العقوبات أمر لا يمكن قبوله

ضعف دقة تصنيف العوامل: تصنيفه للعوامل الإجرامية يفتقد إلى الدقة، فقد يرى البعض أنه يدخل الإنتاج الزراعي ضمن عوامل الوسط الطبيعي، بينما يرى في الإنتاج الصناعي أحد العوامل المتعلقة بالوسط الاجتماعي والبيئي

اعتراضات تصنيف الطوائف: تصنيفه لطوائف المجرمين يثير اعتراضاً، لاسيما طائفة المجرم بالميلاد التي انتقدت بشدة سابقاً

تمسكه بالحتمية: تمسك فيري بالحتمية في معرض تبيانه للعوامل الإجرامية

2 المبحث الثاني: نظرية الاستعداد الإجرامي عند دي توليو

جوهر النظرية: بينت هذه النظرية الكيفية التي من خلالها يحدث التفاعل بين الأسباب المتعددة في إنتاج الظاهرة الإجرامية، وتقوم على أن المجرم يتوافر لديه استعداد لعدم تقبل قواعد السلوك الاجتماعي، وهو ما يطلق عليه **الاستعداد الإجرامي** لدى الفرد.

طبيعة الاستعداد الإجرامي: الاستعداد الإجرامي حالة ساكنة لا تؤدي بالضرورة إلى ارتكاب الجريمة، ولكنه يخلق لدى الفرد ميلاً تجاه الإجرام، ولا يتحول هذا الميل إلى تنفيذ فعلي للجريمة إلا إذا اقترن وتفاعل مع عوامل أخرى خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة به. والجريمة ما هي إلا نتيجة تفاعل عوامل داخلية وعوامل خارجية، يترتب عليه خلل واضطراب نفسي يؤدي إلى الجريمة، ويحدث ذلك متى وصل الاضطراب الداخلي إلى حد تثور فيه النزعات الغريزية وتضعف معه السيطرة النفسية عليها.

دليل عدم توافره لدى الجميع: الاستعداد الإجرامي لا يتوافر لدى جميع الناس، بدليل أن الظروف الخارجية التي تثير النزعة الإجرامية لدى البعض لا تحدث نفس الأثر بالنسبة للأشخاص العاديين.

الاستعداد الإجرامي الأصيل: يتصف بالثبات والاستمرار، ويرجع إلى وجود خلل عضوي ونفسي لدى الفرد، ولا ينتقص من الاستعداد الأصيل قيام الشخص بارتكاب الجريمة عدة مرات كجرائم الاعتياد واحتراف الإجرام، ويسمى أصحاب هذا النوع المجرمين بحكم تكوينهم.

الاستعداد الإجرامي العارض: يرجع إلى عوامل داخلية وعوامل بيئية تضعف من قدرة الشخص في السيطرة على رغباته، فيندفع إلى ارتكاب الجريمة، ويحدث في حالة الانفعال الشديد بسبب اليأس أو الحقد أو الغيرة، ويزول هذا الاستعداد بزوال الانفعال، ويسمى المجرمون هنا بالمجرمين العاطفيين.

الناحية الأولى – الفحص الخارجي: يقوم على دراسة الأعضاء الخارجية للجسم للتعرف على ما يتوافر لديه من شذوذ، وقد لاحظ دي توليو تميز المجرمين بنسبة كبيرة من العيوب الجسمانية

MARA 01105405478

الناحية الثانية – الفحص الداخلي: يقوم على دراسة وظائف الأعضاء والغدد الداخلية للجسم كالجهاز الدوري والتنفسي والبولي والهضمي والتناسلي وإفرازات الغدد، وقد لوحظ وجود خلل في الجهاز البولي والعصبي لدى المجرمين بنسبة أكبر من غير المجرمين

الناحية الثالثة – الفحص النفسي: يقوم على دراسة الناحية النفسية للفرد للوقوف على مدى نشاط غرائزه وحاجاته، ويلاحظ أن المجرم غالباً ما يكون مصاباً بشذوذ في بعض الغرائز، وأمثلة ذلك شذوذ غريزة التملك الذي يؤدي لجرائم الاعتداء على الأموال، وشذوذ غريزة الدفاع الذي يؤدي لجرائم الاعتداء على الأشخاص، وشذوذ الغريزة الجنسية الذي يؤدي لجرائم الاعتداء على العرض

السلوك الإجرامي شأنه شأن المرض: الاستعداد الإجرامي يظل كامناً داخل الشخص إلى أن يوقظه ويتفاعل معه بعض العوامل والمؤثرات الخارجية، ويرى دي توليو أن السلوك الإجرامي شأنه شأن المرض، فكما أن الناس لا يصابون جميعاً بالأمراض رغم تعرضهم للميكروبات، بل يصاب بها من ضعفت مقاومته، كذلك السلوك الإجرامي، ويحدث السلوك الإجرامي نتيجة وجود خلل في تكوين المجرم العضوي والنفسي يجعله أقل قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية وأقل قدرة على كبح جماح غرائزه، وتقل أو تنعدم لدى المجرمين القوى المانعة من الجريمة أو ما يسمى الغرائز السامية.

نوعا العوامل المسببة لضعف التكيف عند دي توليو: يرجع دي توليو أسباب ضعف قدرة الفرد على التكيف إلى نوعين من العوامل.

النوع:	المضمون:
المشاعر العاطفية	التي ترجع إلى نمو عاطفي معيب بسبب عوامل داخلية تتصل بالطاقة الغريزية.
العيوب الجسمانية	الناجمة عن الوراثة أو خلل وظيفي ذي صلة بإفرازات الغدد والهرمونات، أو بالتهابات المخ.

تقسيم دي توليو العام: قسم دي توليو المجرمين إلى ثلاث طوائف كبرى وبداخل كل طائفة تقسيمات فرعية.

الطائفة:	المضمون والنماذج:
المجرم ذو التكوين الإجرامي	يقل مستواه العقلي والنفسي عن الشخص العادي من حيث الملكات النفسية والخلقية، ويتوافر لديه استعداد إجرامي أصيل يكشف عن كثافة القوة الدافعة للجريمة وتخلف قوى المنع منها، ويرجع إجرامه عادة إلى وجود شذوذ غريزي كمي وكيفي، يسهم في حدته عيب في التكوين العضوي أو خلل في الجهاز العصبي والملكات الذهنية. ونماذج هذه الطائفة أربعة: المجرم ذو التكوين الناقص الذي يرجع إجرامه لخلل موروث أو مكتسب في النمو العقلي يؤثر على قدراته، والمجرم ذو الاتجاه النفسي العصبي الذي تدفعه اضطرابات نفسية وعصبية، والمجرم ذو الاتجاه السيكوباتي الذي يدفعه وجود اختلالات في الشخصية تؤثر على إحساسه الخلقي، والمجرم ذو الاتجاه المختلط الذي يجمع في شخصيته بعض خصائص واضطرابات الأنواع السابقة.

المجرم المجنون: من تنعدم لديه القدرة على الإدراك والتمييز، بالإضافة إلى استعداد إجرامي ناشئ عن خلل عضوي أو نفسي، ويكون الجنون عاملاً يضاعف من قوة وحدة هذا الاستعداد، وإجرامه يرجع إلى عوامل تكوينية تتصف بالثبات والاستمرار وسابقة على الجنون، ولهذا فإن شفاءه من جنونه لا يحول دون معاودة نشاطه الإجرامي.

٣ التمييز بين المجرم المجنون والمجنون المجرم: المجرم المجنون ارتكابه للجريمة يرجع إلى تكوين كامن وسابق على الجنون، وشفاؤه لا يمنع عودته للجريمة، أما المجنون المجرم فسبب ارتكابه للجريمة هو إصابته بالجنون فقط، وشفاؤه يؤدي إلى زوال سبب الإجرام لعدم توافر استعداد إجرامي لديه.

المجرم العرضي أو بالصدفة: يرجع إجرامه إلى تأثير عوامل خارجية وبيئية، أزادت من القوة الدافعة للجريمة وأضعفت من القوة المانعة لها، ويزول الإجرام بزوال العامل أو المثير الخارجي، فلا يكرر هذا النوع جرائمه، ولا يتوافر لديه استعداد أو ميل إجرامي أصيل أو كامن، والعيب العضوي أو النفسي أي العامل الداخلي له دور ثانوي، وليس كفيلاً بمفرده أن يدفعه نحو الجريمة دون مثير خارجي، والظرف الخارجي الذي يخل بالتوازن هو ظرف استثنائي لا يمكن التكهن به مقدماً، وهو أقرب المجرمين إلى الشخص الطبيعي.

١ المجرم بالصدفة المحضة: يرتكب أفعالاً قليلة الأهمية تحت وطأة ظروف استثنائية بحتة مثل المخالفة

MENA 01105405478

2. **المجرم بالصدفة العاطفي:** يرجع إجرامه إلى خلل نفسي ناشئ عن ثورة انفعال عاطفية كمن يعتدي بالضرب نتيجة للاستفزاز

3. **المجرم بالصدفة الشائع:** يرجع إجرامه لفساد في العادات الاجتماعية أو سوء الصحبة، وهو النمط الغالب من المجرمين العرضيين

✅ **القبول الذي لقيته نظرية دي توليو:** لقيت نظرية دي توليو قبولاً في إيطاليا وترحيباً خارجها، ويؤيدها معظم الفقه في الدول العربية. ومن أسباب تأييد النظرية أنها استندت على أسس متينة من خلال سبر أغوار الجسم الإنساني للبحث عن الأسباب الدافعة للسلوك الإجرامي، وتجنبت النقد الذي وجه لنظرية لومبروزو التي اهتمت بشكل أعضاء جسم الإنسان الخارجية فقط، ولم تهمل العوامل الاجتماعية والظروف الخارجية، فالاستعداد الإجرامي تحركه البيئة والعوامل الخارجية فيتحقق السلوك الإجرامي.

⚠ **التمسك المطلق بالاستعداد السابق:** تمسكها المطلق بفكرة الاستعداد السابق للإجرام لدى كافة المجرمين، وهذه الفكرة لا تصدق على جميع أنواع الجرائم، خاصة الجريمة المصطنعة التي تختلف حسب الزمان والمكان والقيم السائدة، فهي تصلح لتفسير ما يطلق عليه تعبير الجريمة الطبيعية مثل القتل والسرقة، ولا تصلح للنوع الآخر مثل إغفال واجب التبليغ عن مولد طفل

⚠ **إحالة الظاهرة الإجرامية إلى ظاهرة مرضية:** اعتبار الجريمة ترجع إلى تكوين إجرامي أي خلل عضوي ونفسي، مما يسمح بالقول إن المجرم شخص مريض، مما يحيل الظاهرة الإجرامية إلى ظاهرة مرضية، وهذا يتعارض مع نتائج الدراسات التي تثبت أن نسبة المرض ضئيلة بين المجرمين

⚠ **سرعة الاستنتاج والتعميم:** لجؤها إلى سرعة الاستنتاج والتعميم في التفسير، مثل القول بأن التهابات المخ والاضطرابات العاطفية هي السبب الوحيد للإجرام

⚠ **الاعتماد على عينة قليلة:** اعتمادها على فحص عدد قليل من المجرمين فحصاً إكلينيكياً، ولا يجوز معها استخلاص قانون عام، كما لم تلجأ إلى استخدام المجموعة الضابطة

⚠ **الاستغناء عن العوامل الاجتماعية:** أنها تقود إلى اعتبار العوامل الاجتماعية غير كافية بمفردها لدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة، وهذا القول لا يمكن التسليم بصحته في جميع الفروض، لأنه قد ترتكب الجريمة تحت تأثير العوامل الخارجية وحدها، ومثال ذلك الزوج الذي يقتل زوجته متلبسة بالزنا، فإنه يرتكب جريمته تحت تأثير ظروف وعوامل خارجية دون أن يتوافر لديه استعداد إجرامي سابق، مع إمكانية القول بتوافر استعداد إجرامي عارض تمت إثارته

3 المبحث الثالث: التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي

🏛 **حرص الإسلام على بناء مجتمع سليم:** حرص الإسلام منذ فجره على بناء مجتمع سليم، وكان للفرد النصيب الأوفى في مهمة البناء والإعداد، ويستمد الدين الإسلامي أحكامه ونظمه من كتاب الله وسنة نبيه، والكون وما فيه يسير بدقة متناهية وبنظام متزن وقوانين ثابتة، وكل جزء فيه له نظمه وقواعده، ولزم للإنسان نظام وقواعد يسير عليها في تدبير شؤون حياته وتضبط تصرفاته مع نفسه والآخرين.

🔀 **نوعا الضوابط التي وضعها الخالق:** فوضع الخالق الأسس والقواعد والضوابط التي يسيرون عليها، منها ما هو منظم لعلاقة العبد بربه، ومنها ما هو منظم لعلاقة الفرد مع نفسه ومع الآخرين.

⚖ **نظرة الإسلام للإنسان:** الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه **روح وجسد** ، ولا يجب إهمال جانب على حساب جانب آخر، ويضع ضوابط أخلاقية للغرائز والدوافع.

❓ **طبيعة تكوين الإنسان في الإسلام:** طبيعة تكوين الإنسان فيها استعداد لفعل كل من الشر والخير، وتتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة، والأمر الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هو ما تتجه إليه إرادته، وما يقع عليه اختياره لطريق الخير أو الشر.

★ **ما وهبه الله للإنسان:** وهب الله الإنسان **العقل** ليميز بين الخير والشر، كما منحه **حرية الإرادة والاختيار** ليختار الطريق الذي يريده لحل هذا الصراع.

حال النفس:	التعريف:

NARA 01105405478

النفس الأمارة بالسوء	تميل عن طبيعة الفطرة فتأمر صاحبها بالشر وتسول له الإقدام على فعله، وتغويه بارتكاب المحرمات «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ» .
النفس المطمئنة	التي لا تأمر صاحبها إلا بالخير وتنهاه عن كل شر، ما دامت متصلة بالله وحده قولاً وعملاً، وذلك بالتزود بالطاعات واجتناب المنهيات.

النفس اللوامة: التي تلوم صاحبها عن ارتكابه الخطأ أو الإقدام على فعل لا يتوافق مع الصلاح والتقوى.

الإسلام دين وقاية: تعاليم الإسلام تركز على المقومات الأساسية للوقاية من كل ما يضر الإنسان، ومنها الجريمة والانحراف، وذلك من خلال تقوية القلوب بالإيمان، ويرجع الدين الإسلامي السلوك الإنساني بصفة عامة ومنها السلوك المنحرف إلى حالة القلب المعنوية والروحية عند الإنسان وارتباطها بقوة إيمانه واجتنابه المحرمات.

الوقاية من الجريمة مسؤولية الجميع: لا ينحصر التفسير الإسلامي للجريمة والوقاية منها على الجانب الفردي، فالفرد لابد له من نظام يعمل به ويحكمه ويضبطه في مجتمع يعيش فيه، والوقاية من الجريمة في الدين الإسلامي هي مسؤولية الجميع وعملية مشتركة لدى الجميع، وليست قاصرة على الفرد أو المجتمع أو النظام الحاكم.

MIARA 01105405478

الباب الثالث: عوامل الإجرام

المحاور الاتية

عوامل الإجرام الداخلية	عوامل الإجرام الخارجية

الفصل الأول عوامل الإجرام الداخلية:

المقصود بعوامل الإجرام الداخلية: الظروف المتعلقة بشخص المجرم وتكوينه العضوي والنفسي والعقلي، والتي لها دخل في الجريمة قريبًا أو بعيدًا. وهي تتضافر وتتداخل في تأثيرها على السلوك الإجرامي، فلا يصح إرجاع الجريمة إلى عامل واحد منها؛ لأن الشخصية تتكون من مجموعها ومن التأثيرات المتبادلة بينها.

1 المبحث الأول: الوراثة وتأثيرها على الإجرام

مفهوم الوراثة: انتقال خصائص معينة من السلف إلى الخلف بالتناسل، أي باتحاد خلية منوية ببويضة أنثى، فتنتقل خصائص الأصل إلى الفرع منذ تكوين الجنين.

السؤال المطروح في علم الإجرام: هل ينتقل الإجرام أو الاستعداد له من الأصل إلى الفرع؟ وليس المقصود وراثة الجريمة ذاتها، بل وراثة **إمكانيات أو اتجاهات** متهيئة لارتكابها إذا صادفتها ظروف معينة.

الاتجاه القديم:	المضمون:
الاتجاه الأول	ميراث خصائص إجرامية بدنية أو عقلية أو نفسية يقود حتمًا إلى الجريمة، وهو فحوى نظرية لومبروزو عن المجرم بالميلاد.
الاتجاه الثاني	إنكار دور الوراثة ردًّا للإجرام إلى عوامل بيئية.

الرأي المعاصر: شاب الاتجاهين التطرف، إذ ما ينتقل ليس خصائص إجرامية بل إمكانيات قد تولّد الاستعداد للجريمة، ومن ثم يرى المعاصرون أن الإجرام ثمرة مجموعة عوامل من بينها هذه الإمكانيات.

أساليب دراسة الصلة بين الوراثة والإجرام: تُدرس الصلة بين الوراثة والإجرام بثلاثة أساليب: **شجرة العائلة**، و**الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين**، و**دراسة التوائم**.

أولًا – شجرة العائلة (المضمون): يقوم هذا الأسلوب على تتبع عائلة معينة لبيان انتشار الإجرام بين أفرادها.

الدراسة:	النتائج:
عائلة جوك الأمريكية	كان أصلهم المشترك مدمن خمر وزوجته مشتهرة بالسرقة، وضمت ذريتهم على مدى سبعة أجيال 709 أشخاص بينهم عدد كبير من القتلة والسارقين والداعرات ومدمني الخمر والمتشردين والمصابين بأمراض عقلية.
عائلة كاليكاك (جودارد)	أنجب الجد الأكبر من امرأة سيئة السمعة ابنًا أنجب 480 فردًا غلب عليهم الانحراف والإجرام وإدمان الخمور، بينما لم تظهر هذه الانحرافات في ذريته من زوجته طيبة السمعة، وهو ما دفع للتأكيد على دور الوراثة.

تقييم دراسة شجرة العائلة: يؤخذ عليه إغفاله دور البيئة، إذ قد يرجع إجرام الأبناء لبيئة متهيئة للسلوك الإجرامي؛ فضلًا عن عدم اتباع المنهج العلمي، وتجاهل قوانين الوراثة، والاكتفاء بالعامل الوراثي في التفسير.

ثانيًا – الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين (المضمون): تمتد إلى أقارب المجرم كالإخوة والأعمام والأخوال، وتختار مجموعة غير منتقاة لتفادي أثر البيئة الواحدة.

1. **الأسلوب الأول:** اختيار مجرمين لبيان انتشار الإجرام بين أسلافهم وأقاربهم
2. **الأسلوب الثاني:** اختيار شواذ لبيان انتشار الإجرام في أسرهم

البحث:	المضمون:
دراسة تميل	أجراها على مجرمين عائدين وآخرين ارتكبوا الجريمة مرة واحدة وغير مجرمين، وشملت نحو 20000 من أقاربهم.
دراسة جورنج	استدل على نقل الاستعداد الإجرامي بأن الأبناء الذين عاشوا بعيدًا عن آبائهم ظهرت لديهم النسبة نفسها من الإجرام التي ظهرت لدى

من عاشوا في كنف عائلاتهم.

⚠ **تقييم الدراسة الإحصائية:** من الصعب الجزم بدور الوراثة وحدها وإهمال باقي العوامل، خاصة أثر البيئة.

👥 **ثالثًا – دراسة التوائم (المضمون):** تقوم على نوعي التوائم: **المتماثلة** الناشئة عن تلقيح بويضة واحدة ثم انقسامها، ويتشابه أفرادها في أغلب الخصائص؛ و**غير المتماثلة** الناشئة عن تلقيح بويضتين، ونسبة التشابه فيها أقل.

🧪 **نتائج الدراسة:** خلص باحثون كجوها نزلائج والاجراس وروز انواف إلى تأكيد دور الوراثة في الدفع للسلوك الإجرامي، خاصة في المتماثلة، وإلى اختلاف الاستعداد في غير المتماثلة لاختلاف خصائصها الوراثية؛ بيد أنه يجب الحذر من تعميم النتائج لعدم تفسير الحالات التي لا يتحقق فيها التوافق بين المتماثلة، وهو ما يدل على دور هام للبيئة.

⚠ **قلة عدد التوائم:** بما لا يسمح بتعميم النتائج

⚠ **انتقاء المجموعات:** بما يتنافى مع أساسيات الإحصاء

⚠ **الشك في تقسيم:** التوائم إلى حقيقية واعتبارية في كثير من الحالات

⚠ **نسبة التوافق:** نسبة التوافق بين الحقيقية نحو الثلثين والاختلاف نحو الثلث، وهي نتيجة لا تسمح بالجزم بأن للوراثة الدور الحاسم

2 المبحث الثاني: السلالة

🌍 **مفهوم السلالة:** مجموعة الصفات والخصائص التي تميز بين الجماعات الإنسانية، وهي وراثة جماعية ترث بها الجماعة صفات الآباء والأجداد، وتشمل خصائص جسمانية ظاهرية كشكل الرأس ولون البشرة، وأخرى نفسية داخلية تسمى شكل الفكر أو العقلية.

⊘ **نفي الدليل العلمي على استعداد سلالة بعينها:** لا يوجد دليل علمي يقطع باستعداد إجرامي لدى سلالة بعينها، فكل المجتمعات تضم الصالح والفاسد.

🔺 **وسيلتا دراسة أثر السلالة:** تُدرس بوسيلتين: **دراسة الإجرام لدى سلالات تقيم في دول مختلفة**، و**مقارنة حجم ونوع الإجرام لسلالات تقيم في إقليم واحد.**

MARA 01054054478

الوسيلة الأولى – سلالات في دول مختلفة: ذكر **هوتون** أن لكل سلالة نصيبها من الإجرام، وتختلف فيما بينها نوعًا وعددًا: فالسود وسكان دول البحر الأبيض المتوسط في مقدمة مرتكبي القتل، والإسكندنافيون في مقدمة مرتكبي الغش والتزوير والسرقة دون عنف، وسكان جبال الألب يكثر بينهم السرقة بالعنف.

- **المأخذ الأول:** اختلاف الإحصاءات القومية وطريقة إعدادها من دولة لأخرى
- **المأخذ الثاني:** ما يُعد جريمة في دولة قد لا يُعد كذلك في أخرى
- **المأخذ الثالث:** اختلاف الظروف الاجتماعية في الدول محل الدراسة، فيستحيل معه عقد مقارنة على أساس السلالة

النتيجة: فشلت هذه الوسيلة في إيضاح أثر السلالة على الإجرام.

الوسيلة الثانية – سلالات في إقليم واحد: تقوم على الإحصاءات الجنائية لدولة يعيش على أرضها مجموعات من أكثر من سلالة.

البيان:	المضمون:
إجرام الأجانب في أمريكا	كان إجرام المهاجرين الأوروبيين ممن لا يحملون الجنسية أقل من إجرام الأمريكيين المولودين بها، بينما ارتفع إجرام أبنائهم المولودين في أمريكا عن إجرام آبائهم.
إجرام الأجانب في فرنسا	ثبت أن إجرام المهاجرين من شمال أفريقيا يزيد مرة ونصف عن إجرام الفرنسيين.

- **ملاحظة أولى:** الأجانب يخضعون لرقابة شرطية أدق
- **ملاحظة ثانية:** ينشأ صراع بين ثقافتهم وثقافة دولة المهجر
- **ملاحظة ثالثة:** أغلبهم من الرجال

إجرام الزنوج	البيان «أمريكا»
عام 1945م	بلغت نسبة الأحكام ضد الزنوج 3,208% من المجموع الكلي.
عام 1960م	خلص إلى أن 71% من جرائم القتل ارتكبها الزنوج.

التفسير الأول – الظروف المعيشية: يعيشون في أحياء منعزلة ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي منخفض فيتعذر تكيفهم

التفسير الثاني – المعاملة غير العادلة: اختلاف تطبيق القانون بين البيض والزنوج

التفسير الثالث – اختلاف السلالة: تفسير مرفوض يقوم على أن الزنجي أقل تقديرًا لعواقب الأمور وفعّال لا يقاوم الانفعال، ورُفض لأنه قناع تختبئ خلفه النزعة العنصرية، ولأن التحليل العلمي الموضوعي يستبعد أي صلة بين السلالة والإجرام

3 المبحث الثالث: النوع

الاتفاق والاختلاف بين الباحثين: يجمع الباحثون على اختلاف كبير بين إجرام المرأة والرجل، ويختلفون في نسبة هذا الاختلاف وتفسيره.

الدولة:	نسبة إجرام المرأة من الإجرام الكلي:
مصر (1970م)	4%
فرنسا (1969م)	10%
ألمانيا (إحدى السنوات)	14%
الولايات المتحدة	6%
سويسرا	12%

تقدير عام للفارق: تؤكد الإحصاءات في جميع الدول أن جرائم المرأة تقل كثيرًا عن جرائم الرجل، ويقدر البعض أنها تعادل نحو 1/10 منها.

الرأي القائل بأن الاختلاف ظاهري وحججه: يرى بعضهم أن الاختلاف ظاهري، محتجًا بأن المرأة كثيرًا ما تكون الباعث الخفي على جرائم يرتكبها الرجال، وأن الفارق يقل لو اعتُبرت الدعارة جريمة، وأن جرائم النساء تتضاعف كلما خاضت الحياة الاجتماعية وقاسمت الرجل أعماله، وأنها تفوق إجرام الرجال في الحروب والقلاقل السياسية.

الرد الأول: دفع الرجل للجريمة لا يعني مسؤولية المرأة عنها

الرد الثاني: الفارق لا يضيق حتى حيث تُعد الدعارة جريمة

MARA 01054054

الرد الثالث: النسبة لم تتغير ملحوظًا في البلاد التي خرجت فيها المرأة للعمل

الرد الرابع: ارتفاعها في الحروب استثنائي لا يرقى لمرتبة القاعدة

حقيقة الاختلاف – الطابع المتجرد من العنف: الاختلاف لا يقف عند التباعد النسبي، فإجرام النساء يتخذ طابعًا **متجردًا من العنف** يتميز به عن إجرام الرجال.

1. **الدليل الأول:** قلة إقدام المرأة على الجنايات المضرة بالمصلحة العامة أو ضد الأشخاص أو الأموال، وكون مساهمتها فيها تبعية لا أصلية
2. **الدليل الثاني:** ارتفاع نسبة ارتكابها الأفعال التي لا تتطلب مجهودًا عضليًا كبيرًا في الجرائم المتوسطة كالسرقات البسيطة والنصب وخيانة الأمانة والقذف والسب
3. **الدليل الثالث:** استعياضها عن الجهد بوسائل سهلة تحقق النتيجة نفسها كالقتل بالتسميم والإجهاض بتعاطي مواد مؤثرة

النظرية:	المضمون:
الأخلاقية	ترجع الاختلاف لتفاوت الجنسين في النواحي الأخلاقية والقيمية، فالمرأة أكثر خلقًا واحترامًا وتمسكًا بتعاليم الدين.
الشخصية أو الذاتية	ترجعه لعوامل كامنة داخل الجنسين، فطبيعة تكوين المرأة البيولوجي مختلفة، وإجرام الرجل إيجابي وإجرام المرأة سلبي، وتكوينها النفسي يتأثر باضطرابات العادة الشهرية والحمل، وقد يدفعها التوتر العصبي لجرائم كسرقة البضائع والاعتداء على رجال السلطة والإيذاء البدني.
الاجتماعية	توجهت للبيئة والعوامل الخارجية، ففي المجتمعات التي يتصدرها الرجال تبقى المرأة بالمنزل وتنعدم مشاركتها الاجتماعية وتبعد عن المؤثرات الإجرامية، ومثاله أن إجرام المرأة في اليابان لا يتجاوز 7% من إجرام الرجل.

تقييم الأخلاقية: تفتقر للدليل والواقع يخالفها

تقييم الشخصية: تصلح لتفسير الاختلاف النوعي في بعض الجرائم لكنها تعجز عن تفسير كل مظاهره كارتفاع مساهمة النساء في سرقات المتاجر وفي الحروب

تقييم الاجتماعية: صحيحة في تفسيرها البيئي لكنها تعجز عن تفسير ارتفاع إجرام الرجال حتى في البلاد التي تساوي بين الجنسين مساواة مطلقة

الخلاصة في تفسير الاختلاف: الذاتية والاجتماعية تكمل إحداهما الأخرى، وهو أقرب الطرق لتفسير مقبول للاختلاف كما ونوعًا؛ فالجنس ليس عاملًا مؤثرًا في ذاته، بل عامل مساعد لمتغيرات ذاتية وبيئية تؤثر في السلوك الإجرامي.

4 المبحث الرابع: السن

أثر السن في ظاهرة الإجرام: لمراحل تطور الإنسان وما يصحبها من تغير في التكوين العضوي والنفسي والبيئة أثر في ظاهرة الإجرام.

السن:	نسبته من مجموع المجرمين (مصر عام 1969م):
من 7 إلى 15 سنة	1.2%
من 15 إلى 20 سنة	16.4%
من 20 إلى 30 سنة	34.2%
من 40 إلى 50 سنة	17.3%
من 50 إلى 60 سنة	5.7%
فوق الستين	2.5%

المرحلة:	المضمون والجرائم الغالبة:
الطفولة (من الميلاد إلى 12 سنة)	أقل الفترات جرائم.
المراهقة أو الحداثة (12 إلى 18 سنة)	يزداد الإجرام بتقدم عمر الحدث، مع تغييرات فسيولوجية ونفسية وظروف بيئية تؤثر في سلوكه؛ فتزداد قوته البدنية، ويزيد إفراز الغدد خاصة النخامية والدرقية المؤثرة في رغبة الاعتداء، وتنشط غريزته الجنسية، وينمو حب المغامرة، وتتغلب العاطفة على العقل، وتضعف قدرته على ضبط النفس. ويتميز إجرامه بطغيان الاعتداء على الأموال والإيذاء البدني كالضرب والجرح والاعتداء على العرض.

المرحلة:	المضمون والجرائم الغالبة:
النضوج المبكر (18 إلى 25 سنة)	أخطر الفترات وأشدها خصوبة إجرامية ويستأثر بربع الإجرام الكلي، وأهم جرائمه السرقة والاعتداء على العرض والحياة وسلامة الجسم والإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة.
النضوج الحقيقي (25 إلى 50 سنة)	تستقر حياة الفرد وتخف حدة الإجرام، والجرائم الغالبة فيه السرقة وخيانة الأمانة والنصب والرشوة والاعتداء على المال العام، ثم تزداد في نهايته جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالقذف والسب محلًا للعنف.

مرحلة الشيخوخة (من 50 سنة حتى الوفاة): يقل الإجرام بتقدم العمر، غير أن نوازع الإجرام قد تستمر بعد الخمسين، وقد تنشأ دوافع جديدة كالخلو من الوازع الديني والشعور بالوحدة والحاجة وعقوق الأبناء، وقد يتجه الشيخ للجريمة بوسائل غير مباشرة مستخدمًا قواه الذهنية كالتحريض والتخطيط.

5 المبحث الخامس: المرض

أثر المرض بصفة عامة: تؤثر الأمراض في التكوين العضوي والنفسي الذي يؤثر بدوره في التصرفات الاجتماعية، وقد يكون أثرها **مباشرًا** في السلوك الإجرامي، أو **غير مباشر** بإضعاف طاقة الفرد وقدرته على العمل فيلجأ للجريمة لتوفير المال.

أقسام الأمراض ذات الصلة بالسلوك الإجرامي: تُقسم الأمراض ذات الصلة إلى: **عضوية، وعقلية، وعصبية، ونفسية.**

1 المطلب الأول: الأمراض العضوية

تعريف المرض العضوي: هو الذي يصيب عضوًا أو جهازًا بالخلل.

المرض:	أثره:
الزهري	يؤثر في الجهاز العصبي فيضطربه وقد يؤدي لأمراض عقلية كالصرع، ويضعف سيطرة المريض على رغباته.
السل	يزيد الخلل النفسي والعضوي والاستعداد الإجرامي، ويثير الدوافع الجنسية إثارة غير طبيعية فيفسر زيادة الجرائم الجنسية والعنف، وأبحاث

دي توليو أثبتت أن نسبة المصابين به من المجرمين 20% ممن درسهم.

المرض:	أثره:
الحمى (التيفود والملاريا والحمى المخية الشوكية)	تسبب اضطرابات في الإدراك والإرادة كاضطراب الذاكرة وشرود التفكير، وأخطرها الحمى المخية الشوكية إذ تفقد المريض التحكم في أفعاله وتسرع اندفاعه فتسهل جرائم العنف والعرض.
إصابات الرأس والتهاب الأغشية المخية	تحدث اضطرابات وأمراضًا نفسية خطيرة قد يتأخر ظهورها سنوات، وأهم آثارها ضعف السيطرة على الغرائز لاسيما الجنسية والميل للعنف.
اضطراب الغدد	يؤثر في شخصية الإنسان وسلوكه وقد يدفعه لبعض الجرائم.

٢ المطلب الثاني: الأمراض العقلية

تعريف المرض العقلي: اضطرابات مكتسبة تصيب الملكات الذهنية بعد المولد فتؤثر في شخصية المريض وكيانه النفسي فيفقد توازن السلوك، وتجعله أكثر استعدادًا للجرائم وأسرع اندفاعًا إليها.

الصورة:	المضمون وأثرها:
الصرع	نوبات يفقد فيها المريض وعيه ويتعرض لدوافع لا يقاومها، ومنه الصرع النفسي بلا نوبات بدنية، وفي الحالتين يؤدي لجرائم بأنواعها.
جنون الهوس والاكتئاب أو الذهان الدوري	نوبات الهوس تنقلب غضبًا وهيجانًا قد يؤدي للجريمة، ونوبات الاكتئاب تنشأ من إغراق النفس في الهموم وقد تدفع لعنف كإيذاء الغير أو تحطيم الأشياء وقد تصل للقتل والانتحار.

الصورة:	المضمون وأثرها:
البارانويا	حالة ذهانية بالأوهام والهذيان والمعتقدات الخاطئة كهذيان الاضطهاد والعظمة والغيرة، وتستمد خطورتها من جرائم يرتكبها المريض بدافع الهذيان دون سند واقعي، كمن يقتل زوجه أو خطيبته بارانويا الغيرة.
انفصام الشخصية	الأكثر انتشارًا ويعني انقسامها وعدم انتظامها، وأعراضه الانسحاب من الحياة الاجتماعية والانطواء والعزلة مع الهلاوس والهذيان،

ويعد أخطرها وأكثرها صلة بالجريمة، وتشكل جرائم الإيذاء أكثر الجرائم شيوعًا بين مرضاه.

الجنون وعبرة المسؤولية الجنائية: الجنون اضطراب شديد يفقد الوعي والإدراك، ومنه **المطبق** الذي يزيل العقل والتمييز ويلغي الإدراك والإرادة، و**المتقطع** الذي يعتري الشخص في فترات وتنعدم مسؤوليته الجنائية فيها. والعبرة في المرض العقلي المانع للمسؤولية **فقده الإدراك أو الإرادة أو إنقاصهما** حسب الأحوال.

٣ المطلب الثالث: الأمراض العصبية

تعريف الأمراض العصبية: خلل يصيب الجهاز العصبي فينحرف نشاطه.

المرض:	المضمون وأثره:
الهستيريا	اختلال عصبي ينشأ عنه اضطراب العواطف وضعف سيطرة الإرادة، وقد تكون سببًا لجرائم كالقتل العاطفي وسرقة المعروضات والبلاغ الكاذب.
اليقظة النومية	يقوم فيها المريض أثناء نومه بأفعال تنفيذًا لصور ذهنية دون إحساس بما يفعل.

المرض:	المضمون وأثره:
النوراستينيا	ضعف عصبي يضعف الإرادة فلا يقوى على مقاومة دوافع الجريمة.
القلق	شعور بعدم الاستقرار تسيطر عليه المخاوف وقد يدفعه لسلوك شاذ كاغتيال مال الغير دون حاجة (جنون السرقة) أو إشعال الحريق (جنون الحريق).

المسؤولية إن كانت الأمراض عديمة الأثر: المسؤولية كاملة

المسؤولية إن كان التأثير جزئيًا: المسؤولية مخففة

المسؤولية إن أزالت الإدراك والإرادة: انعدام المسؤولية الجنائية

٤ المطلب الرابع: الأمراض النفسية

تعريف الأمراض النفسية: خلل يصيب القوى النفسية كالغرائز والعواطف فتنحرف.

السيكوباتية: اضطراب يجعل الشخص موقف العداء أو عدم الاكتراث للقيم السائدة.

1. **الخصيصة الأولى:** عجزه عن التحكم في غرائزه فيندفع لإشباعها دون مقاومة إرادته
2. **الخصيصة الثانية:** انحراف سلوكه الاجتماعي فيرتكب أعمالًا عدائية كالكذب والغش وخلف الوعد دون عبء بالمسؤولية
3. **الخصيصة الثالثة:** قد يسرق وهو غني لمجرد اللذة
4. **الخصيصة الرابعة:** أنانيته المفرطة حتى مع أسرته

السيكوباتية الجنسية: صورة من صور السيكوباتية، وهي خلل في الغريزة يؤدي للشذوذ وارتكاب جرائم العرض والمخلة بالآداب.

طبيعة السيكوباتية وأثرها: السيكوباتية عيب تكويني يولد مع الشخص ويلازمه، وإقدام السيكوباتي على الجريمة مرة لا يحول بينه وبين معاودتها حتى يصير معتادًا.

المسؤولية الجنائية للسيكوباتي: لا تعد السيكوباتية مانعًا من المسؤولية الجنائية؛ لأنه يحتفظ بقواه العقلية ويسأل عن أفعاله.

6 المبحث السادس: تعاطي الخمور والمخدرات

طبيعة العلاقة بين التعاطي والإجرام: يُعد التعاطي والإدمان عاملًا إجراميًا في ذاته، وتصل العلاقة بينهما وبين الإجرام لعلاقة **سببية**، إذ تجعل الشخص أكثر اندفاعًا للسلوك الإجرامي وأقل حساسية للعقبات.

جوانب العلاقة المتعددة: تؤثر في إجرام الشخص مباشرة وغير مباشرة، وفي أسرته، وفي سلالته أي فروعه.

أولًا – الأثر على إجرام الشخص: تؤثر المواد الكحولية والمخدرة في الوظائف العقلية والإرادة وتثير الانفعالات، فيعجز الشخص عن التحكم في الدوافع لأفعال إجرامية عنيفة، وتساعده على الإصابة بأمراض نفسية وعصبية وتسهل إصابته بأمراض عقلية، وتبدو خطورتها أشد عند من لديه تكوين إجرامي خفي.

ثانيًا – الأثر غير المباشر على الشخص وأسرته: تؤثر بطريق غير مباشر بتسهيلها مؤثرات بيئية؛ فسوء الوضع الاقتصادي للمدمن وأسرته يزداد، ويؤثر السكر في طاقته

الإنتاجية، فيلجأ للجريمة لإشباع رغبته أو تعويض نقص دخله، وتكثر جرائم الأموال والتشرد والجرائم ضد الآداب والدعارة.

ثالثًا – الأثر على الفروع: إدمان الأصول يؤثر في الفروع في صور مختلفة: في إجرامهم وإدمانهم، وفي عوارض النقص النفسي والاستعداد لنمو الخلل النفسي والأمراض العصبية، وفي الضعف التكويني؛ إلا أن حدود العلاقة وسببها غير واضحة، فقد ترجع للعامل الوراثي أو لعوامل بيئية كآثار الإدمان الاقتصادية والاجتماعية على بيئة الفروع.

الفصل الثاني عوامل الإجرام الخارجية:

مضمون العوامل الخارجية وطبيعتها: تتناول ما يرجع إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها الفرد، فهي مستقلة عن شخصه وخارجة عن كيانه، لكنها تؤثر في تحديد معالم شخصيته وتوجيه سلوكه، ويُطلق عليها **العوامل البيئية** ؛ وإذا رُبطت علاقة بينها وبين الإجرام وُصفت البيئة بأنها إجرامية.

أقسام العوامل الخارجية: هي عديدة ومتنوعة لاختلاف عناصر بيئة الأفراد، وتُقسم إلى: **طبيعية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية.**

1 المبحث الأول: العوامل الطبيعية

مضمون العوامل الطبيعية: تتناول العناصر الجغرافية المحيطة بالإنسان وأثرها المباشر في أنماط الجريمة وتنوعها الزماني والمكاني. وهي عناصر لا دخل له في وجودها:
التضاريس ، و **الرياح** ، و **الأمطار** ، و **الرطوبة** ، و **تعاقب الفصول** ، و **الليل والنهار** ، و **درجات الحرارة وتنوعها** بين ارتفاع وانخفاض واعتدال.

درجات الحرارة وقانون كتيلية الحراري: أدى تعاقب الفصول واختلاف الحرارة لتنوع الظاهرة الإجرامية حجمًا ونوعًا زمانيًا ومكانيًا. وقد أظهرها علميًا البلجيكي **كتيلية** واضعًا **القانون الحراري للإجرام** بعد دراسته الإحصاءات الجنائية في النصف الأول من القرن الماضي، فلاحظ أن جرائم الأشخاص كالقتل والضرب والجرح يزداد معدلها صيفًا، بينما تزداد جرائم الأموال شتاءً. ويرتبط بذلك تنوع مكاني: فجرائم الأموال تزداد في شمال أوروبا لبرودته، وجرائم الدم في جنوبها لحرارته.

MARA 01105405478

نتائج دكستر وإسهامه: في الولايات المتحدة توصل باحثون كـ **دكستر** لنتائج مماثلة، وأوضح أثر الطقس في الحالة النفسية للإنسان ومن ثم في سلوكه، وأثر عناصر البيئة الجغرافية من حرارة وبرودة وضغط جوي ورطوبة ورياح وأمطار في الجريمة حجمًا ونوعًا.

العنصر:	الأثر:
التضاريس	تؤثر الجبال والسهول في عقلية السكان ونمط حياتهم، وهو ما ينعكس في أنماط الجرائم، كما يظهر لدى سكان المدن الساحلية والحدود بعض الجرائم التي لا تقع في غيرها.
الرياح	أثبت دكستر تلازمًا بين الرياح المعتدلة وانخفاض جرائم مهاجمة الأشخاص بسلاح.

العنصر:	الأثر:
الأمطار	أثبت دكستر تلازمًا بين الأمطار وانخفاض جرائم العنف.
الرطوبة	كلما زادت الرطوبة قلت جرائم العنف، وكلما قلت وازداد الجفاف انتشرت جرائم الحريق العمد والإهمال.

أولًا – النظرية الطبيعية (المضمون): ترى صلة مباشرة بين ارتفاع الحرارة وارتفاع معدل جرائم العنف؛ لأن شدتها تزيد حيوية الجسم وحدة طبعه فيصير الفرد سريع الاستثارة حاد ردود الفعل عنيفها، وتقوى عواطفه وغرائزه الجنسية، فيرتفع معدل جرائم العنف والجرائم الجنسية صيفًا. وتفسر ارتفاع جرائم الأموال شتاءً بطول الليالي التي تسهل ارتكابها ليلاً.

- **الانتقاد الأول:** منطقها يقتضي بلوغ الجرائم الجنسية ذروتها صيفًا، لكن الإحصاءات تثبت بلوغها الذروة ربيعًا وانخفاضها في الأشهر الحارة
- **الانتقاد الثاني:** يتعارض قولها بأن الحرارة تورث الرخاوة وضعف الإرادة والوداعة مع الثابت ومع ما اعترفت به من ازدياد العنف صيفًا
- **الانتقاد الثالث:** طول ليل الشتاء يصلح أيضًا لتسهيل جرائم العرض والقتل مع أنها لا تبلغ ذروتها فيه
- **الانتقاد الرابع:** ليس كل جرائم الأموال تبلغ ذروتها شتاءً، فسرقة المساكن تبلغ أعلى معدل لها صيفًا

ثانيًا – النظرية الاجتماعية (المضمون): تنكر الصلة المباشرة، وترى أن المناخ لا يؤثر في السلوك الإجرامي إلا غير مباشر عبر تأثيره في ظروف الحياة الاجتماعية التي ينعكس تغيرها على سلوك الأفراد.

تفسير جرائم العنف صيفًا: الحرارة تغير مظاهر الحياة الاجتماعية، فيقضي الناس أوقاتًا أطول خارج البيوت فتزيد فرص الاحتكاك، وتشتد الإقبال على الخمور، والصيف موسم استرخاء وانصراف عن العمل يغري بتوجيه الطاقات لغير المشروع، ويكثر ارتياد أماكن اللهو

تفسير جرائم الأموال شتاءً: تتزايد الحاجة للغذاء والكساء والتدفئة مع عجز الموارد، فيُلتمس الاستيلاء على أموال الغير، ويتضح ذلك أكثر عند البطالة التي تغلب في الشتاء بالبلاد الصناعية

تقييم النظرية الاجتماعية: لم تمد تفسيرها لجرائم العرض بل قصرته على المضرة بالأشخاص والأموال، وارتفاع جرائم الأموال شتاءً يناقضه أن بعض السرقات كسرقة المساكن التي يغيب أصحابها في عطلة الصيف والنشل لا تبلغ ذروتها إلا صيفًا.

ثالثًا – النظرية الفسيولوجية (المضمون): ترى أن الصلة غير مباشرة، وتتم بما يحدثه تغير الجو من تغيرات دورية مقابلة في أداء أعضاء الجسم لوظائفها وفي الاتجاهات النفسية؛ فمثلًا الغريزة الجنسية تصل حدتها ربيعًا، كما يكون الربيع موسم تزاوج الحيوان والنبات، والإنسان يخضع فيه لعوامل مناخية تؤثر في أجهزته ومشاعره وتثير غريزته.

تقييم النظرية الفسيولوجية: قصرت مجالها على جرائم العرض دون علاقة واضحة بالجرائم الماسة بالأشخاص والأموال وفكرة الدورات الفسيولوجية النفسية؛ وحتى في جرائم العرض لا تصلح فكرة الدورات وحدها للتفسير، فالفارق بين الميل الجنسي ربيعًا وفي الفصول الأخرى فارق درجة لا يكفي؛ وقد تكون لبعض الظروف الاجتماعية المقترنة بالربيع من انطلاق وحركة وإغراء نسائي تأثير حاسم في تفسير الظاهرة.

2 المبحث الثاني: العوامل الاجتماعية

مضمون العوامل الاجتماعية: هي مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص في جميع مراحل حياته نتيجة اتصاله بغيره واختلاطه بهم اختلاطًا وثيقًا، بما يؤثر في سلوكه كميًا وكيفيًا. وأهم المجتمعات البيئية المؤثرة: **الأسرة**، و**المدرسة**، و**العمل**، و**الأصدقاء**.

1 المطلب الأول: الأسرة

دور الأسرة في بناء المجتمع: تلعب الأسرة دورًا هامًا في بناء المجتمع، فهي التربة التي ينمو فيها الطفل والمنبع الذي يستقي منه المعرفة بالحياة؛ وفي سنواته الأولى يتصل بها اتصالًا تامًا فيتلقى قيمها الاجتماعية والأخلاقية التي تستقر في أعماقه وتؤثر في بناء شخصيته ونماء ملكاته النفسية.

الأسرة السوية: التي تؤدي دورها التهذيبي والتعليمي على أسس سليمة تدعو أبناءها للسلوك القويم.

الأسرة المختلة: إذا أصابها الخلل وساد العنف بين أفرادها عوّقها ذلك عن دورها وقد يدفع أبناءها لطريق العنف ذاته، وربما لارتكاب جرائم تزيد كم الإجرام؛ كما أن جهل الأبوين بأساليب التربية السليمة قد يدفع الأبناء لسبيل الجريمة.

الصورة:	المضمون:
العنف المعنوي	وهو الذي لا يترك أثرًا على الجسم، كالتهديد والتوبيخ والسب وتحميل الطفل النسب وهو يرى أو التحقير أمام الآخرين؛ فالكلمات لا تترك تشويهًا ولا حروقًا ولا كدمات، لكنها تترك أثرًا بالغًا يفوقها، إذ تصل للعقول والقلوب وتدمر العواطف وتقتل الحب وتشوه نظرة الفرد لنفسه وتؤثر في شخصيته وتفاعله داخل الأسرة.
الإهمال	صورة من العنف المعنوي، ويشمل سوء المعاملة بأشكاله: الحرمان العاطفي، والحرمان من التعليم، ونقص التغذية المرتبط بسلامة الجسم، وسوء الرعاية الصحية والطبية، وترك الطفل بلا عناية طويلًا أو طرده من المنزل ومنعه من العودة، وعدم إلحاقه بالمدرسة عند السن الإلزامية.

الصورة:	المضمون:
انعدام العاطفة بين الآباء والأبناء	الصغير الذي لا يلقى عطفًا قد ينمو لديه شعور بالكراهية والعداوة نحو والديه، وقد ينعكس هذا الشعور خارج العائلة نحو العالم الخارجي فيندمج في سلوك لا يقره المجتمع.
عدم العدالة بين الأبناء	يشعر الصغير بالغيرة والحقد إذا استحوذ أحد إخوته على حب أبويه أو عطفهما؛ والنتيجة لن تكون في مصلحة الجميع، فالمدلل سيصدم

في أول تعامل حقيقي متكافئ إذ لن يجد ما تعود عليه، والمعامل بقسوة سيحس بالظلم والاضطهاد والاغتراب ويكبت ذلك حتى ينفجر بصورة غير سليمة تكون دافعًا للانحراف.

⚠ **العنف المادي المتطرف في حضور الأبناء:** من الزوج قبل الزوجة أو العكس في حضور الأبناء، وهو عنف معنوي أسري بالنسبة للأولاد؛ ولا يقتصر العنف المعنوي على علاقة الوالدين بالأبناء بل يشمل علاقة الزوجين أو الأبناء بعضهم ببعض.

ⓘ **عوامل أخرى وخلاصة:** بطالة رب الأسرة وما تخلفه من كآبة تصرفه عن تربية النشء، وعمل الأبوين خارج المنزل، وعدم توافقهما وما ينتج عنه من مشاجرات ومناقشات حادة تخلق جوًا غير ملائم بالمنزل، ووفاة أحد الوالدين وعجز الآخر عن واجبه التربوي لعجزه أو مرضه أو انصرافه للكسب خاصة إذا كان المفقود رب الأسرة، والطلاق أو الفرقة بين الأبوين، وظروف كوجود أطفال غير شرعيين أو علاقة غير شرعية بين الأبوين أو زوج الأم أو زوجة الأب. والخلاصة أنه في جميع هذه الظروف يقل التهذيب العائلي إن لم ينعدم، وله أهميته الكبرى في تكوين شخصية المرء وتطورها، ومن ثم في مسلكه الإجرامي.

٢ المطلب الثاني: المدرسة

مكانة المدرسة في التكوين النفساني: تحتل المدرسة المكان الثاني بعد الأسرة في التكوين النفساني للفرد، فهي الوسط الاجتماعي الأول الذي يواجهه الطفل خارجها. ونجاحه أو فشله فيها يتوقف على إمكانياته الذهنية وعلى معاملة معلميه؛ فإن كانت إمكانياته متواضعة أو عومل معاملة سيئة عجز عن التكيف.

مظهر أول: الهروب من المدرسة

مظهر ثانٍ: عدم الانتظام

ما ينجم عن الفشل الدراسي: قد ينجم عن الفشل الدراسي شعور بالإحباط والعجز يولّد نظرة عدائية للمجتمع قد تدفع للجريمة. والمدرسة حلقة وصل بين الأسرة وبقية المجتمع، فهي تكمل ما تعجز الأسرة عن تزويد أبنائها به من عناصر الثقافة المعنوية، وهي مصنع يعد للمجتمع عناصره البشرية المدربة.

⚠ **صلة المدرسة بالإجرام:** فشل المدرسة في دورها التعليمي والتهذيبي عامل مهيئ للسلوك الإجرامي، وقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من المجرمين كانوا تلاميذ فاشلين؛ ويفسر

ذلك بأن الفشل وما يصاحبه من سخرية الزملاء وتوبيخ المدرسين وقسوتهم يولّد الشعور بالظلم والحقد على المجتمع، وتتبلور العقدة في صورة عداء له يقود لطريق الإجرام.

ظاهرة الهروب من المدرسة: أرضية تقف وراء غالبية حالات الجنوح، إذ يقع الأطفال أثناء تسكعهم مع المتهربين تحت تأثير من هم أكبر منهم ممن يعلمونهم السرقة وغيرها من أفعال الانحراف.

1. **السبب الأول:** روتينية المنهج الذي لا يلائم إلا التلميذ العادي
2. **السبب الثاني:** صعوبة المنهج على التلميذ الغبي فيهرب
3. **السبب الثالث:** انفصال مادة الدروس عن تجاربه اليومية فيفقد اهتمامه
4. **السبب الرابع:** اضطراب علاقته بمدرس لا يفهم حاجيات الطفل
5. **السبب الخامس:** التشدد في مدرسة تطالب بالطاعة بإجراءات عنيفة متسلطة فيزيد التمرد انتقامًا من ذوي السلطة

الصحبة المدرسية: تؤثر تأثيرًا كبيرًا في تصرفات الحدث وسلوكه الإجرامي، فأصدقاء السوء يؤثرون عليه لكونه أسلس قيادة وسط الجماعة منه منفردًا، ويتوقف ذلك على مدى استعداده الطبيعي للانحراف إذ يختار نوع أصدقائه وفقًا لاستعداده وميوله.

الإعداد المهني: قد يستتبع الفشل الدراسي دخوله مرحلة الإعداد المهني التي يختلف مجتمعها عن الأسرة والمدرسة لضعف أو غياب الدور التهذيبي فيها، ويتمتع فيها الحدث بحرية قد يسيء استغلالها، وقد ييسر له ما يكسبه في التدريب من مال بعض صور السلوك غير السوي التي تقوم بها الجرائم.

٣ المطلب الثالث: العمل

دور العمل في حياة الإنسان: للعمل دور هام في حياة الإنسان، فهو يشغل وقته وبعض مورد رزقه، ويتيح له الاتصال بغيره من الأشرار والصالحين؛ فإذا ألف زملاء من شرار الناس كان ذلك مدعاة للخروج عن النظام ومخالفة القانون لاسيما مع وجود استعداد إجرامي. وللعمل أثر كبير في حجم الإجرام ونوعه.

أولًا – أثره على حجم الإجرام: يختلف حجم الإجرام من مهنة لأخرى، ويرجع ذلك لطبيعة العمل داخل المهنة، أو لأن من يشتركون في نوع معين منه تجمع بينهم عادة ميول واحدة دفعتهم لاختياره. وقد دلت الإحصاءات في دول كثيرة أن المهنة من مؤثرات الظاهرة الإجرامية. ويرى **نيسفورو** أنه لا يصح إغفال أثر الخصال الطبيعية لا المكتسبة في جذب الإنسان لمهنة دون أخرى، وأثر عامل السن إذ يغلب أن يكون المشتغلون ببعض المهن شبابًا؛ فقد يعزى اختلاف الإجرام إلى السن الغالب على المشتغلين بالمهنة وكونهم في معظمهم أحداثًا أو شبابًا.

ثانيًا – أثره على نوع الإجرام: قد تكون بيئة العمل سببًا في توجيه الفرد لنماذج معينة من الجرائم لم يكن ليقدم عليها لولا ممارسته تلك المهنة.

المهنة:	الجريمة المتوقعة:
الموظف العام	قد يغريه اختصاصه بإساءة استغلال وظيفته للكسب غير المشروع كالرشوة.
الأمين على العهدة	قد يختلس ما في عهدته.

المهنة:	الجريمة المتوقعة:
الصيدلي	قد يسيء استعمال خبرته فيسهل للغير تعاطي المخدرات.
الطبيب	قد يقدم على الإجهاض أو هتك أعراض المرضى.

تعديل نفسية الفرد ببعض المهن: بعض المهن تعدل نفسية الفرد فيجعله أقل حساسية للسلوك الإجرامي؛ فالجزار لا يشعر بذات التردد الذي يشعر به غيره إزاء القتل والاعتداء على سلامة الجسم، وحرفة التجارة قد تساعد على سرقات الكسر، وعامل السيارات على تسهيل سرقات السيارات، وألعاب الحواة على الغش والنصب. والبطالة وسوء الحالة الاقتصادية تسهل الوقوع في الجريمة مادام طريقها ميسرًا عن طريق الحرفة المتقنة.

ثالثًا – إجرام ذوي الياقات الزرقاء: هم عمال المصانع والحرفيون في الورش، وتشير الإحصاءات لارتفاع معدل إجرامهم حجمًا ونوعًا.

1. **السبب الأول:** انخفاض مستواهم التعليمي فهم إما فاشلون دراسيًا أو بلا تعليم، والفشل الدراسي ينبئ عن شخصية عاجزة عن التكيف الاجتماعي وينذر بالانحراف
2. **السبب الثاني:** فترة التدريب على الحرفة قد تخلق استعدادًا إجراميًا
3. **السبب الثالث:** بيئتهم غالبًا متصدعة كالأسرة التي يرثون منها الاستعداد الإجرامي أو تسودها قيم تحض على الإجرام كالأخذ بالثأر أو القتل انتقامًا للشرف
4. **السبب الرابع:** ينظرون لبعض الأفعال نظرة بسيطة كالإجهاض أو الغش في المهنة
5. **السبب الخامس:** القدوة السيئة في العمل حيث القيم الهابطة والتقليد والمحاكاة
6. **السبب السادس:** البطالة التي ترتبط بالفشل وانقطاع الرزق وتدفع لجرائم الأموال وقد تقترن بها جرائم العنف أو العرض

إجرام ذوي الياقات البيضاء: هم رجال الأعمال وكبار الموظفين، ولا تظهر جرائمهم غالبًا في الإحصاءات رغم ارتفاع معدلاتها واقعيًا.

1. **السبب الأول:** تدفعهم الرغبة في الكسب السريع لتحقيق طموحات مادية أو الظهور بمظهر اجتماعي معين
2. **السبب الثاني:** أعمالهم ووظائفهم تتيح الفرصة لارتكاب جرائم تحقق إثراءً كبيرًا
3. **السبب الثالث:** مركزهم الاجتماعي والوظيفي يمكنهم من إخفاء جرائمهم أو الإفلات من العدالة
4. **السبب الرابع:** لا ينظرون لبعض الأعمال كجرائم كالتهرب الضريبي

٤ المطلب الرابع: الأصدقاء

اختيار الأصدقاء والتأثير المتبادل: يختار الإنسان أصدقاءه من جيران الحي أو زملاء المدرسة أو العمل، ويفضل من يقاربه سنًا ويتفق معه ميولًا واتجاهات. ووجوده بينهم يحدث تأثيرًا متبادلًا: فإن سادت مبادئ وتقاليد سليمة انعكس ذلك على سلوكهم، وإن كانت الجماعة متمردة ثائرة على أنماط السلوك الاجتماعي لا تحترم القانون كان تأثيرها سيئًا في الغالب. فجماعة الأصدقاء قد تؤدي دورًا تهذيبيًا هامًا كما قد تكون عاملًا للانحراف والإجرام.

1. **عامل أول:** سوء معاملة الأسرة للحدث
2. **عامل ثانٍ:** سوء معاملته في المدرسة وفشله

ما تؤول إليه هذه العوامل: تدفع الحدث للتوجه نحو عصبة الأصدقاء حيث يشعر بالراحة النفسية والارتباط العاطفي، وقد تتجه الجماعة للحصول على المال بسلوك غير مشروع وتقضي فراغها في أماكن تقربها من الجريمة.

إحصائية العائدين للسرقة: لاحظ بعض الباحثين أن العائدين للسرقة من البالغين أكثر من **50%** ، خاصة ممن يقضون فراغهم في أماكن ترفيهية سيئة السمعة كالمقاهي وأماكن السهرات.

الأنشطة الوقائية وخلاصة الأصدقاء: معاشرة أصدقاء السوء تؤثر في تكوين الشخصية الإجرامية، بينما تحد الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في النوادي من الالتجاء للجريمة.

3 المبحث الثالث: العوامل الثقافية

مضمون العوامل الثقافية: هي العوامل الاجتماعية ذات الطابع المعنوي التي تعبر عن الجانب الروحاني في المجتمع، ويتكون من مجموعها الوسط الثقافي أو البيئة الثقافية العامة التي تطبع إجرام كل مجتمع بطابع مميز.

أهم عناصرها: أهم عناصرها: **التعليم**، و**وسائل الإعلام**، و**التقدم العلمي والتكنولوجي**، و**الدين**.

1 المطلب الأول: التعليم

معنى التعليم في الدراسات الإجرامية: لا يُقصد به مجرد تلقين المعلومات أي محو الأمية، بل عملية التعليم بما تشمله من تهذيب وتربية وتلقين للقيم الأخلاقية والدينية والتدريب على الطاعة.

المذهب:	المضمون:
المذهب الأول – التعليم مانع للجريمة	ساد الاعتقاد بأنه يترتب عليه انخفاض معدل الإجرام، ومقولة فيكتور هيجو إن فتح مدرسة يعدل إغلاق سجن؛ فهو مضاد للإجرام بما يبثه من قيم ومعارف، ويدعم قدرة الفرد على حل مشاكله وتجنب الخرافات، وينمي قدراته وخبراته فيسهل حصوله على العمل الشريف المجزي.

MARA 01054054478

المذهب الثاني – التعليم يزيد الإجرام

مال أنصار المدرسة الوضعية للقول بأن ارتفاع مستوى التعليم لا يقلل النسبة العامة للإجرام؛ لأن الجريمة ثمرة تكوين إجرامي موروث، والتعليم قد ينمي هذا التكوين الكامن ويزود الفرد بأفكار وخبرات تعينه على إيقاظ الميل الفطري.

⇄ **المذهب الثالث – لا تأثير للتعليم على الظاهرة في مجموعها (الرابطة المزدوجة):** الصلة ليست حتمية؛ فالتعليم قد يمنع من الاتجاه للجريمة بأن يجعل الفرد أكثر ميلًا لحل مشاكله بطرق مهنية مشروعة بعيدًا عن العنف ويتجنب البطالة ويرتفع بمستواه الاقتصادي والاجتماعي، وقد يحرض عليها إذا صادف شخصًا ذا ميل إجرامي موروث أو فطري فيستعين بما أكسبه من خبرات في ابتداع أساليب مبتكرة لارتكاب جرائمه وإخفائها، ويصدق هذا على جرائم المعلوماتية كالتحكم في برمجيات الطائرات أو بيانات الصحة التي تتطلب درجة من التعليم.

المستوى:	طبيعة الإجرام:
الأميون	يتصف بالقسوة ويعتمد على القوة العضلية كالقتل والضرب والجرح والسرقة بالإكراه والحريق وتسميم الماشية وجرائم الشرف والاعتبار كالسب والقذف.
أنصاف الأميين	يغلب فيه ابتزاز الأموال بالتهديد واغتصاب البنات وإتلاف الممتلكات والضرب والجرح.
المتعلمون	يقوم غالبًا على الحيلة والخداع كالنصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد والتهرب الضريبي والتزوير.

✨ **رأي لومبروزو ونصيحة في دور التعليم:** رأى لومبروزو أن تطور المجرم معناه زيادة إتقانه للجريمة. ودور التعليم كأسلوب تأهيل فعال لا يجب إغفاله خاصة إذا اقترن بالتربية الأخلاقية السليمة والتوجيه المهني الصحيح.

٢ المطلب الثاني: وسائل الإعلام

📺 **ماهيتها وأنواعها:** هي الوسائل الفنية التي تسمح بالانتشار السريع للأخبار والآراء والأفكار، وتشمل الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية أي التلفاز والقنوات الفضائية. فالتلفاز جهاز للصوت والصورة عمّ العالم، والطبق الهوائي انتشر في المنازل ويُبث به دون

رقابة من وزارة الثقافة لأنه لا يستلزم ترخيصًا للعرض. وقد ترتكب جرائم العرض بواسطة الإعلام، والأداة في ذلك القلم أو البث المسموع أو المرئي.

⚠ **الوجه السلبي للإعلام:** التلفاز يبث مسلسلات وتمثيليات بأقوال وأفعال تناقض سلوكيات الإسلام، وتستهوي الأغاني والموسيقى ومناظر الممثلين التي تخدش الحياء وتحرك شهوات مذمومة تؤثر بالسلب في عواطف الشباب؛ فالإعلام سلاح ذو حدين، خيره خير وشره شر.

المادة 278 من قانون العقوبات: قرر المشرع المصري تجريم الفعل الفاضح العلني فيها، باعتباره الفعل الذي يخدش حياء العين أو الأذن. وقد يعوق التطبيق أن المادة تشترط أن يكون الفاضح فعلًا، فتخرج الأقوال والأفعال المخلة بالحياء من نطاقها لتطلبها فعلًا جسديًا؛ وهي تشمل كل أفعال الجاني المخلة بالآداب المنشورة على دعامات تثبت عبر وسائل الإعلام، وتنطبق حتى لو سُجلت العروض في غرف مغلقة لأن بثها يجعل لها علانية.

التحريض على الفسق والإخلال بالآداب: عاقب المشرع على التحريض على الفسق عبر الإعلام كجريمة مستقلة، ويتحقق ركنها المادي بوقوع الفعل أو القول أو الإيماء المؤدي للحث على الفسق في طريق عام أو مكان مطروق أياً كانت الوسيلة، وهي معاقب عليها دون نظر لتحقق النتيجة. وتتحقق جريمة الإخلال بالآداب بمجرد صناعة الفيلم المخل أو حيازته بقصد البيع أو الاتجار حتى لو لم يعرض، إذ أراد المشرع مطاردة النشر في وكره والتضييق على الفساد في مهده. ويُرجع في تقدير الإخلال بالحياء العام للعادات والتقاليد السائدة وقت ارتكاب الفعل وفي مكانه.

دور الإعلام كدافع للإجرام: قد تكون وسائل الإعلام دافعًا للجريمة لعرضها نماذج سيئة في القدوة، ويغلب على الأحداث تقليد ما يشاهدونه في المسلسلات والأفلام الهابطة. ويرى كثير من الباحثين أن السينما تهبط بالمستوى الأخلاقي للأجيال وتوغل بالإجرام والانحراف بما تعرضه من أفلام العنف والإثارة الجنسية، وقد أثبتت دراسات أمريكية أنها كانت سببًا في دفع **10% من الذكور و25% من الإناث** لطريق الجريمة.

٣ المطلب الثالث: التقدم العلمي والتكنولوجي

ماهيته: هو كل ما تدخل العلم في تكوينه وصناعته بكمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعتها. ويعيش العالم الآن **الثورة الثالثة** ، وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات، التي أحدثت طفرة في الاتصالات فصارت العالم قرية صغيرة، وساهمت في تطوير الجريمة التقليدية،

وتضاعفت الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمواد المخلة بالآداب العامة بعد ظهور شبكة المعلومات الدولية.

الحاسب الآلي: جهاز إلكتروني يترجم الأوامر لتنفيذ عمليات إدخال بيانات أو إخراج معلومات، وأهم خصائصه السرعة الفائقة والدقة المتناهية والقدرة على العمل لفترات طويلة والطاقة التخزينية الكبيرة

الهاتف المحمول: يعتمد على اتصال لاسلكي عبر إشارات ترسل من أبراج البث الأرضية للأقمار الاصطناعية، وأصبح وسيلة للاشتراك في الإنترنت، والأجهزة الجديدة تصور وتسجل بنفس نقاء الكاميرات الرقمية

الإنترنت (شبكة المعلومات الدولية): وسيلة تواصل بين الشبكات المعلوماتية دون اعتبار للحدود الدولية، تعمل على إلغاء الفوارق الطبقية، وتنتقل المعلومات عبرها بنظام يعرف بنسيج العنكبوت. وخصائصها أنها ليست مملوكة لأحد، ونموها متزايد، وعابرة للدول، وتتميز بافتراضية المجتمع حيث يشعر المستخدم أنه في عالم آخر من المعلومات، وبتكلفتها القليلة مقارنة بغيرها

⚠ **العلاقة بين التقدم العلمي والإجرام:** أدى تطور تقنيات الاتصالات لانتشار مواقع تحرض على الجنس، وتثبت الدراسات أن الشبكة تتضمن نحو **20 مليون كلمة** أو وصف له علاقة بالجنس، وأن المشاهد الجنسية المعروضة عليها تزيد على **2,900,000 صورة** تبث سنويًا، وأن أعمار مستخدمي المواد الإباحية تتراوح بين 12 و70 سنة. وفي عام 2002 شهدت بريطانيا **549 جريمة جنسية** ضد الأطفال. والشركات التي تقدم المواد الجنسية الفاضحة تستند في شرعيتها للحق في حرية التعبير.

1. **صعوبة إقامة الدليل:** تتطلب أدلة مختلفة عن التقليدية وخبرة فنية عالية، وهي لا تترك أثرًا خارجيًا فلا جثة ولا آثار دماء، وتُنقل النقود بعملات إلكترونية، ويستطيع الجاني تدمير دليل الإدانة في زمن قصير، وترتكب من مسافات بعيدة
2. **صعوبة الضبط والتوصيف:** لسهولة إخفاء الجريمة في أكثر صورها استتارًا، ولغياب الدليل المرئي المفهوم بالقراءة إذ تكون الأدلة بيانات غير مرتبة، ولصعوبة تحديد الملخص المستخدم للحاسب والمرتكب، ولإعاقة الوصول للدليل بوسائل حماية فنية
3. **نقص خبرة الأجهزة:** نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء لعدم مواكبة التقدم الهائل

4. **صعوبة التفتيش:** إذ قد يتجاوز النظام المشتبه به أنظمة حاسب في دولة أخرى
5. **طبيعة أدلة الإدانة:** معنوية كملفات الكمبيوتر
6. **عدم وضوح اختصاص القضاء والقانون المنطبق:** مما يتطلب تعاونًا دوليًا شاملًا يوازن بين موجبات المكافحة وحماية السيادة الوطنية، وهذه الأسباب تدعو لتغيير القوانين والتشريعات لردم الفراغ التشريعي

٤ المطلب الرابع: الدين

مفهوم الدين وأثره في الظاهرة الإجرامية: الدين بمفهومه العام مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تحض على الخير وتنهى عن الشر، وله أثر لا ينكر في الظاهرة الإجرامية بالابتعاد عن الأفعال الإجرامية؛ فمتى تمكن في النفوس وتشربت به الضمائر حال بين الفرد وبين المعصية.

صعوبة الدراسة العلمية: صعوبة الدراسة أن العقيدة الدينية علاقة بين الإنسان وربه، فيصعب إن لم يستحل إجراء دراسة عن أثرها على الظاهرة. وقد آلت محاولات لومبروزو وفيري وجاروفالو ونارد لدراسة علاقة الدين بالإجرام إلى نتائج متناقضة، وسبب تضاربها الابتعاد عن الأسلوب العلمي والتعبير عن وجهة النظر الشخصية.

الحقيقة التي لا مراء فيها: الدين الصادق له أثر عكسي على الإجرام؛ فكلما تأصلت العقيدة في النفوس قلت نسبة الإجرام والعكس. وللدين أثر فاعل في تدعيم الأمن الاجتماعي ومحاربة الظواهر الانحرافية، ودوره يفوق دور أية مؤسسة تربوية أو قانونية كونه يخاطب الضمير الإنساني.

MARA 01105405478

العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المذكـرة الأساسيـة

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

عـلم الـعـقاب

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

علم العقاب

الباب الأول: المبادئ العامة في علم العقاب

المحاور الاتية

المفهوم	التطور التاريخي	علاقاته	أساليب البحث

الفصل الأول تعريف علم العقاب وموضوعه:

1 المبحث الأول: تعريف علم العقاب

التعريف الجامع لعلم العقاب: هو العلم الذي يهتم بدراسة أغراض الجزاء الجنائي، ويحدد أساليب تنفيذه والإطار المادي له، ويبين نوع المعاملة العقابية التي تطبق على المحكوم عليه وأفضل الأساليب لتطبيقها.

مضمون العلم: يدرس أغراض الجزاء الجنائي والقواعد التي تحكم تنفيذ هذا الجزاء على النحو الذي يضمن تحقيق هذه الأغراض.

نطاقه: يهتم بما **يجب أن يكون** عليه الجزاء وكيفية تطبيقه في نطاق أهداف السياسة الجنائية، **ولا** بدراسة الجزاء من وجهة نظر الشرع الوضعي أي قانون العقوبات.

2 المبحث الثاني: موضوع علم العقاب

1 الجزاء الجنائي

مفهوم الجزاء الجنائي: الأثر القانوني المترتب على وقوع الجريمة، حيث يرتب القانون على وقوع الجريمة وجوب توقيع الجزاء الجنائي على مرتكبها، وهذا الجزاء لا يتمثل فقط في العقوبات السالبة للحرية أو السالبة للحياة، وإنما يشمل أيضاً التدابير الاحترازية.

العقوبات – الصورة التقليدية ورد الفعل: تمثل الصورة التقليدية لرد فعل المجتمع تجاه الجريمة، إذ يرد المجتمع بتوقيع العقوبة السالبة للحياة أو السالبة للحرية على فعل الجاني، وتتفاوت جسامة العقوبة بحسب جسامة الاعتداء الواقع من الجاني على المصلحة المحمية اجتماعياً وقانونياً وبحسب أهمية تلك المصلحة، ويعيد المجتمع بذلك التوازن الذي

فقد عن طريق الجريمة بين مصلحة الجاني في ارتكاب الفعل المجرم قانوناً ومصلحة المجتمع في منع هذا الجاني من الاعتداء عليه.

أثر العقوبات في الردع والتخويف: لا زال العقوبات تمثل محوراً لاهتمام الباحثين لما لها من تأثير قوي ومباشر في ردع الجاني وتخويفه من العودة للجريمة، ولها تأثير فعال في نفس غير الجاني من بقية أفراد المجتمع مما يؤدي إلى ردعهم وإبعادهم عن سلوك سبيل الجريمة.

التدابير الاحترازية – نشأتها: ظهرت بفضل أفكار **المدرسة الوضعية الإيطالية** التي نادت بوجوب توقيع تدابير وقائية تلافياً لخطورتهم الإجرامية، وكان لأفكار **مدرسة الدفاع الاجتماعي** أكبر الأثر في الأخذ بفكرة التدابير الاحترازية والاهتمام بها.

٢ أساليب وقواعد تنفيذ العقوبات

اهتمام علم العقاب بالتنفيذ: يهتم علم العقاب بالبحث عن أنسب القواعد والأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ الجزاء الجنائي بصورتيه أي العقوبة والتدابير على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق الغرض المقصود منه، ويسمى هذا بقواعد تنفيذ الجزاء الجنائي أو قواعد المعاملة العقابية.

تحديد قواعد التنفيذ في المؤسسات العقابية: تتضمن قواعد المعاملة العقابية تحديد قواعد تنفيذ الجزاء الجنائي في المؤسسات العقابية أي مراكز الإصلاح والتأهيل، وتشمل ما يجب أن تكون عليه المؤسسات من ناحية البنيان والتقسيم المعماري والهندسي والأجهزة الواجب توفرها.

نوع المركز:	طريقة الإنشاء:
مراكز إصلاح وتأهيل عمومية	تنشأ وفق القواعد العامة
مراكز إصلاح جغرافية	تنشأ وفق القواعد العامة
مراكز إصلاح وتأهيل خاصة	تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لتحديد فئات النزلاء وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم

تصنيف المجرمين: تشمل قواعد المعاملة العقابية تصنيف المجرمين وفقاً للنظام **الانفرادي** أو **الجمعي** أو **المختلط** أو **التدريجي**.

إعداد القائمين على التنفيذ: تشمل قواعد المعاملة العقابية إعداد القائمين والمشرفين على تنفيذ الجزاء الجنائي عن طريق تأهيلهم التأهيل العلمي المناسب.

نوع المعاملة:	أمثلتها:
داخل المؤسسات العقابية	الرعاية الصحية والاجتماعية، والتعليم، والعمل العقابي، والتهذيب الديني والأخلاقي.
خارج المؤسسات (الرعاية اللاحقة)	نظام الإفراج الشرطي، ونظام إيقاف التنفيذ، ونظام الوضع تحت المراقبة، ونظام الاختبار القضائي.

هدف الرعاية اللاحقة: تهدف هذه الأنظمة في مجملها إلى مساعدة المفرج عنه وإعادة تأهيله والعمل على تكيفه مع المجتمع.

الفصل الثاني التطور التاريخي لعلم العقاب:

بداية الدراسات العقابية: يرجع تاريخ الدراسات العقابية إلى **القرن السابع عشر** ، حيث بدأ الباحثون منذ ذلك الحين بدراسة أنظمة السجون ومحاولة وضع قواعد تحفظ للمحكوم عليهم آدميتهم وتحقق في الوقت ذاته الهدف أو الغاية من العقوبة.

الباحث:	المُؤلف	المضمون:
مابيون	تأملات حول السجون الدينية — 1790م	نادى بنبذ فكرة العزل المطلق داخل السجن، واقترح إصلاحات متعلقة بقواعد العمل داخل السجن وتحسين الصحة والتهوية وتنظيم الزيارات، ودعا إلى تفريد العقوبة وفقاً لظروف كل محكوم عليه سواء عند اختيار العقوبة الواجبة التطبيق أو أثناء تنفيذها.
جون هيوارد	مؤلفه — 1777م	أثبت أن حالة السجون في البلدان التي تأخذ بنظام العقوبات السالبة للحرية أفضل حالاً من تلك التي لا تعرف هذا النظام.

دور المدرسة الوضعية في نمو علم العقاب: يرجع الفصل الأكبر في نمو وازدهار علم العقاب إلى **المدرسة الوضعية** التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فقد ركزت دراساتها على شخص المجرم بعد أن كانت الأنظار موجهة إلى الجريمة ذاتها ومدى جسامتها بالنسبة لمصالح الجماعة دون اهتمام يذكر بشخص الجاني.

1. **الأثر الأول:** مراعاة خطورة الجاني عند تحديد رد الفعل الاجتماعي
2. **الأثر الثاني:** مهاجمة العقوبة كوسيلة للرد الاجتماعي لتحل محلها التدابير الاحترازية الهادفة إلى وقاية المجتمع من خطورة الجاني المستقبلية ومعالجة الجاني من الأسباب الدافعة إلى الإجرام
3. **الأثر الثالث:** أبقى الفكر الجنائي على العقوبة إلى جانب التدابير الاحترازية إلا أن المدرسة الوضعية غيّرت من مفهوم العقوبة ووظيفتها فأصبحت تهدف إلى الوقاية والإصلاح بعد أن كانت مجرد وسيلة زجر وردع

نشأة المصطلح ونزوح الدراسات: استخدم تعبير **علم العقاب** لأول مرة في **بداية القرن العشرين** ، وقد أدى الاهتمام بأساليب التنفيذ العقابي إلى نمو وازدهار دراسات هذا العلم في مطلع هذا القرن وحتى وقتنا الحاضر.

الفصل الثالث العلاقة بين علم العقاب والعلوم الجنائية الأخرى:

1 المبحث الأول: العلاقة بين علم العقاب وقانون العقوبات

تعريف قانون العقوبات: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد في دولة معينة ما يعد من الأفعال ماساً بمصلحة جوهرية للمجتمع أي الجرائم، ويبين أركان تلك الجرائم وشروط اعتبارها كذلك ويحدد الجزاءات المقررة لها أي العقوبة أو التدبير الاحترازي.

موضوع علم العقاب مقابل قانون العقوبات: علم العقاب لا يبحث في نص بعينه ولا يضع قواعد لدولة معينة، وإنما يبحث في صور الجزاء الجنائي وأهدافه ويرسم أفضل الأساليب التي يخضع لها تنفيذ عقوبة أو تدبير ما وصولاً إلى تحقيق الغرض منه، وبذلك يتضح استقلال كل منهما عن الآخر.

ما يحدده قانون العقوبات: يحدد ما ينبغي أن يكون عليه نشاط الأفراد لتجنب العقوبات، ويحدد أنواع العقوبات والتدابير الاحترازية التي يطبقها علم العقاب.

ما يحدده علم العقاب: يحدد المعايير التي ينبغي أن ينظم وفقاً لها نشاط السلطات العامة في معاملة المحكوم عليهم.

1. **استفادة علم العقاب من قانون العقوبات:** يلجأ علم العقاب إلى قانون العقوبات ليتعرف على النماذج المطبقة واقعياً للعقوبات والتدابير الاحترازية ويتخذها مادة لبحثه محاولاً تطويرها

2. **إفادة علم العقاب لقانون العقوبات:** يقوم علم العقاب عن طريق الأبحاث باكتشاف أوجه القصور والعيوب التي تعتري التشريعات القائمة ويرسم سبيل إصلاحها، أي أنه يرسم لقانون العقوبات معالم طريق التطور الذي ينبغي أن يسلكه

2 المبحث الثاني: العلاقة بين علم العقاب وعلم الإجرام

وحدة الهدف والغاية: هناك صلة وثيقة بين علم العقاب وعلم الإجرام تتمثل في وحدة الهدف والغاية وهي مكافحة الجريمة.

هدف علم الإجرام: يهدف إلى مكافحة الجريمة ببيان أسباب الظاهرة الإجرامية سواء الداخلية المتعلقة بالجاني عضوياً أو نفسياً أو الخارجية المتعلقة بالبيئة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، على الأقل التقليل من آثارها.

هدف علم العقاب: يهدف من دراسة الجزاء الجنائي وكيفية تنفيذه إلى وصف العلاج اللازم لمنع عودة الجاني أو غيره إلى سلوك سبيل الجريمة، وبالتالي فهو أيضاً يكافح الظاهرة الإجرامية.

1. **حاجة علم العقاب لعلم الإجرام:** أن يلجأ إلى علم الإجرام لمعرفة الأسباب والعوامل التي دفعت المجرم للإجرام لكي يتخذ ذلك أساساً لوضع أنسب النظم للتنفيذ العقابي

2. **حاجة علم الإجرام لعلم العقاب:** أن يلجأ إلى علم العقاب لكي يضع النتائج التي توصل إليها بخصوص أسباب الإجرام موضع التنفيذ للتعرف على مدى صحة ما توصل إليه

تكامل العلمين: الصلة وثيقة بين العلمين ولا غنى لأي منهما عن الآخر فكل منهما يكمل الآخر، فعلم العقاب هو المنفذ الذي تتحقق من خلاله نتائج علم الإجرام أو هو علم الإجرام حال تطبيقه، وعلم الإجرام هو المقدمة المنطقية لتطبيق علم العقاب التطبيق السليم.

وجه الاختلاف:	علم الإجرام:	علم العقاب:

الموضوع	الجريمة والمجرم، ويتسع ليشمل ظاهرة الإجرام وكذلك ظاهرة الانحراف التي تتمثل في كل مظاهر عدم التكيف الاجتماعي	الجزاء الجنائي وكيفية تنفيذه بما يحقق أهدافه، ولا يطبق هذا الجزاء إلا على شخص ثبت ارتكابه فعلاً إجرامياً بصدور حكم نهائي
الأسلوب	ينتهج أسلوب الوقاية السابقة على الجريمة بمنع الظروف المؤدية إليها	ينتهج أسلوب التدخل اللاحق على ارتكاب الجريمة بتنفيذ الجزاء الجنائي بما يستهدف إصلاح المحكوم عليه وتأهيله ومنع عودته إلى الجريمة

نطاق الدراسات في كل منهما: الدراسات الإجرامية غالباً ما تكون **محلية أو إقليمية** حيث تعتمد على البحث عن أسباب الظاهرة الإجرامية في مجتمع أو بيئة معينة، بينما الأبحاث العقابية **تتجاوز الطابع الإقليمي أو المحلي إلى المستوى العالمي** خاصة تلك المتعلقة بالمعاملة العقابية للمحكوم عليهم حيث تعتمد على مقارنة الأنظمة العقابية السائدة في الدول المختلفة.

3 المبحث الثالث: العلاقة بين علم العقاب وعلم السياسة الجنائية

تعريف السياسة الجنائية: هي مجموع الوسائل التي تضعها الدولة لمكافحة الجريمة سواء بالتجريم أو العقاب أو المنع، ومضمونها يشمل كافة الوسائل الجنائية التي يمكن اقتراحها على المشرع أو التي يستخدمها فعلاً لمكافحة الظاهرة الإجرامية، وهي التي توجه المشرع لما يجب أن تكون عليه نصوص التجريم والعقاب والتدابير اللازمة للوقاية من الجريمة.

هدف السياسة الجنائية: تهدف إلى مكافحة الظاهرة الإجرامية بتحديد ما ينبغي اعتباره جديراً بالدخول تحت دائرة التجريم والعقاب لمنافاته لقيم ومصالح المجتمع وما ينبغي إخراجه منها.

- **سياسة التجريم:** سلطة الدولة في تجريم الأفعال المنافية لقيم ومصالح المجتمع
- **سياسة العقاب:** سلطة الدولة في تحديد العقوبات التي تطبق على مرتكبي الجرائم وأسلوب تطبيقها وتنفيذها
- **سياسة المنع:** تحديد التدابير الواجب اتباعها للقضاء على خطورة الأفراد الاجتماعية لمنعهم من ارتكاب الجرائم في المستقبل

MARA 01105405478

مقولة الفقيه مارك أنسل: السياسة الجنائية تهدف في غايتها إلى الوصول إلى أفضل صياغة للقواعد القانون الوضعي وتوجيه المشرع والقاضي والإدارة العقابية، ولم يقتصر موضوع السياسة الجنائية على سياسة التجريم أو العقاب أو المنع وإنما امتد ليشمل محاولات التوفيق والوساطة بين الجاني والمجني عليه.

وجه الاختلاف:	علم العقاب:	علم السياسة الجنائية:
نطاق الموضوع	يقتصر على بعض الوسائل فقط أي العقوبة والتدبير الاحترازي	يشمل كافة الوسائل اللازمة لمكافحة الجريمة موضوعية أو إجرائية
طبيعة البحث	يبحث فيما يجب أن يكون عليه الجزاء الجنائي حتى ولو لم يكن مقترحاً أو مستخدماً	تبحث فيما هو مقترح على المشرع أو مستخدم فعلاً

ارتباط كل علم بالمجتمع: علم العقاب لا يرتبط بمجتمع معين وتتجاوز أبحاثه المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي على خلاف السياسة الجنائية التي ترتبط بزمان ومكان معين وتتحدد وفقاً للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة.

الصلة بين العلمين: يبحث علم العقاب في جزء هام من قضايا السياسة الجنائية وهو الجزء المتعلق بسياسة العقاب أو سياسة الجزاء الجنائي، ويقدم علم العقاب فائدة كبيرة للسياسة الجنائية عند قيامها بتحديد استراتيجيتها بما يقدمه من مقومات لكيفية تنفيذ الجزاءات، كما تعتمد السياسة الجنائية في رسم استراتيجيتها على ما تخلص إليه دراسات علم العقاب مما يجعل علم العقاب يمثل قسماً أساسياً من السياسة الجنائية.

4 المبحث الرابع: العلاقة بين علم العقاب وقانون الإجراءات الجنائية

تعريف قانون الإجراءات الجنائية: مجموعة القواعد الإجرائية التي تتعلق بالكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة لتطبيق الجزاء الجنائي عليهم، ويشمل كافة القواعد الخاصة بجمع الأدلة وتعقب الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء الجنائي.

الاختلاف بين العلمين: قانون الإجراءات الجنائية يهتم بجميع مراحل الدعوى الجنائية بدءاً من وقوع الجريمة وحتى التنفيذ العقابي، بينما علم العقاب يُعنى بمرحلة واحدة فقط وهي مرحلة التنفيذ العقابي.

1. **إسهام علم العقاب:** يحدد من خلال أبحاثه ما يجب أن تكون عليه الإجراءات خلال مرحلة التنفيذ العقابي بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنفيذ
2. **استفادة قانون الإجراءات:** يستعين بأبحاث علم العقاب في تطوير القواعد المنظمة لمرحلة التنفيذ العقابي
3. **صورة التأثر:** ظهر تأثر الإجراءات الجنائية بأبحاث علم العقاب في صورة التفريد القضائي للعقوبة، وقد استلزم ذلك اللجوء إلى أنظمة حديثة كالفحص الطبي والنفسي والاجتماعي للمتهمين

الفصل الرابع أساليب البحث في علم العقاب ومصادره:

1 المبحث الأول: أساليب البحث في علم العقاب

طبيعة علم العقاب: علم العقاب علم تجريبي يعتمد في الوصول إلى غاياته على دراسة أثر الوسائل العقابية المقررة وكيفيات تنفيذها على السلوك اللاحق للمحكوم عليه، ويعتمد على ملاحظة الجزاء وكيفية تطبيقه وتأثيرهما على السلوك اللاحق، ويسعى لاستقراء النتائج والصعود من جزئياتها إلى استخلاص قانون علمي عام.

المنهج العلمي المعتمد: تقوم أساليب البحث على اتباع المنهج العلمي القائم على **الملاحظة** و **التجربة** .

الأساس:	المضمون:
الأساس الأول	ملاحظة كيفية التنفيذ العقابي
الأساس الثاني	ملاحظة السلوك اللاحق للمحكوم عليهم الذين نُفذ فيهم الجزاء الجنائي

دور الملاحظة في الربط بين الأساسين: تؤدي الملاحظة دورها في الربط بين الأساسين برباط السبب والأثر للخلوص إلى قرار يوضح مدى صلاحية الأسلوب الذي اتخذ مع المحكوم عليهم؛ فإذا كان السلوك اللاحق بعد خروجهم حسناً كان ذلك دليلاً على نجاح

الأسلوب، وإذا كان الأمر غير ذلك كان دليلاً على عدم جدوى أسلوب التنفيذ ويلزم البحث عن أسلوب آخر.

- **استخدام الإحصاء:** مع ضرورة تحري الدقة
- **دراسة الحالة:** للتعمق في الحالات الفردية
- **المقابلة:** للحصول على بيانات مباشرة
- **الاستبيان:** لجمع البيانات من أعداد كبيرة
- **المقارنة الدولية:** امتداد الملاحظة إلى نظم عقابية أجنبية والمقارنة بينها

2 المبحث الثاني: مصادر علم العقاب

⚠ **تفرق القواعد بين المصادر:** ما زال قواعد علم العقاب متفرقة بين عدة مصادر دون أن يضمها تشريع عقابي واحد.

المصدر:	ما يتضمنه:
قانون العقوبات المصري	المواد 14 و15 و16 و18 و19 و21 و22 و23
قانون الإجراءات الجنائية	المادة 470 وما بعدها
القانون رقم 396 لسنة 1956	تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي أي تنظيم السجون سابقاً، واللائحة الداخلية له، ويحتوي على جانب كبير من قواعد علم العقاب خاصة ما يتعلق بالتنفيذ العقابي

✅ **المقترح التشريعي:** من المهم أن يجمع المشرع هذه القواعد المتناثرة في تشريع عقابي واحد يطلق عليه **قانون المعاملة العقابية** أو **قانون التنفيذ العقابي**، ويهدف ذلك إلى تدعيم مبدأ الشرعية وضمان حقوق المحكوم عليهم خلال فترة التنفيذ العقابي.

الباب الثاني: صور الجزاء الجنائي وأغراضه

المحاور الاتية

العقوبة "صورة"	التدابير الاحترازية "صورة"	أغراض الجزاء الجنائي

الفصل الأول العقوبة

1 المبحث الأول: تعريف العقوبة

تعريف العقوبة اصطلاحًا: إيلام مقصودٌ يوقع قسرًا من السلطات العامة باسم المجتمع، بناء على قانون وحكم قضائي، على من تثبت مسؤوليته، بالقدر المتناسب مع الجريمة، مستهدفًا أغراضًا محددة.

أغراضها المحتملة: العقوبة رد فعل المجتمع تجاه الجريمة والمجرم، تهدف لغرض معين قد يكون إيلام الجاني أو تحقيق العدالة أو جبر الضرر الناشئ عن الجريمة، وتعيد التوازن المفقود في المجتمع.

جوهرها: تختلف التعريفات لفظًا، لكنها تتفق على **الألم** الذي تسببه لمن توقع عليه.

ما يميز العقوبة: الإيلام هو الفارق الجوهري بينها وبين الجزاءات التأديبية الأخرى.

2 المبحث الثاني: عناصر العقوبة:

العناصر: الإيلام، وكونه مقصودًا، وارتباطه بالجريمة، والتناسب بينه وبينها، وتوقيعها باسم المجتمع.

أولًا – الإيلام: شعور بالألم نتيجة الحرمان من حق لصيق بشخص الجاني أو فرض قيود على استعماله، وتتحدد جسامته ونوعه حسب أهمية الحق المعتدى عليه ودرجة المساس به.

1. **إيلام جسدي أو مادي:** العقوبات البدنية: الإعدام يمس الحق في الحياة، والسجن ينتقص من حق الجسد أو الحرية.

MARA 01054056478

2 **إيلام معنوي:** الشعور بالمهانة أو هبوط المركز الاجتماعي.

القسر في العقوبة: تنطوي العقوبة على القسر والإجبار، إذ يكره الجاني على تحمل الإيلام، ويأتي الإكراه من السلطات العامة باعتبارها ممثلة المجتمع.

ثانيًا – القصد: لا يتحقق الإيلام بصورة عرضية، بل يقصد المجتمع إشعاره بالألم؛ وكونه مقصودًا يبرز معنى الجزاء إذ قوامه مقابلة الشر بالشر، وهو مقصود لا لذاته بل لأن به تتحقق أغراض أخرى كالردع العام والخاص.

الصورة:	البيان:
إجراءات التحقيق والمحاكمة:	الإيلام فيها عرضي ولو تضمنت حبسًا احتياطيًا.
التدبير الاحترازي والتعويض المدني:	الأول قد ينطوي على إيلام غير مقصود، والثاني يهدف لجبر الضرر لا لإشعار الألم.

ثالثًا – الارتباط السببي: لا عقوبة إلا بناء على جريمة؛ وبهذا تتميز عن الإجراءات المانعة التي تتخذ قبل وقوعها للوقاية.

رابعًا – التناسب: يجب أن يكون هناك نوع من التناسب يتحدد بجميع عناصر الجريمة المادية والمعنوية؛ فالعقوبة تتأثر في نوعها وجسامتها بجميع عناصر الجريمة، بينما التدبير لا يأخذ إلا عامل الخطورة الإجرامية.

خامسًا – التوقيع باسم المجتمع: تنزل السلطات العامة العقوبة باسم المجتمع ونيابة عنه؛ لأن الجريمة اعتداء على مصلحة أساسية له، وتختلف بذلك عن رد الفعل الشخصي كالانتقام الغريزي من المجني عليه أو ذويه.

3 المبحث الثالث: التطور التاريخي للعقوبة:

أهمية الدراسة التاريخية: للدراسة التاريخية أهميتها في التعرف على صور العقوبة وأغراضها وسماتها في المجتمعات القديمة ومقارنتها بالحديثة؛ فقد تطورت العقوبة تطورًا ملحوظًا وعرفت منذ وجود الإنسان وقبل ظهور الأنظمة الجنائية.

نشأة العقوبة ومراحلها: نشأت مع التجمعات البشرية الصغيرة (العائلة ثم العشيرة ثم القبيلة)، ومر تطورها بمرحلتين: ما قبل ظهور الدولة وما بعدها.

1. **مجتمع العائلة – الانتقام الفردي:** اتخذت العقوبة صورة الانتقام الفردي بطابع تأديبي واضح؛ فإذا وقعت الجريمة داخل العائلة مارس ربها سلطته التأديبية التي تصل للقتل، وإذا كان الجاني من عائلة أخرى اتخذت صورة الانتقام الفردي وقد تصل لنزاعات وحروب صغيرة.
2. **مجتمع العشيرة – الانتقام الجماعي:** العشيرة مجموعة عائلات اتحدت للدفاع عن مصالحها، وظلت العقوبة جزاء يوقعه رئيسها ضمن سلطاته، وأصبحت انتقامًا اجتماعيًا بدلًا من فردي. وفي حالة انتماء الجاني والمجني عليه لعشيرتين مختلفتين اتخذت صورة الثأر بالحرب ضد عشيرة الجاني؛ فتحولت من رد فعل غريزي فردي إلى رد فعل اجتماعي متمثل في الثأر الجماعي.
3. **مجتمع القبيلة – الانتقام الديني:** تكونت القبيلة من عشائر متحدة، وظهر نظام الدية كفكرة بديلة للثأر بين العشائر حفاظًا على مصالح القبيلة، وكان اختياريًا ثم اكتسب الصبغة الإلزامية عندما قويت سلطة القبيلة. وتميزت المرحلة بظهور الدية لتحل محل الثأر، وارتباطها بفكرة التكفير عن الذنب لتحل محل الانتقام كغرض، وسادت عقيدة الإيمان بالآلهة فأصبح الجاني ملزمًا بإرضائها بالتكفير عن ذنبه بقبول العقاب. وكانت الدية تعويضًا عن الأذى اللاحق بالمجني عليه، ثم تطورت لتصبح نظام الغرامة التي تدفع للدولة كإحدى العقوبات المالية في التشريعات الحديثة.

ما بعد ظهور الدولة: تجمعت القبائل وشكلت الدولة وظهرت مفاهيمها السياسية، وتعددت صور الجرائم وعقوباتها، وإن اتسمت **بالقسوة والتعذيب والسيطرة المطلقة** .

العصور الوسطى ودور الكنيسة: حدث تطور هام تحت تأثير المسيحية التي اهتمت بالعقوبة باعتبارها تكفيرًا عن الخطيئة ووسيلة لتطهير الذات وتجهيز طريق التوبة، ودعت لمراعاة عدم قسوتها واتفاقها مع العدل والرحمة؛ وعلى الرغم من تعاليمها اتسمت العقوبة في العصور الوسطى بالقسوة والعنف.

النظام الإسلامي – المصادر: الشريعة الإسلامية دين ودولة ونظام متكامل وهي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر؛ ولها صيغ خاصة بالتجريم والعقاب: النصية في القرآن

MNARA 01105405478

والأحاديث، والتعازير التفويضية لولي الأمر.

ضرورات حماية حق العقاب: حرصت الشريعة على تنظيم حق العقاب لحماية الضرورات الخمس: **الدين والنفس والعقل والمال والنسل** .

النوع:	البيان:
نصية محددة:	الحدود والقصاص في القرآن والسنة.
تعزيرية تفويضية:	يترك تحديدها لولي الأمر.

منهج الشريعة ومبادئها: اتبع الإسلام المنهج الوقائي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وقامت الشريعة على مبادئ سمحة أهمها المساواة بين الأفراد والمساواة في الجزاء ومبدأ العدالة.

ضوابط منهج الجزاء: إعلان الردع بتحقيق الردع لمن يعلم أنه سينال قصاصًا، والتهذيب والإصلاح بإصلاح الجاني وإصلاح ما أفسده (ويتضح في نظام الدية)، وفتح باب التوبة.

ثانيًا – العصر الحديث: شهدت العقوبة تطورًا كبيرًا بحلول أواخر القرن الثامن عشر وأوائل العشرين خاصة مع الثورة الفرنسية، وبدأت التشريعات الحديثة تهتم بمبادئ المساواة والعدالة والشخصية في تطبيق العقوبة، وابتعدت عن القسوة والعنف والتحكم والجمود. وكانت العقوبة سابقًا تتسم بعدم التناسب مع الجريمة، ثم ظهرت معالم التطور المؤدية للحد من قسوتها والتعذيب، وأصبحت تميل لا لتطبيق الإعدام بل للإصلاح والتهذيب.

أسباب تطور علم العقاب: ثلاثة أسباب: الاعتراف بقسوة العقوبات البدنية القائمة على بتر الأعضاء أو التشويه واختفاؤها من التشريعات الحديثة واستحداث العقوبات السالبة للحرية بديلًا عامًا لها؛ والتضييق الكبير على مجال تطبيق الإعدام بتقليل عدد الجرائم أو التوسع في حالات الاستبدال والعفو؛ والتطور في أساليب التنفيذ حيث زال طابع التعذيب والتنكيل وغلب الطابع الإنساني، وأصبحت العقوبة تهدف لإعادة اندماج الجاني مع المجتمع بعد إصلاحه وتأهيله.

العوامل التي ساعدت على التطور: هي نتاج التقدم الفكري والسياسي والاقتصادي في تلك الحقبة.

العامل الفكري: كان لأفكار الثورة الفرنسية أثر كبير في تغيير معالم النظام العقابي؛ فقد هاجم مفكرون وفلاسفة كـمونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو وبنتام وبكاريا العقوبات القاسية وصور التعذيب، ونادوا بإلغاء كل ما يتضمن امتهانًا للكرامة الإنسانية، وبضرورة تناسب العقوبة مع ذنب الجاني ودوافعه، وبوجوب تطبيق مبادئ المساواة والشرعية والشخصية واحترام الفرد.

العامل السياسي: كانت العقوبة حتى القرن الثامن عشر يغلب عليها الطابع السياسي كوسيلة في يد الحاكم للانتقام من خصومه؛ ومع استقرار النظم السياسية وبناء الدولة الحديثة أصبحت توقع باسم المجتمع ولتحقيق مصالحه، وتغيرت النظرة للمحكوم عليه فلم يعد جديرًا بالاحتقار بل يكفي إيلامه بالقدر المتناسب مع حماية مصالح المجتمع، وأصبحت مهمة الحاكم محاولة إصلاح المجرمين وتأهيلهم وإعادة اندماجهم.

العامل الاقتصادي: كان للتحول من مجتمعات زراعية لصناعية أثره الواضح؛ فالحاجة لأيد عاملة كثيرة غير مشوهة أدت لاختفاء العقوبات البدنية القائمة على التشويه، وغلب طابع الرقة على الشعور العام فاستهجن التعذيب والتنكيل مما جعل المشرع حريصًا على اتساق العقوبة مع الشعور العام، ولما زادت موارد الدولة نتيجة التطور الصناعي توسعت في العقوبات السالبة للحرية وأنشأت السجون وفقدت العقوبات البدنية مبرراتها (إذ كانت مفضلة قديمًا لسرعة توقيع الجزاء وقلة تكلفته).

4 المبحث الرابع: خصائص العقوبة:

1. **شرعية العقوبة:** لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
2. **شخصية العقوبة:** آثار الإيلام تقتصر على المحكوم عليه.
3. **قضائية العقوبة:** لا توقع إلا بحكم قضائي.
4. **المساواة في العقوبة:** الناس أمام العقوبة سواء.
5. **عدالة العقوبة:** تناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة.

أولًا – الشرعية: تخضع لمبدأ **لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص** ؛ والفقيه الإيطالي بيكاريا هو الأب الروحي لهذا المبدأ، وقد جاء حماية لحقوق الأفراد من تعسف القضاء لو تُرك له تحديد

العقوبة؛ فالقانون وحده منوط بتحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة، وهي سلطة لا يملكها إلا المشرع.

المقتضى:	البيان:
على القاضي:	عدم جواز قضائه بعقوبة غير منصوص عليها أو الزيادة أو النقص عن الحد المقرر، وعدم جواز تغيير طريقة تنفيذ الأحكام مخالفًا نص القانون.
على المشرع:	وجوب التزامه بتحديد العقوبات بدقة ووضوح يحول دون تعسف قضائي.

التكريس الدستوري: كُرس في اتفاقات دولية ودساتير حديثة؛ وينص **الدستور المصري 2014** في المادة 95 على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

ثانيًا – الشخصية: تعني أن آثار الإيلام المقصود تقتصر على شخص المحكوم عليه ولا تمتد لآخر مهما كانت علاقته به. ولم يكن المبدأ مطبقًا في بعض الشرائع القديمة التي عرفت توقيع العقوبة على الجاني وأسرته كالمصادرة العامة لأمواله بعد وفاته، ثم استقر في التشريعات المعاصرة.

السند الدستوري والقضائي: الفقرة الأولى من المادة 95: **العقوبة شخصية** ؛ وأكدت محكمة النقض أن الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، وأن العقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه.

تعذر التحقيق العملي: قد تمس أضرار العقوبة بطريق غير مباشر أسرة المحكوم عليه: مادية كفقد مورد العيش، أو معنوية كالحزن.

عدم التوريث: بوفاة المتهم أثناء نظر الدعوى انقضت، وبوفاة المحكوم عليه انقضت العقوبة بالوفاة وامتنع تنفيذها في مواجهة الورثة.

النظام العام: المبدأ من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولا يجوز لشخص أن يحل محل من تقررت العقوبة لإدانته ليتحملها نيابة عنه.

قابلية الإلغاء: يقتضي أن تكون العقوبة قابلة للإلغاء والرجوع متى تبين أنها نفذت على الشخص الخطأ ولو بعد الحكم النهائي.

MARA 01105405478

⚠ **الخروج:** ثمة خروج عند تنفيذ العقوبات المالية كالغرامة والمصروفات؛ فالمادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم نهائيًا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف في تركته، ومن أمثلته تضامن الفاعلين أو الشركاء في الالتزام بالغرامات المحكوم بها على كل منهم انفرادًا، وكذلك المصادرة وإغلاق المنشآت المخالفة حيث تمتد الآثار لمالك الشيء المصادر والدائنين والعاملين.

🛡 **تخفيف الخروج:** يخفف من حدة هذه الخروق أنها لا تشكل انتهاكًا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية؛ فالمساهم في التنفيذ لا يعد مسؤولًا جنائيًا بل ضامنًا لتنفيذ العقوبة.

🏛 **ثالثًا – القضائية:** لا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي يثبت مسؤولية مرتكب الجريمة ويحدد قدر العقاب، وهو ضمانة هامة توجب مثول المتهم أمام الجهات القضائية ومروره بمراحل إجرائية معينة، وتضمن توقيعها من سلطات مختصة ذات خبرة ونزاهة.

🔨 **السند الدستوري:** المادة 96 من الدستور المصري 2014: **لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي** ؛ فالحكم القضائي هو الشكل الوحيد المقبول لتوقيع العقوبة، فلا يكفي اللجوء لجهة غير قضائية، ولا يجوز إسناد التوقيع للأفراد ولو كان المجني عليه ذاته.

⚠ **خروجان على القضائية:** تفويض السلطة التنفيذية في تحديد العقوبة عقب تقرير الإدانة قضائيًا، وتخويل بعض الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي سلطة النطق بعقوبة جنائية، ولجوء السلطات الإدارية للاعتقال الإداري وإغلاق المحال العامة والمصادرة خاصة في ظل قانون الطوارئ دون جهة قضائية.

⚖ **رابعًا – المساواة:** الناس أمام العقوبة سواء، فهي تطبق على جميع الأفراد بصورة عامة ومجردة دون النظر لشخصياتهم أو مراكزهم الاجتماعية. والمقصود المساواة أمام القانون أي **الخضوع للعقوبة** ، لا فرض عقوبة موحدة لكل جريمة بنفس القدر على مرتكبيها دون تفرقة.

🎚 **تفريد العقوبة:** إذ يمكن النظر لكل مجرم نظرة خاصة تراعي شخصيته وظروفه والعوامل الدافعة للجريمة، وهو ما أدى لظهور نظام تفريد العقوبة أي تنوعها وتدرجها لتتلاءم لا مع

جسامة الفعل أو الضرر فقط بل مع خطورة المجرم وظروفه. وقد بدأ التفريد تشريعيًا ثم قضائيًا ثم إداريًا.

خامسًا – العدالة: تعني وجود تناسب بين العقوبة وجسامة الجريمة يتحدد بجميع عناصرها المادية والمعنوية، فلا يجوز معاقبة الجاني بعقوبة أشد من جريمته؛ وهذا التناسب يبرر عدالتها في نفوس العامة والمحكوم عليه.

5 المبحث الخامس: أقسام العقوبة وأهم مشاكلها:

معايير التقسيم: تنقسم العقوبات بحسب الأساس: فتبعًا لجسامة الجريمة في التشريع الإسلامي إلى قصاص وحدود وتعزير، وفي الوضعية إلى جنايات وجنح ومخالفات؛ وتبعًا لاستقلالها وارتباطها بغيرها إلى أصلية وتكميلية وتبعية؛ وتبعًا لموضوعها أو محلها إلى بدنية وسالبة للحرية ومقيدة للحرية ومالية وسالبة للحقوق وتشهيرية؛ وتبعًا لمدتها إلى مؤبدة ومؤقتة.

1 الفرع الأول: أقسام العقوبة في التشريعات الوضعية:

أولًا – تبعًا لجسامة الجريمة: تتخذ أغلب التشريعات جسامة الجريمة معيارًا للتقسيم إلى جنايات وجنح ومخالفات، وأساسه أن الجرائم ذاتها تنقسم بحسب جسامتها من الأشد للأخف، ويمكن الاستدلال على نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها. والعبرة **بالعقوبات الأصلية المقررة** لكل جريمة، لا بالعقوبة التي ينطق بها القاضي في حالات التخفيف أو التشديد.

النوع:	العقوبات:
جنايات:	الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن.
جنح ومخالفات:	الحبس، والغرامة (أكثر من 100 جنيه في الجنح، ولا يزيد أقصاها على 100 في المخالفات).

ثانيًا – تبعًا للموضوع أو المحل: بدنية، وسالبة للحرية، ومقيدة للحرية، ومالية، وسالبة للحقوق، وتشهيرية.

النوع:	البيان:

بدنية:	تصيب المحكوم عليه في حياته (إزهاق روحه) أو جسده (ضرب أو جلد أو تشويه). وقد أصبح الإعدام هو العقوبة البدنية الوحيدة المطبقة في التشريعات الحديثة، واختفت الباقية تقريبًا باستثناء أحكام الشريعة الإسلامية (قطع اليد في السرقة، والجلد في الزنا غير المحصن وشرب الخمر). ويظل التساؤل مطروحًا بشأن جدواها نظرًا لفوائدها (قلة التكلفة، منع انتقال عدوى الإجرام، قيمتها في الردع العام)، ويُرد على انتقادها بأنها غير أخلاقية بأن كثيرًا من التدابير الاحترازية تنطوي على المساس بسلامة جسد المجرم (كتعقيم مدمني الخمور أو المصابين بأمراض وراثية وخصي مرتكبي الجرائم الجنسية).
سالبة للحرية:	عزل المحكوم عليه في مكان معد (مركز الإصلاح والتأهيل) تشرف عليه الدولة، وتعني عزل الفرد عن وسطه الأسري والاجتماعي والمساس بحرية التنقل، وتشمل السجن (المؤبد أو المشدد) والحبس (البسيط أو مع الشغل).

النوع:	البيان:
مقيدة للحرية:	وضع قيود على حرية المحكوم عليه تحد من ممارسة نشاطه دون سلب الحرية، ولا تقضي بوضعه داخل المؤسسات العقابية؛ كالوضع تحت مراقبة الشرطة، وحظر ارتياد أماكن معينة، والالتزام بالإقامة في مكان معين.
مالية:	تنزل مساسًا بالحقوق المالية للمحكوم عليه وتؤثر في ذمته بالنقصان، وتتخذ صورتين: الغرامة (خلق دين في ذمته قبل الدولة وهي الأكثر شيوعًا)، والمصادرة (الحرمان الكلي أو الجزئي من ملكية مال معين).

النوع:	البيان:
سالبة للحقوق:	تحرم المحكوم عليه من ممارسة حقوقه كلها أو بعضها بإفقاده أهليته القانونية أو الانتقاص منها. وكانت معروفة قديمًا (كعقوبة الموت المدني في القانون الروماني)، ولم تعد تستهدف الحرمان العام في التشريعات المعاصرة. ومن أهم تطبيقاتها: الحرمان من الوظيفة العامة أو من ممارسة نشاط أو مهنة معينة أو من الحق في الانتخاب أو الترشيح.
تشهيرية:	تهدف لوصم المحكوم عليه بعار الجريمة والحط من كرامته أمام أهله وذويه؛ كتعليقه موثوقًا على هيكل خشبي وعرضه على الناس، أو إجباره على حمل سبب الحكم على رأسه والمرور به. وقد اختفت تقريبًا من

التشريعات الحديثة وإن بقي منها صور مخففة كنشر الحكم (نشره في الصحف أو أماكن عامة لمدة معينة على نفقة المحكوم عليه كعقوبة تكميلية، خاصة في الجرائم الاقتصادية والغش التجاري) ولصق الحكم (تعليقه في مكان معين لمدة معينة على نفقته ليطلع الكافة عليه).

ثالثًا – تبعًا للاستقلال والارتباط: أصلية، وتبعية، وتكميلية.

النوع:	البيان:
أصلية:	تطبق باعتبارها العقاب الأصلي أو الأساسي أو المباشر للجريمة، وتوقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقًا على الحكم بعقوبة أخرى. وقد نص عليها المشرع المصري في المواد من 13 إلى 23 من قانون العقوبات (الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، الحبس، الغرامة).
تبعية وتكميلية:	عقوبات إضافية يجوز أو يجب الحكم بها إلى جانب عقوبة أصلية أخرى، ولا توجد استقلالًا. والفرق بينهما أن التبعية تلحق بالعقوبة الأصلية وتطبق بقوة القانون بمجرد النطق بعقوبة أصلية معينة دون حاجة للنص عليها في الحكم (كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات)؛ أما التكميلية فلا تطبق بقوة القانون بل يلزم النطق بها في الحكم. والتكميلية الجوازية يترك أمر النطق بها للسلطة التقديرية للقاضي، والوجوبية يقع على القاضي التزام بالنطق بها.

رابعًا – تبعًا للمدة: مؤبدة ومؤقتة على معيار الزمن الذي يستغرقه التنفيذ؛ والمؤقتة هي الصورة الأغلب، ويقتصر تطبيق المؤبدة على طائفة معينة من الجناة الذين تشتد خطورتهم مما يستوجب استبعادهم واستئصالهم من المجتمع.

أنواع العقوبات في التشريع المصري: تبنى المشرع المصري صراحة تقسيم العقوبات إلى أصلية وتبعية، والأصلية تندرج تحت ثلاث طوائف: بدنية (الإعدام)، وسالبة للحرية (السجن بأنواعه والحبس)، ومالية (الغرامة).

1. **الإعدام:** إزهاق روح المحكوم عليه بالشنق، وهو أشد العقوبات الماسة بشخصه، وثار حوله جدل واسع لم ينته بعد حول قيمته العقابية وفاعليته.

2. **السجن المؤبد أو المشدد:** من العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنايات، ويعني وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وتشغيله داخلها. والمشدد لا يجوز أن تنقص مدته عن 3 سنين ولا تزيد على 15 سنة. والمؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه وقد تحول عمليًا لعقوبة مؤقتة تطبيقًا لنظام الإفراج الشرطي.

3. **السجن:** من العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنايات أيضًا، ولا يجوز أن ينقص عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة، وينفذ في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

4. **الحبس:** العقوبة السالبة للحرية الوحيدة والأصلية المقررة للجنح، ومدته لا تنقص عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات، وينفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية للمحكوم عليهم بمدة تزيد على 3 أشهر أو في مراكز الإصلاح الجغرافية (السجون المركزية سابقًا). وهو نوعان: بسيط (الأصل فيه ألا يكلف المحكوم عليه بعمل إلا إذا أبدى رغبته، ويجوز لمدير عام المركز منحه كل أو بعض مزايا المحبوسين احتياطيًا، ولمن حكم عليه به مدة لا تتجاوز 3 أشهر أن يطلب بدلًا من التنفيذ تشغيله خارج السجن)، ومع الشغل (يكلف بالقيام بالأعمال التي تعينها الحكومة، ويجب الحكم به إذا كانت مدة العقوبة سنة فأكثر أو في الأحوال المعينة قانونًا بنص خاص).

5. **الغرامة:** إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مقدر في الحكم لخزينة الحكومة، ولا تقل عن 100 قرش ولا يزيد حدها الأقصى في الجنح على 500 جنيه. وهي العقوبة المالية الأصلية في مواد الجنح والمخالفات، والعقوبة الأصلية الوحيدة في المخالفات.

الصورة:	البيان:
الغرامة:	جزاء جنائي يستهدف الإيلام، يسدد للخزانة العامة، ويتناسب مع جسامة الجريمة.
التعويض المدني:	يهدف لجبر الضرر، يدفع للمضرور، ويتناسب مع مقدار الضرر الشخصي.

العقوبات التبعية والتكميلية: حددت المادة 24 من قانون العقوبات هذه العقوبات: سالب للحقوق، ومقيد للحرية، وماس بالذمة المالية.

الصورة:	البيان:

الحرمان من الحقوق والمزايا (م25):	عقوبات تبعية تطبق بقوة القانون دون نص وتخص مواد الجنايات فقط، ومن هذه الحقوق: القبول في أي خدمة حكومية، والتحلي برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، وإدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، والصلاحية لأن يكون عضوًا في المجالس الحسابية.
العزل من الوظيفة:	الحرمان من الوظيفة والمرتبات المقررة لها، وقد يكون عقوبة تبعية مؤبدة في حالة الحكم بعقوبة جنائية، أو تكميلية مؤقتة في حالة الحكم بالحبس في بعض الجنايات والجنح المحددة قانونًا.

الصورة:	البيان:
خاصة كعقوبة:	المصادرة الخاصة تمليك الدولة لشيء مضبوط ذي صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبه وبغير مقابل. وكعقوبة لا تكون إلا تكميلية، والأصل فيها أن تكون جوازية في الجنايات والجنح.
كأجراء وقائي:	ترد على أشياء خطرة تعد حيازتها غير مشروعة (كالسلاح غير المرخص أو المخدرات) فهي إجراء وقائي، وقد تكون شكلًا من أشكال التعويض المدني.

٢ الفرع الثاني: أقسام العقوبة في التشريع الإسلامي:

تمهيد: للشريعة الإسلامية نظام جنائي متكامل يحتوي الأسس التي يقوم عليها النظام العقابي الحديث، وقد أكدت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وشخصية العقوبة والمساواة أمامها.

1. **بحسب الاستقلال:** أصلية (كالقصاص والقطع للسرقة)، وبديلة (كالدية إذا درئ القصاص)، وتبعية (كحرمان القاتل من الميراث)، وتكميلية (كتعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها).
2. **بحسب المحل:** بدنية (الجلد والقتل والحبس)، ونفسية (النصح والتوبيخ)، ومالية (الدية والغرامة والمصادرة).
3. **بحسب سلطة القاضي:** ذات حد واحد (الجلد)، وذات حدين (الحبس والجلد في التعازير).
4. **بحسب وجوب الحكم:** مقدرة (كحد القصاص)، وغير مقدرة (كالتعزيرية).

MAK 01105405478

5 **بحسب الجسامة:** عقوبات الحدود والقصاص والدية والتعازير.

أولًا – عقوبات الحدود: هي عقوبات ورد النص عليها شرعًا وحددت نوعها ومقدارها ولم تترك لولي الأمر سلطة في إبدالها أو تخفيفها أو العفو عنها (العقوبات المقدرة)، وجرائمها سبع: الزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغي.

الجريمة:	العقوبة:
السرقة:	أخذ مال الغير خفية دون علمه ورضاه، وعقوبتها القطع، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشمل اليد والرجل؛ فتقطع يد السارق اليمنى أول مرة، وعند العود تقطع رجله اليسرى. ويعترض بعض علماء الفكر العقابي بأنها قسوة شديدة تتنافى مع المدنية، ويُرد بأن العقوبة لابد أن تتسم ببعض القسوة وهي ليست أشد إهانة من تقييد المحكوم عليه وحبسه انفراديًا، كما أن تطبيقها قليل عمليًا نظرًا للشروط الصعبة التي وضعتها الشريعة ولأنها وُضعت للردع أكثر من التطبيق الفعلي.
الحرابة:	قطع الطريق أو السرقة الكبرى أي الخروج على المارة للاستيلاء على أموالهم بما يمنعهم من المرور، ولها أربع عقوبات مصدرها النص القرآني: القتل (عندما يقتل قاطع الطريق أحدًا من المارة)، والقتل مع الصلب (عندما يقتل ويأخذ المال)، والقطع وحده (إذا أخذ المال ولم يقتل)، والنفي (إذا أخاف المارة دون قتل أو أخذ مال، أي إبعاد الجاني لبلد آخر).

الجريمة:	العقوبة:
الزنا:	القدر المتفق عليه هو الوطء المحرم المتعمد، وتعاقب الشريعة بثلاث عقوبات: الرجم (قتل الزاني رميًا بالحجارة، وهو مقرر للمحصن رجلًا أو امرأة)، والجلد (للزاني غير المحصن، وهو عقوبة ذات حد واحد مقدرة بمائة جلدة)، والتغريب (نفي الزاني من بلده لبلد آخر لا تقل المسافة عن مسافة القصر في الصلاة، وهو عقوبة تكميلية مقررة للزاني غير المحصن بعد جلده).
القذف:	رمي المحصن بالزنا أو نفي نسبه، وقررت الشريعة عقوبتين: أصلية هي الجلد 80 جلدة تهدف لردع الجاني وإيلامه بدنيًا، وتبعية هي عدم قبول شهادة القاذف تهدف لإيلامه نفسيًا.

الجريمة:	العقوبة:

الشرب والبغي:	الشرب: شرب المسكر سواء سمي خمرًا أم لم يسم، وعقوبته الجلد؛ والبغي: الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق، ويرى الشافعية والحنابلة أنه خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد، وعقوبته القتل.
الردة:	الرجوع عن الإسلام أو قطع الإسلام عمدًا بعد أن كان فيه، ولها عقوبتان: أصلية هي القتل بعد الاستتابة ومناقشته في أمر دينه، وتبعية هي مصادرة أموال المرتد.

⚖ **ثانيًا – القصاص والدية:** من العقوبات المقدرة شرعًا ولا مجال لولي الأمر أو القاضي لإعمال سلطته التقديرية فيها، وتختلف عن الحدود في أنها تقبل التنازل عنها أو إبدالها بالدية من قبل المجني عليه لأنها تقررت حقًا له. وهي مقررة لجرائم القتل العمد وشبه العمد والخطأ والجرح العمد والخطأ، والعقوبات المقررة لها: القصاص، والدية، والكفارة، والحرمان من الميراث، والحرمان من الوصية.

1. **القصاص:** المساواة بين الجريمة والعقوبة بأن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه (يقتل إن قتل، ويجرح إن جرح)، وهو عقوبة القتل العمد والجرح العمد. وتمنح الشريعة المجني عليه حق العفو عنه مجانًا أو مقابل الدية، ويحقق الردع العام والعدالة وجبر الضرر المعنوي.
2. **الدية:** العقوبة المقررة لجرائم القتل الخطأ وشبه العمد والجرح غير العمدي، وهي مبلغ من المال يدفع للمجني عليه أو أهله من الجاني أو عائلته، وتتضمن معنى العقوبة والتعويض معًا. وهي من العقوبات المقدرة فلا يجوز العفو عنها من ولي الأمر ولا للقاضي سلطة تقديرية بشأنها.
3. **الكفارة:** عقوبة أصلية لجرائم القتل الخطأ، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق.
4. **الحرمان من الميراث:** عقوبة تبعية تصيب القاتل، وقد اختلف الفقهاء حول نوع القتل المستوجب لها.
5. **الحرمان من الوصية:** عقوبة تبعية تصيب القاتل، وقد اختلف الفقهاء في تفسير النصوص المتعلقة بها وتطبيقاتها.

MANARA 01154064478

ثالثًا – التعزير: عقوبة غير مقدرة شرعًا على جرائم لم تضع الشريعة لها عقوبة مقدرة، وتهدف للتأديب، وقد ترك الشارع تقديرها لولي الأمر أو القاضي المجتهد وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف الحالة. ومن جرائمها: الرشوة، والتعامل بالربا، والشهادة الزور، والسرقة التي لا يجب فيها الحد.

صور التعزير: قد يكون التعزير عقوبة بديلة أو تكميلية في جرائم الحدود أو القصاص أو الدية إذا لم تتوافر شروط توقيعها. وقد عرفت الشريعة مجموعة من العقوبات التعزيرية تبدأ من النصح والإنذار وتمر بالجلد والحبس والإبعاد والتشهير وتنتهي بالقتل في حالات خاصة كفساد الشخص وعدم إمكان إصلاحه مطلقًا.

٣ الفرع الثالث: أهم مشاكل العقوبات:

أولًا – مشكلة الإعدام: الإعدام إزهاق روح المحكوم عليه بالشنق، وهو أشد العقوبات الماسة بشخصه إذ يحرمه من أهم حق لديه وهو الحق في الحياة، وهو أقدم وأقسى العقوبات في التشريعات. وهو أي القصاص عقوبة أصلية مقررة في الشريعة الإسلامية لجرائم القتل العمد العدوان وبعض الحدود وفي بعض التعازير. ونظرًا لجسامته ثار حوله جدل واسع لم ينته بعد حول قيمته العقابية وفاعليته، وانقسم الرأي بين مؤيد ومعارض.

نطاقه في التشريع المصري: محدود: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (المادة 230)، والقتل العمد بالسم (المادة 233)، والقتل المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة (المادة 234)، والحريق العمد إذا نشأ عنه موت شخص كان موجودًا في الأماكن المحروقة (المادة 257)، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ الحكم (المادة 295)، وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الداخل (المادة 16 مكرر أ) أو من جهة الخارج (المادة 77).

المعارضون وحججهم: بدأ الاتجاه المعارض والمطالب بالإلغاء يتزايد منذ بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ الفلاسفة والمفكرون حملتهم ضد العقوبات القاسية ومنها الإعدام التي كان يصاحب تنفيذها في أوروبا صور من التعذيب، وكان على رأس من نادى بإلغائها الفقيه الإيطالي بيكاريا. وتقود حركة الدفاع الاجتماعي ومنظمة العفو الدولية الفريق المعارض في مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهدف فرض هذا الاتجاه على دول العالم الثالث. وأهم حججهم:

- **الحجة الأولى:** الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع ليس لها الحق في سلب حياة المحكوم عليه لأنها لم تهبها له، وليس من المنطقي أن تنهي الأفراد عن القتل ثم تبيحه لنفسها.
- **الحجة الثانية:** أنها عقوبة قاسية ووحشية لا تتفق مع ما وصل إليه الإنسان من تقدم وتطور ورقة في الشعور العام الذي أصبح يفزع من العقوبات القاسية والإيلام المبالغ فيه.
- **الحجة الثالثة:** ينعدم فيها التناسب بين الإيلام الذي تسببه والجريمة المرتكبة.
- **الحجة الرابعة:** أنها غير مجدية؛ فالجريمة لم تقل في البلاد التي أقرتها ولم تزد في البلاد التي ألغتها، فإلغاؤها كبقائها.
- **الحجة الخامسة:** الإبقاء عليها يعني العجز النهائي عن إصلاح المحكوم عليه وتأهيله، أي الفشل في تحقيق أنبل غرض للعقوبة وهو الإصلاح، خاصة في ظل التطور في أساليب المعاملة العقابية.
- **الحجة السادسة:** أنها غير قابلة لتدارك الخطأ في تطبيقها؛ فإذا تبين بعد التنفيذ أن المحكوم عليه بريء فلا يمكن إصلاح الخطأ بخلاف غيرها من العقوبات.
- **الحجة السابعة:** أنها غير فعالة في الردع العام لسببين: أن تحقيق الردع يحتاج لمشاهدة التنفيذ وهو أمر لا يتيحه الواقع أو القانون؛ وأن الدراسات أثبتت أنها لا تحقق الردع لجميع طوائف المجرمين؛ فالمجرم بالصدفة يكفي التلويح له بعقوبة سالبة للحرية، والمجرم بالعاطفة لن يجدي معه التلويح بالإعدام لأنه يقدم بدافع العاطفة فأشبه الانتحار، والمجرم بالعادة كالمقامرين يقدم على أمل الإفلات كليًا من العقاب.

المؤيدون وحججهم: للمؤيدين حجج قوية يدافعون بها عن الإبقاء على عقوبة الإعدام، منها:

- **الحجة الأولى:** تحقق الردع العام بترهيب الأفراد ومنعهم من سلوك سبيل الجريمة لأنها تمثل أعلى درجات الألم الذي يوقعه القانون.

- **الحجة الثانية:** غير مكلفة؛ فهي لا تحمل الدولة أعباء كثيرة على خلاف العقوبات الأخرى التي تتطلب نفقات لبناء السجون والإدارة وإطعام النزلاء وكسوتهم وتشغيلهم.
- **الحجة الثالثة:** تحقق العدالة وترضي الشعور العام الذي يرى أن من يقتل يجب أن يقتل تحقيقًا للتوازن الاجتماعي.
- **الحجة الرابعة:** الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لسنة 1966 أجازت الإعدام، ولو كان المجتمع الدولي يرى فيها عقوبة غير إنسانية لما أجازها.

الرد على حجج المعارضين: رد المؤيدون على حجج المعارضين بردود مفصلة تبطل كل حجة:

- **الرد الأول:** إذا كانت الدولة لم تمنح الأفراد الحق في الحياة فلا يحق لها سلبه، فإنها لم تمنحهم الحق في الحرية ومع ذلك يحق لها سلبها بالعقوبات السالبة أو المقيدة، ولم ينكر أحد عليها هذا الحق.
- **الرد الثاني:** إذا كانت تنهي الأفراد عن القتل فالمقصود قتل النفس البريئة، أما قتل النفس القاتلة فهو دفاع شرعي من جانب المجتمع ضد فعل الجاني؛ فمن قتل يقتل دفاعًا عن حياة الأفراد وصيانة لكيان المجتمع.
- **الرد الثالث:** أما وصفها بالوحشية وانعدام التناسب، ففعل المجرم القاتل أشد قسوة ووحشية لأنه قتل نفسًا بريئة، والإعدام يقتل نفسًا قاتلة، وهو مقصور على الجرائم الخطيرة كالاعتداء على الحياة فهو متناسب تمامًا معها.
- **الرد الرابع:** أما عدم جدواها، فالإحصاءات في بعض الدول مثل فرنسا في الفترة التي أوقف فيها العمل بالإعدام (1906–1909) أكدت ارتفاع معدل الجريمة، كما أكدت الدراسات انخفاض معدل جرائم السرقة عندما طبقت عقوبة الإعدام على السارق الذي يسرق حاملًا سلاحًا.
- **الرد الخامس:** أما العجز عن الإصلاح، فإنها تحقق الردع العام والعدالة وترضي الشعور العام الذي تأذى من الجريمة.

الرد السادس: أما عدم إمكان تدارك الخطأ، فالأخطاء واردة في جميع العقوبات الأخرى وتداركها مستحيل أيضًا (فلا يمكن تدارك ما نفذ من العقوبة السالبة للحرية)، كما تحرص التشريعات على إحاطة تنفيذ الإعدام بضمانات كثيرة تفاديًا للخطأ وحصره في أضيق نطاق، ولا يجوز إلغاء عقوبة مؤثرة لمجرد احتمال نادر.

الرد السابع: أما عدم فعاليتها في الردع العام، فلا يمكن التسليم به لأنه لا يشترط مشاهدة التنفيذ بل يكفي العلم بتوقيعها على مرتكب الجريمة.

الرأي الراجح: الاتجاه المؤيد للإبقاء على الإعدام هو الراجح لقوة حججه ورده على حجج المعارضين؛ فعقوبة الإعدام ورد النص عليها في كافة الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية، وقد وردت نصوص صريحة قاطعة في القرآن في شأنها. والأصل وجود عقوبة الإعدام فهي قديمة قدم الإنسانية والاستثناء هو الإلغاء، ولا مبرر للعدول عن الأصل إلى الاستثناء إلا بمبررات قوية لا يمكن ردها أو تفنيدها، وهو ما لم يتحقق بشأن حجج المعارضين.

النصوص الشرعية: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» ، وقوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» . وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن ناسخ له، وإذا ثبت أن الله أوجب أمرًا وجب السمع والطاعة بلا نقاش، قال تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا» .

تعزيز الراجح وضمانات التنفيذ: بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتهديدات بالتفجيرات في دول أوروبية (وقع بعضها فعلًا في إنجلترا وإسبانيا) انعكس مسار الاتجاه نحو الإلغاء إلى الإبقاء على العقوبة لمواجهة تلك الأحداث. كما أحاطت التشريعات الحديثة تنفيذها بضمانات تنفي عنها احتمال الخطأ والشكل غير الإنساني المزعوم؛ فعلى سبيل المثال يحيط المشرع المصري هذه العقوبة بضمانات وإجراءات لصحة الحكم بها: إصدار الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وأخذ رأي مفتي الجمهورية بشأنها، وعرض القضية على

محكمة النقض، وعرض الحكم على رئيس الجمهورية ليستخدم حقه في العفو أو الإبدال، وإذا لم يستخدمه خلال مدة معينة نفذت العقوبة.

ثانيًا – مشاكل السالبة للحرية: هي التي يترتب على تطبيقها تقييد حق المحكوم عليه في الحرية خلال فترة خضوعه لتنفيذها في الأماكن المحددة لها (السجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس).

مشكلة التوحيد – سبب الإثارة: يرجع سبب إثارتها إلى فكر فلسفي مؤداه أنه ما دام السجن (مركز الإصلاح) مجرد مكان يلتقي فيه المجرمون فلماذا تتنوع العقوبات المطبقة عليهم (المؤبد، المشدد، الحبس مع الشغل، البسيط)؟ فيجب أن يخضع كل مرتكبي الجرائم لمعاملة عقابية واحدة بنوع واحد من العقوبات السالبة للحرية أياً كان مسماه مع زوال الفوارق بين الأنواع.

مقتضيات التوحيد: ترتبط المشكلة بالأصول الكلية للسياسة الجنائية في الدول الحديثة، وتتطلب إعادة النظر في تقسيم الجرائم بحسب عقوباتها (جنايات وجنح ومخالفات) بحيث يكون التقسيم بالنظر لمدة العقوبة لا لنوعها، وفي الأسس التي يقوم عليها نظام التفريد العقابي القائم على جسامة الجريمة، ويلزم نظام جديد للتفريد يقوم على شخصية الجاني دون مراعاة جسامة الجريمة.

التطور التاريخي للمشكلة: بدأت العقوبات البدنية قديمًا في صورة إعدام وجلد وبتر للأعضاء، وكان المحكوم عليه يوضع بالسجن انتظارًا للتنفيذ، وظل الأمر كذلك حتى القرن الثامن عشر عندما ظهرت آراء المفكرين المنددة بقسوة العقوبات والمطالبة بتخفيفها ومراعاة الاعتبارات الإنسانية؛ فتبنت الثورة الفرنسية هذه الأفكار فألغت كافة العقوبات البدنية ولم تبق منها سوى الإعدام وأوجدت عقوبات سالبة للحرية مختلفة المدد وأساليب التنفيذ. وكان هذا التنوع منطقيًا في ظل الفلسفة السائدة آنذاك الموجهة ناحية الجريمة وإهمال شخص المجرم، وكان الهدف منصبًا على الردع العام. وبعد أن تغير الهدف ليصبح إصلاح المجرم وتأهيله والقضاء على الخطورة الإجرامية بات ضروريًا أن تتخلص العقوبات السالبة للحرية من القسوة، وأن تقتصر على سلب الحرية المجردة من القسوة التي كانت سمة بعض أنواعها (كالاشتغال بأشق الأعمال في السجن المؤبد والمشدد).

مضمون التوحيد: التوحيد لا يعني المساواة التامة في العقوبة بين المجرمين مهما اختلفت جرائمهم، وإنما تبقى المدة معيار التمييز في طولها أو قصرها، ويجب أن تصنف كل مجموعة متشابهة الظروف وإمكانات الإصلاح بأسلوب واحد وهو ما يطلق عليه التفريد التنفيذي. فالتوحيد يعني صيرورة العقوبة واحدة مع اختلاف مدتها من محكوم عليه لآخر، وهو أمر يفرضه منطق المعاملة العقابية الحديثة الهادفة لإصلاح المجرم وتهذيبه، وتعددها يعرقل هذا الإصلاح؛ والإيلام يتحقق بمجرد سلب الحرية، والعمل يجب أن يكون وسيلة للتقويم والإصلاح لا للتعذيب والإيلام ليخرج المحكوم عليه إنسانًا صالحًا، واستخدام طاقة المحكوم عليهم في العمل الجاد المنتج يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع والاقتصاد القومي.

التوحيد في التشريعات: اتجهت بعض التشريعات لتوحيد العقوبات السالبة للحرية منها الإنجليزي والسويدي والهولندي والمجري والتشيكوسلوفاكي والبلغاري. وقد خطا التشريع المصري خطوات كبيرة بهذا السبيل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي ألغى عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها وأبدلهما بالسجن المؤبد والمشدد، ومن مظاهر التوحيد: عدم إخضاع الرجال الذين تجاوزوا الستين عامًا والعاجزين صحيًا والمحكوم عليهم بالمؤبد أو المشدد للأشغال الشاقة، وعدم إخضاع النساء المحكوم عليهن بهما لهذه الأشغال، ونقل من يقضي في مركز الإصلاح العمومي نصف المدة أو ثلاث سنوات أيهما أقل وكان حسن السير إلى مراكز الإصلاح العمومية بالمحافظات. والتشريع المصري بعد القانون 15 لسنة 2003 قرر التوحيد الفعلي للعقوبات السالبة للحرية.

مشكلة قصيرة المدة: تمثل النسبة الأعلى من الأحكام القضائية في أغلب الدول؛ فقد بلغت في مصر حوالي **82%** من جملة الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية. وقد أظهرت كثرة هذه الأحكام عيوبها ومساوئها وأدت لإثارة الشكوك حول فاعليتها في تحقيق الردع العام أو الخاص والمناداة بإلغائها والبحث عن بدائل. ومساوئها من ناحية المجتمع والناحية السلبية:

الجهة:	المساوئ:
المجتمع:	الإضرار بالاقتصاد من حيث كثرة النفقات التي يتكلفها إيداع المحكوم عليهم وإعالتهم وحراستهم وعدم انتفاع المجتمع بأيديهم في الإنتاج القومي.

المحكوم عليه: عدم تحقيق أهداف العقوبة؛ فهي لا تحقق الردع العام من التنفيذ وحده بل من عمليات القبض والتحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم، وتفقد قيمتها عند تطبيقها على من دخل مركز الإصلاح من قبل حيث تخوف من لم يسبق له دخوله فقط، وقصر المدة لا يسمح بتأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.

البدائل المقترحة: يلزم أن تحل محلها بدائل: الغرامة التي تتناسب مع دخل المحكوم عليه وظروفه المعيشية، وإيقاف تنفيذ العقوبة، والاختبار القضائي، والحكم بعقوبة تبعية أو تكميلية أو بتدبير احترازي بدلًا من الحبس.

الفصل الثاني التدابير الاحترازية:

تمهيد الفصل: هي الصورة الثانية للجزاء الجنائي، وتستمد أهميتها من القصور الذي أصاب العقوبة في أداء وظيفتها الاجتماعية في مكافحة الظاهرة الإجرامية. وتتميز بخصائص تبرز سماتها الذاتية، ولها صور متنوعة، وتتطلب شروطًا للتطبيق: موضوعية تتعلق بالجريمة المرتكبة أو التي سترتكب، وشخصية تتعلق بشخص الجاني ومدى توافر الخطورة الإجرامية لديه.

1 المبحث الأول: تعريف التدابير الاحترازية:

تعريف التدابير: هي مجموعة الإجراءات الفردية القسرية التي يحكم بها القاضي على من لديه خطورة إجرامية وتفرض على الأشخاص الخطرين على النظام الاجتماعي بهدف منع الجرائم التي تنبئ خطورتهم باحتمال وقوعها.

التعريف الإجرائي: إجراءات يصدر بها حكم قضائي لتجنيب المجتمع خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع.

الفضل للمدرسة الوضعية: يرجع الفضل للمدرسة الوضعية في نشأة التدابير وصياغة نظرية كاملة لها وإسباغ الطابع الجنائي عليها، فقد أرست أسس النظرية العامة ورسمت معالمها ودعت لإلغاء العقوبة كلية وإحلال التدابير محلها. وقد عرفت التدابير قبلها كتدابير إدارية أو عقوبات تبعية أو تكميلية، لكن الفضل للمدرسة الوضعية في صياغة نظرية متكاملة لها.

ظهورها التشريعي: لم تلق أفكارها صدى لدى التشريعات إلا عندما بدا عجز العقوبة عن مواجهة كل صور الخطورة، وحينئذ أخذت فكرة التدابير وضعها بين صور الجزاء الجنائي التي كانت قاصرة على العقوبة لفترة طويلة.

2 المبحث الثاني: الخصائص:

1. **شرعية التدابير:** لا تدبير إلا بنص يقرره.
2. **قضائية التدابير:** لا تدبير إلا بحكم قضائي.
3. **عدم تحديد المدة:** مواجهة الخطورة الكامنة.
4. **شخصية التدابير:** إجراءات فردية قبل شخص معين.
5. **التطبيق جبرًا:** توقع رغمًا عن الشخص.
6. **لاحقة على الجريمة:** لا تدبير إلا بعد ارتكاب جريمة.

الشرعية: تخضع لمبدأ الشرعية كالعقوبة؛ فيجب أن يحدد القانون التدابير بدقة، فلا تدبير إلا بنص يقرره ويحدد أنواع الجرائم أو الأفعال غير المشروعة (حالة الخطورة) التي تبرر تطبيقه. وهو ضمانة لحماية الحريات من الاعتداء بدعوى مواجهة الخطورة؛ فلا يوقع تدبير غير منصوص عليه مهما بدت خطورة الشخص، ولا يطبقه القاضي ولو رآه ملائمًا، ولا تنفذ الإدارة غير التدبير الذي نص عليه المشرع وحكم به القاضي.

مرونة الشرعية في التدابير: تقتضي طبيعة التدبير تطبيق المبدأ بمرونة أكبر: تمتع القاضي بسلطة تقديرية أوسع خاصة في تدابير الأحداث حيث يختار من قائمة دون ربط محدد بين كل تدبير والجريمة؛ وعدم تطبيق قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات على التدابير وفق ما جرى عليه القضاء الفرنسي حيث طبق بأثر رجعي التدابير الصادرة حديثًا بشأن الأحداث تحقيقًا لمصلحة الحدث؛ والتساهل في تحديد مدة التدبير لتوقفها على مدى الخطورة.

القضائية: لا تدبير إلا بحكم قضائي، فالقضاء وحده منوط بالحكم بها إذا توافرت شروطها ولا يجوز لجهة غير قضائية تولي ذلك. وهو ضمانة للحريات لأن التدابير ماسة بها لما تنطوي عليه من قسر، وتوقيعها مرتبط بتوافر الخطورة التي يجب أن يفصل فيها القضاء، ويشترط سبق ارتكاب جريمة يتعين الفصل فيه قضائيًا. وقد حرصت غالبية التشريعات على تقرير الطابع وأكدته المؤتمرات الدولية.

خروج على القضائية: تلاحظ بعض التشريعات تحويل جهة الإدارة سلطة التوقيع على الخطرين بعيدًا عن الإشراف القضائي؛ كحق السلطة التنفيذية في إيداع المجنون الخطر في مصحة عقلية، وإبعاد الأجنبي، وسحب تراخيص القيادة في حالات كثيرة. ويأمل بعض الفقه في الأخذ بنظام قاضي التنفيذ للإشراف على تنفيذ العقوبة والتدبير معًا، وقد أخذ المشرع المصري به جزئيًا عندما عهد لقاضي محكمة الأحداث بالإشراف على تنفيذ التدابير الخاصة بهم.

عدم تحديد المدة: وظيفتها مواجهة الخطورة الكامنة التي لا يمكن تحديد موعد زوالها؛ فوجب عدم تحديد مدة معينة لأنها تتوقف على طبيعة الخطورة ودرجتها واستجابة الخاضع للعلاج وهو أمر يختلف من شخص لآخر. فإذا انقضت الخطورة قبل المدة المحددة صار التدبير عبثًا، وإذا انقضت المدة دون القضاء عليها صار قاصرًا عن الهدف. وتختلف بذلك عن العقوبة المحددة دائمًا بين حدين.

التحديد النسبي: تقتضي حماية الحريات وضع حدود لمدة التدبير خاصة الماسة منها بإيلام واضح، وقد جاءت فكرة التحديد النسبي بتحديد المدة مسبقًا مع مرونة أكثر من العقوبات لتحقيق الهدف؛ كوضع حد أقصى للاسترشاد (بلوغ الصغير سن الرشد 21 عامًا) وحد أدنى أثبتت التجربة أن المدة لا تقل عنه.

الشخصية: إجراءات فردية تتخذ قبل شخص معين، وتختلف عن تدابير الوقاية الاجتماعية العامة الهادفة للقضاء على العوامل الدافعة للإجرام.

التطبيق جبرًا: إجراءات قسرية توقع على من توافرت فيه شروطها رغمًا عنه لأنها تهدف لحماية المجتمع بالقضاء على الخطورة، وتختلف عن إجراءات المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة وتتوقف على رضا الأفراد.

اللاحقة على الجريمة: لا يجوز تطبيق تدبير إلا بعد ارتكاب الشخص جريمة، فارتكابها دليل على توافر الخطورة، واشتراطها ضمان للأفراد والحريات لأن إخضاع شخص لتدبير دون جريمة للتكهن باحتمال إقدامه يعصف بالحريات ويهدر الشرعية. وتختلف عن التدابير المانعة (الوقائية) التي تتخذ في مواجهة أشخاص لمنعهم من جريمة محتملة (كالمجنون).

تسمية المانعة: أطلق مشروع قانون العقوبات المصري 1966 على المانعة اسم **تدابير الدفاع الاجتماعي** تمييزًا لها عن التدابير التي يشترط لها سبق جريمة (التدابير الجنائية). وقد

اشترطت التشريعات سبق الجريمة ولم تخرج إلا في أحوال استثنائية.

3 المبحث الثالث: شروط التطبيق:

الشرطان: يشترط توافر أمرين: سبق ارتكاب جريمة، وتوافر الخطورة الإجرامية.

الشرط الأول – سبق الجريمة: يشترط لإنزال أي تدبير أن يكون الشخص قد ارتكب فعلًا يعد جريمة. وأهميته أنه ضمانة لاحترام الحريات لأن السماح بالتوقيع دون جريمة عدوان خطير عليها، ويساعد في الكشف عن الخطورة. والمقصود الجريمة من الناحية الموضوعية بصرف النظر عن مسئولية فاعله، وينطبق على عديم المسئولية كالمجنون فيخضع للتدبير متى ارتكب فعلًا يعد جريمة رغم عدم مسئوليته.

خروج المشرع على الشرط: على الرغم من اشتراط التشريعات سبق الجريمة كمبدأ عام إلا أنها لا تلتزم به دائمًا وتقرر التدابير في حق من لم يرتكب جريمة؛ فقد يخرج المشرع صراحة على الشرط كالتدابير العلاجية للمجنون أو مدمن المخدرات دون سبق جريمة، وقد يلجأ للتحايل لتطبيق التدبير دون سبق جريمة ذات أهمية تلمح لخطورة؛ كإسباغ وصف الجريمة على القيادة في حالة سكر أو حالات التشرد وإخضاعها للتدابير، وكما هو مقرر للأطفال بالقانون الفرنسي الصادر في 20 فبراير 1945 حيث اكتفي بارتكاب الصغير إحدى المخالفات البسيطة واعتمد عليها لتبرير توقيع التدابير.

الشرط الثاني – الخطورة الإجرامية: الخطورة حالة نفسية لدى المجرم تنتج عنها تأكيد احتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل، وهي غير مرتبطة بماديات الجريمة بل بعناصر شخصية لصيقة بالمجرم. وعرفت بأنها احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية، أو أهلية الشخص لأن يصبح مصدرًا محتملًا لارتكاب الجرائم مستقبلًا. وعناصرها: الاحتمال أو التوقع، واتجاهه لارتكاب جريمة في المستقبل.

1. **الاحتمال أو التوقع:** التصور الذهني لحدوث جريمة على الوجه الغالب، أو الحكم على علاقة السببية بين العوامل الدافعة للجريمة وارتكابها، ويقوم على دراسة شخصية الفرد وتحديد العوامل التي قد تدفعه للإجرام. ويحتل منزلة وسطى بين الحتمية (توافر العوامل يجعل الوقوع محتمًا لازمًا) والإمكان (يجعله نادر الحدوث)؛ فهو يعني أن توافر ذات العوامل سيؤدي غالبًا للوقوع أو هو أعلى درجات الإمكان. ويجب ألا يقوم على مجرد الظن بل على أسس علمية، فهو ذو طابع علمي يقوم على دراسة القاضي للعوامل وتحديد قوتها. والقول بالاحتمال ليس متوقفًا بالضرورة على سبق جريمة، ودرجته لا ترتبط بنوع أو جسامة الجريمة السابقة وإن كان ذلك دليلًا على توافر الخطورة؛ فقد تستخلص من أوضاع سابقة لا توصف بأنها جريمة جنائية وتكون الخطورة فيها بالغة الجسامة.

2. **اتجاه الاحتمال لجريمة مستقبلية:** يجب أن ينصرف الاحتمال لارتكاب فعل يعد جريمة حتى يتسنى القول بالخطورة وتطبيق التدابير، فلا يتصور احتمال مجرد غير منصب على فعل بعينه، ولا يكفي انصرافه على فعل لا يعد جريمة، ويجب أن يكون جريمة بحسب القانون لا جريمة دينية أو أخلاقية فقط. والقول بتوافر الخطورة مسألة واقع يقدرها القاضي أو الباحث في ضوء كل حالة، ويسترشد القاضي بظروف الجريمة وبواعثها وأحوال المتهم وماضيه وفقًا للمادة 52 من قانون العقوبات، وقد يسترشد بقرينة قاطعة لا يمكن إثبات عكسها هي ارتكاب المجرم جريمة سابقة بحيث إذا توافرت وجب القول بتوافر الخطورة.

4 المبحث الرابع: أنواع التدابير وصورها:

1 الفرع الأول: الأنواع:

1. **من حيث الموضوع أو المحل:** شخصية (محلها شخص المجرم كإيداعه مكانًا معينًا؛ كإيداع المجنون مصحة عقلية، والأحداث دور الرعاية، ومعتادي الإجرام إحدى مؤسسات العمل، والوضع تحت مراقبة الشرطة)، وعينية (محلها شيء مادي؛ كالمصادرة وإغلاق المحال العامة وبيوت الدعارة).

2. **من حيث مساسها بالحريات:** بدنية (كإخضاع المدمن لبرنامج علاجي)، وماسة بالحرية سواء سالبة (كإيداع الأحداث دور الرعاية) أو مقيدة (كحظر الإقامة في مكان معين أو تحديدها بجهة)، وماسة بالذمة المالية (كالمصادرة وإغلاق المحال).

3. **من حيث سلطة القاضي:** وجوبية (يلتزم القاضي بتقريرها) وجوازية (له سلطة تقديرية فيقررها أو يمتنع).

4. **من حيث ارتباطها بالعقوبة:** تطبق مع العقوبة (توقع على المجرم المتوافرة فيه أهلية المسئولية كاعتقال معتاد الإجرام)، وتحل محل العقوبة (توقع على غير المسئول جنائيًا كاعتقال المجنون لأن الجنون مانع من موانع المسئولية).

5. **من حيث هدفها:** علاجية (كإيداع المجنون مصحة عقلية)، وتهذيبية (كإيداع الأحداث دور الرعاية)، ووقائية (كاعتقال معتاد الإجرام للحيلولة بينه وبين العودة للإجرام).

٢ الفرع الثاني: الصور:

1. **الإيداع في مؤسسة رعاية اجتماعية:** للأحداث والمتشردين.
2. **الإيداع في مصحة عقلية أو مؤسسة علاجية:** للمجنون والمصاب بعاهة عقلية والمرضى النفسيين والمدمنين.
3. **المصادرة وإغلاق المحال وبيوت الدعارة:** تدبير عيني ماس بالذمة المالية.
4. **دفع كفالة:** كضمان لحسن السلوك.
5. **الإيداع في منشآت حرفية ومهنية:** لمعتادي الإجرام وطائفة من المتشردين.
6. **الوضع تحت مراقبة الشرطة:** وحظر الإقامة في مكان معين أو تحديدها بجهة.

- **إبعاد الأجانب:** عن الإقليم الوطني.
- **الحرمان من مهنة أو وظيفة:** وسحب رخصة القيادة وإيقاف العمل بها.

5 المبحث الخامس: الفرق بين العقوبة والتدابير الاحترازية:

أوجه التشابه: يتفقان في الهدف النهائي (مكافحة السلوك الإجرامي)، وفي الخضوع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فلا يطبقان إلا بنص، ولا يطبقان إلا بحكم قضائي، وكلاهما يمس حقًا للمحكوم عليه وقد يشتركان في المساس بحق واحد في الوقت نفسه كالحق في الحرية.

1. **الهدف:** العقوبة تحقق الردع العام والخاص والعدالة، بينما التدبير يقتصر على الردع الخاص المتمثل في القضاء على الخطورة أو التقليل منها.

2 **الأساس:** العقوبة تهدف لإيقاع الألم بالجاني جزاءً لما أوقعه من ضرر فكان العقاب جزاءً على ما ارتكبه مع مراعاة التناسب بين الجرم والعقاب، ولا يملك القاضي النزول عن القدر المحدد في النص إلا حيث يرخص المشرع؛ أما التدبير فيقوم على الخطورة.

3 **المدة:** الأصل في التدبير أنه يواجه خطورة المجرم فليست له مدة محددة بل يرتبط بزوال الخطورة، بينما العقوبة محددة.

4 **المسؤولية:** العقوبة لا توقع إلا على من تتوافر لديه الإرادة وحرية الاختيار (أساس المسئولية الجنائية)، فلا تطبق على صغير السن (أقل من سبع سنوات) أو المجنون أو المكره لانعدام الإدراك أو حرية الاختيار، وأساسها ثبوت خطأ في حق الجاني فما لم يثبت فلا عقاب؛ أما التدبير فلا يتوقف على وقوع خطأ من الشخص ويجوز تطبيقه حتى إذا لم يرتكب سلوكًا إجراميًا (تدبير دفاع اجتماعي أو أمن).

5 **الخطورة:** مرجع الاختلاف أن التدبير يهدف لمواجهة الخطورة الكامنة فمتى وجدت طبق سواء أكان الشخص مكرهًا أم مجنونًا أم صغيرًا.

الفصل الثالث أغراض الجزاء الجنائي:

المقصود بأغراض الجزاء: الأهداف والوظائف التي يجب أن يؤديها الجزاء.

1 المبحث الأول: أغراض الجزاء في التشريعات الوضعية الحديثة:

المدارس العقابية: ظهرت منذ أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا مدارس عقابية لكل منها نظرتها لأغراض الجزاء: التقليدية، والتقليدية الحديثة، والوضعية، وحركة الدفاع الاجتماعي الحديث.

I الفرع الأول: المدرسة التقليدية:

ظروف نشأتها: ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ظل نظام غلب عليه الظلم والاستبداد؛ حيث كان القضاة يتمتعون بسلطات واسعة والاتهامات سرية والمحاكمات شكلية والعقوبات البدنية والمهينة هي القاعدة.

روادها: استوحت أفكارها من كتابات فلاسفة وكتاب على رأسهم الفقيه الإيطالي بيكاريا والفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثام والفرنسيان جان جاك روسو ومونتسكيو والألماني

فيورباخ، وقد وحدوا جهودهم للمناداة بالتخفيف من قسوة العقوبات والقضاء على تحكم القاضي واستبداده والمساواة أمام العقوبة. وأسست أفكارها على ثلاثة مبادئ:

1. **العقد الاجتماعي:** عقد بين الأفراد والمجتمع يقوم على التزامات متبادلة؛ يتنازل بمقتضاه الفرد عن حريته بالقدر اللازم لاستقرار المجتمع مقابل حمايته وتمكينه من ممارسة باقي حقوقه. ويترتب على ذلك ألا تمارس الدولة سلطتها في العقاب إلا إذا كانت الجرائم والعقوبات محددة سلفًا وبناء على قانون؛ فكل عقوبة تتجاوز ما هو لازم لحماية المجتمع غير مقبولة لعدم عدالتها.
2. **حرية الإرادة:** نسبة السلوك الإنساني للإرادة؛ فالإنسان يأتي ما يحقق له المتعة ويتحاشى ما يسبب الألم. وبما أن العقوبة ألم فيجب ألا تكون مفرطة وأن تتناسب مع الجريمة بحيث يشعر المجرم بقدر من الألم يساوي المتعة التي حصل عليها.
3. **المنفعة:** تصرفات الفرد تفسر على أساس المنفعة؛ فكل تصرف هدفه تحقيق أكبر منفعة وتجنب أكبر ضرر. والقانون يجب أن يهدف لتحقيق المنفعة ودفع الضرر، وبما أن العقوبة ضرر فيجب وضع قيود عليها بحيث لا يلجأ إليها إلا لدفع ضرر أشد.

الغرض عندها: ترتب على هذه الأفكار ضرورة تحديد الغرض من ممارسة الدولة حق العقاب، وألا تمارسه إلا لمنع ارتكاب جرائم جديدة مستقبلًا من الجاني أو غيره، وهو الردع العام أي توجيه إنذار للجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام. ويرى بيكاريا أن الردع لا يتحقق بقسوة العقوبة بل بتميزها بالسرعة في التطبيق وتيقن المجرم المحتمل من وقوعها، وقد رفض الإعدام لقسوته الشديدة. وأخذ فيورباخ بنظرية الإكراه النفسي أي أن غرض العقوبة خلق بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معها أو تغلبها فتصرفهم عن الإجرام.

مزاياها: يرجع لها الفضل في إرساء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (من أهم المبادئ الحاكمة للعقوبة في التشريعات الحديثة)، وقد ترتب عليه إقرار المساواة أمام النظام الجنائي وإنهاء السلطات الاستبدادية والتحكمية للقضاء، وفي التخفيف من قسوة العقوبات، وقد ظهرت آثاره بوضوح في إعلان حقوق الإنسان الفرنسي 16 أغسطس 1789 وقانون العقوبات الفرنسي 1791.

انتقاداتها: أغفلت شخصية المجرم وبالغت في الاهتمام بالجوانب الموضوعية في تحديد العقوبة وتنفيذها دون اعتبار لشخصية الجاني وظروفه، واهتمت بالردع العام وأهملت

الأغراض الأخرى كالعدالة والإصلاح.

٢ الفرع الثاني: المدرسة التقليدية الحديثة:

نشأتها وأنصارها: قامت لتفادي انتقادات التقليدية الأولى، وذاعت أفكارها في القرن التاسع عشر بأكمله، ومن أهم أنصارها روسي وهوس وكرارا؛ وتأثرت بالفلسفة الألمانية بزعامة كانط وهيجل التي ترى في العدالة المطلقة وحرية الإرادة أساسًا للعقاب.

1. **العدالة المطلقة:** توقيع العقوبة يجب أن يتم لأن العدالة تقتضي معاقبة الجاني بصرف النظر عن كون العقاب مفيدًا للأفراد أو المجتمع، فهو مطلب حتمي. وذهب هيجل إلى أن الجريمة تنفي حالة العدالة، وتوقيع العقوبة نفي لانتفاء العدالة (نفي للنفي) فتعود الأمور لنصابها. واستعان بعض الأنصار بفكرة المنفعة الاجتماعية لتبرير العقاب: ألا تزيد العقوبة على ما هو نافع وألا تتجاوز ما هو عادل.
2. **حرية الإرادة:** قدرة الفرد على مقاومة البواعث الشريرة؛ فمن يتمتع بها أهل للمسئولية، ومن تنتفي لديه تنتفي مسئوليته.

الغرض المزدوج: أصبح غرض العقوبة مزدوجًا: تحقيق العدالة والردع العام؛ فاتفقت مع التقليدية الأولى في الردع العام، وأضافت تحقيق العدالة كقيمة سامية.

مزاياها: وجهت الأنظار لتحقيق العدالة كغرض، ولضرورة التناسب بين العقوبة (نوعًا ومقدارًا وطريقة تنفيذ) ودرجة المسئولية المعنوية للجاني (شخصيته وبواعثه ومدى حريته)، ولعدم معاقبة الأحداث دون السابعة لعدم توافر حرية الاختيار، ولعدم توقيع العقاب أو تخفيفه على من لا تتوافر لديهم القدرة على مقاومة البواعث الشريرة. وقد تأثرت بها تشريعات حديثة منها القانون الفرنسي 1810 الذي وسع سلطة القاضي التقديرية وأخذ بنظرية الظروف القضائية المخففة ووضع العقوبات بين حدين.

نقدها: لم تحدد مفهوم حرية الاختيار فكيف تقاس قدرة الشخص على مقاومة البواعث؟ وفكرة حرية الاختيار غير المحددة قد تؤدي لتخفيف العقاب على معتادي الإجرام تأسيسًا على أنهم اعتادوا الجريمة وضعفت قدرتهم على المقاومة وهي نتيجة شاذة، وتجاهلت غرض الإصلاح والتأهيل، ولم تؤد أفكارها عمليًا لتقليل الظاهرة الإجرامية.

٣ الفرع الثالث: المدرسة الإصلاحية:

مضمونها: انطلاقًا من المأخذ الأخير لاحظ فريق من أنصار التقليدية الحديثة وعلى رأسهم شارل لوكا أن سبب عدم انخفاض الإجرام يرجع لفساد السجون (الاختلاط المفسد) وافتقاد العقوبة الطابع الإصلاحي، فوجهوا جهودهم لإصلاح السجون (مراكز الإصلاح حاليًا) بالأخذ بنظام الحبس الانفرادي وتصنيف المحكوم عليهم وتنظيم العمل والاعتناء بالرعاية الصحية والتغذية والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

→ **أثرها:** كان هذا الاتجاه أول من اهتم بشخصية المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي مما مهد لنشأة المدرسة الوضعية الإيطالية.

٤ الفرع الرابع: المدرسة الوضعية:

نشأتها وروادها: ارتبط ظهورها بظهور الأساليب العلمية في دراسة الظاهرة الإجرامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ونشأت في إيطاليا على يد ثلاثة مشاهير: لومبروزو (أستاذ الطب الشرعي، نشر مؤلفه عن الإنسان المجرم 1876)، وإنريكو فيري (أستاذ القانون الجنائي، نشر مؤلفه في علم الاجتماع الجنائي 1881)، وجارو فالو (القاضي، نشر مؤلفه عن علم الإجرام 1885). وقامت على فكرتين:

1. **حتمية الظاهرة الإجرامية:** المجرم مدفوع حتمًا للجريمة بعوامل داخلية (تكوينه العضوي والنفسي) وخارجية (البيئة والمجتمع)؛ فهو مجبر مسير لا مخير، ويجب ألا يسأل عن خطئه الإجرامي ولا يلام أخلاقيًا بل يسأل بوصفه مريضًا مرضًا معدياً يجب علاجه بمواجهة الخطورة الكامنة فيه والقضاء عليها.
2. **الخطورة الإجرامية:** المجرم يمثل خطرًا على المجتمع يجب مواجهته بشيء آخر خلاف العقوبة، فظهرت التدابير الاحترازية كرد فعل اجتماعي تجاه الجريمة والمجرم. وغرض الجزاء ينحصر في الدفاع الاجتماعي، ويتحقق بمنع من توافرت لديه الخطورة من العودة للإجرام؛ فغرض التدبير لا يستهدف الماضي بل المستقبل، ويتطلب منع العودة أن يتلاءم التدبير مع شخصية وظروف كل مجرم على حدة (الردع الخاص)، وأن يختلف من حالة لأخرى وهو نظام تفريد المعاملة العقابية.

مزاياها: الأخذ بالأسلوب العلمي التجريبي في دراسة الظاهرة بدلًا من السرد، ولفت الأنظار لتفريد المعاملة العقابية في مرحلة التنفيذ، وإفراز فكرة التدبير الاحترازي وإحلالها محل

العقوبة خاصة حيث لا تصلح (كالمجرمين المرضى والشواذ)، والتنبيه لفكرة الخطورة وضرورة القضاء عليها ولو بسلب الحرية لمدة غير محدودة.

انتقاداتها: اقتصرت على شخصية المجرم دون اهتمام بالجريمة وأهميتها في تحديد الجزاء نوعًا ومقدارًا؛ وفكرة الخطورة إذا تركت دون ضوابط محكمة قد تصبح وسيلة للاستبداد من المشرع والقاضي والإدارة العقابية، وتمثل اعتداءً خطيرًا على الحريات وهدمًا لمبدأ الشرعية لأنها تعني توقيع التدبير دون ارتكاب جرائم مسبقة؛ وحصرت أغراض التدبير في القضاء على الخطورة وألغت غرضي الردع العام والعدالة مما يعصف بالقيم المستقرة ويقضي على الوظيفة التربوية للقانون؛ وفكرة حتمية التصرفات الإنسانية لا تستند لأسس علمية وإنكار حرية الاختيار يضع الإنسان في مرتبة الكائنات عديمة الوعي والإرادة.

٥ الفرع الخامس: حركة الدفاع الاجتماعي الحديث:

البداية عند جراماتيكا: كانت بدايتها على يد رجل القانون الإيطالي جراماتيكا الذي نشر اقتراحاته في السياسة الجنائية الجديدة في عدة مؤلفات، وكانت أفكاره توصف بالمثالية ذات الطبيعة الإنسانية الخالصة المتجاهلة للطبيعة القانونية للجزاء الجنائي؛ فقد نادى بإلغاء الجريمة والمجرم والعدالة الجنائية والاقتصار على تدابير اجتماعية تهدف لمساعدة المنحرف لإعادة تأقلمه مع المجتمع (إعادة تكيفه الاجتماعي). وقد تعرضت أفكاره للنقد لعدم واقعيتها.

التوازن عند مارك أنسل: جاء الفقيه الفرنسي مارك أنسل ونشر مؤلفًا سنة 1945 حول الدفاع الاجتماعي الحديث حاول فيه تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والقانونية للجزاء.

مزاياها: محاولة تفادي انتقادات التقليدية والوضعية، ورأت ضرورة الاهتمام بشخصية المجرم كإنسان واستبعاد فكرة الخطورة لما فيها من خطر على الحريات، ولم تتدخل في النقاش حول التخيير والتسيير وركزت على فكرة واقعية هي حقوق الإنسان ووجوب الدفاع عنها داخل المجتمع، واعتبرت الجريمة نوعًا من عدم تكيف الفرد داخل المجتمع وأن المجرم إنسان فقد قدرته على التعايش فسلك طريق الجريمة، ويتعين معالجة أسباب فقدانه القدرة على التكيف بتدابير أطلق عليها تدابير الدفاع الاجتماعي لضمان عدم عودته للإجرام. وتعني هذه التدابير اختفاء العقوبة والتدبير الاحترازي وإحلال تدابير الدفاع الاجتماعي (خليط بينهما) محلهما، وبمعنى أوضح إلغاء القانون الجنائي بكل مؤسساته، والغرض الوحيد هو تأهيل

المجرم وإعادة تكيفه مع المجتمع، وهذا الهدف يقتضي تفريد التدبير الاجتماعي على جميع المستويات (التشريعي والقضائي والتنفيذي) ليتناسب مع شخصية كل مجرم.

انتقاداتها: أفكارها متعارضة ومتناثرة يصعب اعتبارها مدرسة أو نظامًا يقدم منهجًا علميًا قابلًا للتطبيق، وأغفلت غرضي العدالة والردع العام، وفكرة استبدال العقوبة والتدبير بتدابير تجمع طبيعة كل منهما لا تتفق مع الواقع نظرًا لاختلاف طبيعتهما مما يستحيل معه عمليًا الجمع بينهما في تدبير واحد.

2 المبحث الثاني: أغراض الجزاء في التشريعات الوضعية الحديثة:

تعدد الأغراض: العقوبة لا تهدف لهدف واحد بل يجب أن تتعدد أهدافها؛ لأنها توقع من الدولة ممثلة للمجتمع فيسعى لأهداف، وتوقع على فرد مرتكب فتفترض أنها تحقق في مواجهته أغراضًا محددة. ويجب أن تراعى التشريعات الحديثة هذه الأغراض ويمكن إجمالها في: تحقيق العدالة، والردع العام والخاص، والإصلاح والتأهيل. أما الهدف الأساسي للتدبير الاحترازي (الصورة الثانية للجزاء) فينطوي على مواجهة الخطورة الكامنة في شخص المجرم والقضاء عليها، ويتحقق بإصلاحه وتأهيله حتى يعود للمجتمع خاليًا منها.

أولًا – الردع: الردع هو المنع من ارتكاب الجريمة بالتهديد بتوقيع عقوبة، ويمكن حماية المجتمع ووقايته بتحقيق الردع العام، ويعني أيضًا تخويف المحكوم عليه نفسه منعًا لتكراره.

النوع:	البيان:
الردع العام:	إنذار الكافة بالتهديد بتوقيع العقوبة لإبعادهم عنها؛ فالعقوبة وسيلة لمواجهة الإجرام كرد فعل مضاد له، ووجودها أحد الوسائل المضادة للدوافع الإجرامية لمنع الاقتراف، ولها أثرها في ترهيب النفوس من توقيعها جزاءً للجريمة.
الردع الخاص:	التأثير في نفس المجرم بعلاج الخطورة الكامنة فيه، فهو ذو طابع فردي ووسيلة للتقليل من احتمالات الجريمة؛ فإذا وقعت العقوبة حدث ارتباط شرطي مع الإيلام فابتعد عن مصدره وبالتالي عن إعادة الجريمة. والعودة للجريمة تمثل فشلًا للعقوبة ووظيفة الردع الخاص، وتطبيق الإفراج الشرطي بنجاح دال على نجاح الوظيفة حيث يحفز الخوف من العودة للسجن على تحسين السلوك.

ضابط الردع العام: يجب عدم الإفراط في الردع العام بتشديد العقوبة لحد مبالغ فيه؛ فإحساس الأفراد بعدالة العقوبة له أثر فعال في الإحجام، أما إذا كانت بالغة التشديد فسيؤدي لشعور بظلمها. والتشديد في بعض الظواهر ليس السبيل الأمثل لأن بعض الجرائم ترتبط بفساد أخلاقي أو ديني أو متغيرات اقتصادية كتعاطي المخدرات أو الغش التجاري.

ثانيًا – العدالة: العدالة صفة من صفات الخالق، والجريمة اعتداء عليها كقيمة اجتماعية؛ فالجاني يغتصب حقًا من حقوق المجني عليه وتمثل الجريمة انتهاكًا للشعور المستقر بالعدالة. وتهدف العقوبة لإزالة هذا العدوان بتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المجني عليه إن أمكن، فيجب أن تكون من أغراضها تحقيق العدالة لأن الجريمة أخلت بالتوازن القانوني، والإيلام يؤدي لنوع من التوازن مقابل الظلم اللاحق بالمجني عليه فهي نوع من المقاصة القانونية. وترضي الشعور العام وتوجه شعور المحكوم عليه للإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع مما قد يساهم مستقبلًا في إعادة تأهيله وتكيفه.

ثالثًا – الإصلاح والتهذيب: العقوبة شر ضروري؛ فرغم ما تنطوي عليه من شر للمحكوم عليه إلا أنها تتضمن النفع في محاولة إصلاحه وتهذيبه؛ فتثير فيه الإحساس بالألم وتشعره بالخطأ وتقوم نفسه لمنعه من التكرار وتؤهله لإعادة التكيف. وتمثل نوعًا من العمل التهذيبي لإعادة خلق الإرادة المقاومة للنوازع الإجرامية وتنمية المهارات والقدرات المهنية، وتلعب إدارة السجن دورًا بارزًا في هذا المجال.

أغراض التدبير الاحترازي: الهدف الأساسي مواجهة الخطورة الكامنة والقضاء عليها بإصلاح المجرم وتأهيله حتى إذا انتهت الخطورة عاد للمجتمع خاليًا منها. وقد يحتاج القضاء عليها لإجراء آخر كالإبعاد عن الوسط الذي أغرى الشخص بالإجرام (بمنع تواجده أو دخوله إليه)، أو لوسائل أخرى كمصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة. وتسعى التدابير لهدف واحد هو الردع الخاص للمجرم؛ فلا يتحقق بها الردع العام ولا العدالة، ومرجع ذلك لطبيعتها الفردية البعيدة عن تخويف الجمهور وعن إرضاء شعور العدالة الذي اعتدت عليه الجريمة.

3 المبحث الثالث: أغراض الجزاء في الشريعة الإسلامية:

تمهيد: لم يوضع الجزاء في الشريعة لمجرد التشفي والانتقام، بل يهدف لأغراض منها المعنوية أو الأخلاقية (تحقيق العدالة، والتكفير عن الذنب، والرحمة)، والنفعية (الجبر، والردع العام، وإصلاح المجرم).

المطلب الأول: الأغراض النفعية:

تعريفها: هي الهادفة لتحقيق منفعة المجتمع والأفراد في منع وقوع الجرائم مستقبلًا وإصلاح آثار الجريمة، وتتمثل في الردع العام والخاص وجبر الضرر والإصلاح.

الردع العام والخاص: الردع العام إنذار الكافة بوقوعهم تحت طائلة العقاب، والخاص إنذار الجاني بتكرار الألم إذا عاد للجريمة؛ وهما غرضان أساسيان باتفاق الفقهاء سواء في عقوبات القصاص أو الحدود أو التعازير. ويقول بعضهم عن العقوبة إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده، ويقول ابن القيم عن استهداف الردع العام: **لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضًا وفسد نظام العالم** . وقد عبر الماوردي عن وظيفة الردع الخاص بقوله إن العقوبة تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب.

الإصلاح والتهذيب: تكلم فقهاء الشريعة عن غرض الإصلاح في معرض حديثهم عن حق التأديب؛ فالجاني يؤدب استصلاحًا لحاله. وغرض الإصلاح متصور في كافة العقوبات ما عدا القتل (كالقصاص والرجم والقتل حدًا في الحرابة والقتل تعزيرًا)، وهو مرتبط أساسًا بالعقوبات التعزيرية ويكتسب أهمية كبرى في نطاقها بل يحتل المكانة الأولى بين أغراض العقاب بالنسبة لها؛ فتهدف لإصلاح الجاني وتهذيبه سواء عند اختيارها بما يتناسب مع جسامة الجريمة وظروف ارتكابها، أم عند تنفيذها فلا يجوز بشكل يؤدي لإهانته أو إذلاله، وبعد تنفيذها تعود له كرامته في المجتمع ويعود فردًا صالحًا كُفّر عنه بالعقوبة.

التجانس العقابي: العقوبات في الشريعة تتجانس في نظام عقابي متكامل يحقق الهدف دون تعارض خلافًا للقانون الذي يصعب فيه التنسيق بين الأنواع المختلفة للجزاء؛ فمن السهل الجمع بين العقوبات والتعزير وتطبيقهما على ذات الشخص.

الجبر: جبر الضرر الناشئ عن الجريمة بإرضاء شعور المجني عليه وأسرته الذي تأذى بالجريمة؛ وقد قال ابن القيم تأكيدًا لهذا الغرض: **الشريعة إنما جاءت بجبر هذا وردع هذا** . وتقوم فكرة الجبر على مراعاة شعور المجني عليه في الجرائم الماسة بحق من حقوق الأفراد كالقصاص والدية، أما الماسة بحق الله تعالى كالحدود فلا مجال فيها للجبر حيث يغلب الردع العام. وتتحقق في القصاص والدية بإنزال أذى بالجاني يماثل قدر الأذى اللاحق بالمجني عليه، وفي الجرائم الأخرى بتعويض المجني عليه عما فقده.

٢ المطلب الثاني: الأغراض المعنوية أو الأخلاقية:

تعريفها: هي الهادفة لتطهير نفس الفرد وإحساسه بالتكفير عن ذنبه وإرضاء المشاعر العامة، وتتمثل في: تحقيق العدالة، والتكفير عن الذنب، والرحمة.

العدالة: يجد مصدره في آيات كثيرة منها: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»

التكفير عن الذنب: غرض معنوي وأخلاقي يهدف لإراحة الضمير الإنساني بشعوره أنه تخلص من وزر الجريمة بتوقيع العقاب، ويبدو جليًا في قصة ماعز والغامدية عندما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم طائعين مختارين ليقرا بذنبهما ويتخلصا من وزره.

الرحمة: لفظ الرحمة ومشتقاته من أكثر الألفاظ ورودًا في القرآن، قال تعالى: « كتب ربكم على نفسه الرحمة...» . والرحمة أساس الشريعة وهي لا تعرف القسوة، وتبدو غرضًا للعقوبة إذا نظرنا إلى أن التلويح بتوقيعها يرحم الفرد من سلوك سبيل الجريمة.

MARA 01105405478

الباب الثالث: تنفيذ الجزاء الجنائي

المحاور الاتية

أنواع المؤسسات العقابية	نظام العقاب المتبع	الإشراف وطريقة المعاملة

الفصل الأول أنواع المؤسسات العقابية

توجه السياسات العقابية الحديثة: إنشاء العديد من الأنواع المختلفة للمؤسسات وتقسيمها بما يتلاءم مع تعدد طوائف المحكوم عليهم واختلاف ظروفهم الشخصية.

مقتضى التعدد: إيداع كل طائفة في مؤسسة عقابية أو مركز إصلاح خُصص لأفرادها ويتناسب مع برامج التأهيل الخاصة بكل منهم.

التنوع بحسب العلاقة بالعالم الخارجي: تتنوع المؤسسات في التشريعات الجنائية من حيث علاقة النزلاء بالعالم الخارجي ودرجة الحراسة والثقة إلى: **المغلقة**، و**المفتوحة**، و**شبه المفتوحة**.

1 المبحث الأول: مراكز الإصلاح والتأهيل المغلقة:

المؤسسات المغلقة والنموذج التقليدي: هي النموذج التقليدي للمؤسسات العقابية، وتتميز بالحراسة المشددة والأسوار العالية للحيلولة دون هرب المحكوم عليهم وفصلهم عن العالم الخارجي ليزيد شعورهم بالإيلام ويخضعون قسرًا لبرامج التأهيل.

الفكرة الأساسية: تعتمد على أن المجرم يمثل خطورة على المجتمع، وهذه الخطورة تستتبع عزله طوال فترة تنفيذه للعقوبة عن المجتمع.

الشرط:	البيان:
الأسوار:	أن يحاط مركز الإصلاح المغلق بأسوار عالية لا يتمكن المسجون من اجتيازها.

MIARA 01054054178

الموقع والمعاملة:	أن يكون خارج العمران، وتفرض عليه الحراسة الصارمة، وتتسم المعاملة بالصرامة.

المخصص لها: تخصص هذه السجون للخطرين والمعتادين والصادر عليهم عقوبات سالبة للحرية طويلة المدة.

المميزات: تصلح للمجرمين الخطرين والمعتادين لحماية المجتمع من خطورتهم، ويؤدي إيداعهم فيها إلى ردعهم مما يمنعهم من العودة للتفكير في ارتكاب الجريمة.

- **العيب الأول:** عزل المتهم يؤدي لشعوره بالوحدة والكآبة التي تسفر عن إصابته بأمراض نفسية وعقلية وتؤثر على صحته.
- **العيب الثاني:** بناء مثل هذه السجون يحمل خزانة الدولة مبالغ طائلة للبناء ولكفالة العدد الضخم من الحراس المسلحين.
- **العيب الثالث:** الصرامة في المعاملة تفقد المسجون الثقة بنفسه.
- **العيب الرابع:** النزيل بعد انتهاء مدته وخروجه لن يستطيع التكيف مع المجتمع فيقع في شراك الجريمة، فتفقد العقوبة هدف التأهيل.

2 المبحث الثاني: مراكز الإصلاح والتأهيل المفتوحة:

المؤسسات المفتوحة: مركز إصلاح غير تقليدي يتميز بخلوه من الأسوار والحواجز والحراسة المشددة التقليدية، ويقوم على خلق جو من الثقة بين النزلاء والإدارة.

تعريف مؤتمر جنيف 1955: عرفها المؤتمر الدولي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف سنة 1955 بأنها تتميز بغياب الاحتياطات المادية والشكلية ضد الهرب مثل الجدران والأقفال والقضبان والحراس المسلحين وغير ذلك.

النظام الرضائي: يتميز بأنه مبني على نظام رضائي وعلى الإحساس بالمسؤولية لدى النزيل تجاه الجماعة التي يعيش فيها، ويقوم على تبصير النزيل بأن الهرب ليس في صالحه وأن أساليب التهذيب والتأهيل تطبق من أجل مصلحته ليخرج للمجتمع مواطنًا صالحًا.

الوصف:	البيان:

البناء:	عدة مباني صغيرة على شكل مستعمرة لها أبواب ونوافذ عادية بدون القضبان الحديدية.
الحراسة:	ليس لها حراس وإن وجدوا فهم بدون أسلحة، ويوجد مبنى مغلق ليوضع فيه الخارج على النظام.

1. **شرط الموقع:** يحسن أن تكون في المناطق الريفية لكي يقوم النزلاء بالزراعة وبعض الصناعات لتدريبهم على العمل المتناسب مع قدراتهم.
2. **شرط الموظفين:** أن يكون الموظفون ممن لديهم إلمام تربوي حتى يتمكنوا من الفوز بثقة النزلاء وتحقيق هدف التأهيل.
3. **شرط النزلاء:** أن يكون النزلاء ممن تتضح جدارتهم للخضوع لهذا النظام وأن يكون عددهم ليس كبيرًا.

معايير الإيداع – الخلاف الفقهي: اختلف الفقهاء في شأن كيفية اختيار النزلاء الذين يخضعون لهذا النظام على ثلاثة آراء:

الرأي:	البيان والمأخذ:
الرأي الأول – المعيار الزمني:	يُنقل من قضى في المؤسسات المغلقة مدة العقوبة المحكوم بها وقبل أن تنتهي بفترة كافية لتأهيله للحياة؛ والمأخذ أن الأجدى قد يكون إيداعه من بداية الأمر لا سيما إذا كان سلوكه يوحى بثقة فيه.
الرأي الثاني – المعيار المادي:	أساسه مدة العقوبة: طويلة ← مغلقة، قصيرة ← مفتوحة؛ والمأخذ أن طول المدة ليس قرينة على عدم الأهلية، وقصرها ليس قرينة على الأهلية.

الرأي الثالث – المعيار الشخصي: يعتمد على فحص شخصية المحكوم عليه؛ فإن اتضح أنه جدير بأن يقضي مدة العقوبة في السجن المفتوح وضع به بصرف النظر عن طول المدة المحكوم بها أو قصرها.

المزايا: تجعل الجو الذي يعيش فيه النزيل قريبًا من الجو الذي سيعيشه في المجتمع بعد خروجه، ولا ينشأ عنها إصابته بالأمراض العقلية والنفسية، وقليلة التكاليف، وتعوده على

الإنتاج الكبير من الزراعة والصناعات مما يقلل ما ينفق على الدولة، وتمنع اختلاط الخطرين بالمبتدئين لأن نزلاءها يختارون ممن يتوسم جدارتهم.

العيب:	الرد:
تهيئة الفرصة للهرب لعدم الأسوار والحراسة:	لا يودعون بها إلا بعد فحص شخصيتهم وثبوت جدارتهم، وهروبهم لن يكون في صالحهم لأنه سيؤدي لعودتهم للسجون المغلقة لقضاء باقي المدة.
إضعافها لأحد أهداف العقوبة وهو الردع:	إيداعه فيها يسلب حريته لأنه يخضع للنظام المفروض في السجن، وهذا يحقق الهدف من العقوبة وهو الردع.

مدى الانتشار: نشأت الفكرة في أواخر القرن التاسع عشر، وأثبتت نجاحها مما جعلها واسعة الانتشار في الدول ذات الأنظمة العقابية المتقدمة كأمريكا والسويد وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا وبلجيكا، وأيدتها المؤتمرات الدولية كمؤتمر لاهاي 1950 والمؤتمر الأول للأمم المتحدة بجنيف 1955.

3 المبحث الثالث: مراكز الإصلاح والتأهيل شبه المفتوحة:

المرحلة الوسط: تعد مرحلة وسط بين المغلقة والمفتوحة، فنزلاؤها ليسوا جديرين بالثقة التي تؤهلهم للإيداع في المفتوحة، كما أن إيداعهم بالمغلقة لا يؤدي إلى إصلاحهم.

النظام التدريجي داخلها: تخضع للنظام التدريجي حيث يخضع النزيل في البداية لمعاملة قاسية إلى حد ما ثم بعد تحسن سلوكه ينقل لمرحلة أخف وهكذا حتى ينتهي إلى مرحلة قريبة مما هو متبع في المفتوحة.

المخالف للنظام: يوضع في مكان مخصص لذلك يشبه إلى حد كبير ما هو متبع بالنسبة للسجون المغلقة من أبنية وحراسة ومعاملة قاسية.

المكونات: تتكون من المزارع والورش وغير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تعليمهم وتهذيبهم وتشغيلهم، وتوجد في دول كثيرة كأمريكا وإيطاليا وإنجلترا وسويسرا ومصر.

4 المبحث الرابع: أنواع المؤسسات العقابية في مصر:

الأنواع في مصر: توجد أنواع مختلفة هي المؤسسات المغلقة والمؤسسات شبه المفتوحة.

أولًا – المؤسسات المغلقة: أربعة أنواع:

النوع:	البيان:
الأول – العمومية المخصصة:	الليمانات سابقًا، يودع فيها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد، ويوجد منها بأبو زعبل وطرة.
الثاني – العمومية:	السجون العمومية سابقًا، توجد في كل جهة بها محكمة ابتدائية، ويودع فيها المحكوم عليهم بالسجن وبالحبس الذي تزيد مدته على 3 أشهر ما لم تكن المدة الباقية أقل.

النوع:	البيان:
الثالث – الجغرافية:	السجون المركزية سابقًا، توجد في كل جهة بها محكمة جزئية إذا أمكن، ويودع بها المحكوم عليهم بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ومن يحكم بأكثر من 3 أشهر إذا كانت المدة المتبقية لا تتجاوز 3 أشهر.
الرابع – الخاصة:	تنشأ بقرار جمهوري لإيداع أفراد يعاملون معاملة خاصة كالمجرمين الشواذ ومدمني المخدرات، ولم ينشأ في مصر حتى الآن أي منها.

ثانيًا – المؤسسات شبه المفتوحة: يوجد في مصر مؤسستان: مؤسسة المرج متوسط الحراسة التي أنشئت سنة 1956، ومعسكرات عمل المسجونين أي النزلاء حاليًا بمديرية التحرير ودمنهور والإسكندرية، ويُرسل إليها المحكوم عليهم لمُدد قصيرة أو إذا كانت المدة المتبقية قصيرة وثبت حسن سيرهم وصلاحيتهم للعمل.

ثالثًا – المؤسسات المفتوحة: لم يتبنّ المشرع المصري ولم ينص عليها ولم ينظم العمل بها، وإن كانت هناك بعض النصوص القانونية تمثل تطبيقات لها:

1. **المادة 18/2 عقوبات:** لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.

2. **المادة 23 تنظيم مراكز الإصلاح:** إذا اقتضى الأمر تشغيل النزلاء في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلًا في معسكرات أو سجون مؤقتة.

الفصل الثاني الأنظمة المتبعة داخل المؤسسات العقابية:

الأنماط الأربعة: تتنوع الأنظمة المطبقة داخل المؤسسات على أساس علاقة النزلاء بعضهم ببعض: **النظام الانفرادي**، و**النظام الجمعي**، و**النظام المختلط**، و**النظام التدريجي**.

1 المبحث الأول: النظام الانفرادي:

مضمون النظام الانفرادي: عزل كل سجين في زنزانة خاصة طوال مدة العقوبة بحيث يحيى فيها حياة كاملة ليلًا ونهارًا ويتناول فيها طعامه ويمارس فيها العمل ويتلقى فيها التدريب.

قاعدة الخروج والحديث: إذا سمح له بالخروج لأي سبب يغطي وجهه ورأسه بغطاء يحول دون التعرف عليه من قبل الآخرين، كما لا يسمح له بالحديث معهم.

أصل النظام: يرجع إلى النظم العقابية الكنسية حيث كان ينظر للجريمة على أنها خطيئة يجب أن يكفر عنها الجاني بالتوبة، ويتم ذلك بعزله بعيدًا عن المجتمع ليخضع للتهذيب الديني.

تبلور الشكل النموذجي: في السجن الذي أنشئ بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاءت تسميته.

المميزات: يساعد على تنفيذ برامج التأهيل الملائمة لكل سجين بما يحقق التفريد التنفيذي، ويستبعد الاختلاط المفسد، ويتيح الظروف للتأمل في الجريمة والندم عليها، ويتسم بقسوته خاصة في مواجهة عتاة المجرمين.

العيب الأول: باهظ التكاليف لأنه يتطلب إعداد زنزانة خاصة مجهزة بالكامل لكل سجين وتوفير عدد كبير من الإداريين والمراقبين والفنيين.

العيب الثاني: لا يتفق والطبيعة البشرية فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه.

- **العيب الثالث:** العزلة المفروضة تضر بصحته البدنية والنفسية والعقلية مما يعتبر معوقًا أمام برامج التأهيل.
- **العيب الرابع:** قسوته المفرطة في مواجهة بعض الطوائف غير عتاة المجرمين تحطم إمكانياتهم وتعتبر معوقًا إضافيًا.
- **العيب الخامس:** لا يسمح بالاستفادة من الأساليب الحديثة في العمل حيث لا يمكن أن يتم ذلك داخل الزنزانة.

اتجاه الفكر العقابي: التضييق من مجال تطبيقه وقصره على الحالات الضرورية أو الملائمة مثل حالة الإصابة بمرض معد أو عصيان أوامر الإدارة أو إعاقة برامج التأهيل الخاصة بالآخرين.

2 المبحث الثاني: النظام الجمعي:

مضمون النظام الجمعي: الاختلاط الدائم بين المحكوم عليهم ليلًا ونهارًا وفي أي مكان أثناء العمل وتناول الطعام وتلقي التدريب والنوم والسماح لهم بتبادل الحديث والاتصال.

علاقته بالتقسيم: لا تتعارض طبيعته مع تقسيم النزلاء إلى طوائف مختلفة كالفصل بين الرجال والنساء والصغار والكبار ومعتادي الإجرام والمبتدئين طالما كان الاختلاط جائزًا بين أفراد كل طائفة على حدة.

نشأته: ارتبط في نشأته بالوظيفة السلبية للسجن التي تمثلت في اعتباره مكانًا للتحفظ على المجرمين وإبعادهم عن المجتمع.

المميزات: قليل التكلفة سواء من حيث نفقات الإنشاء أو الإدارة، ويكفل تنظيمًا جيدًا للعمل العقابي ويتيح الاستعانة بالأساليب الآلية الحديثة، ويكفل تنظيم التهذيب والتعليم بشكل يتفق مع الأصول المستقرة، ويحافظ على الصحة البدنية والعقلية والنفسية مما يساهم في سرعة التأهيل.

- **العيب الأول:** يتيح فرصة للاختلاط المفسد بين النزلاء أي مدرسة الجريمة.
- **العيب الثاني:** فرصة قوية لتأسيس عصابات داخل السجن لمقاومة نظام الإدارة أو للترتيب للهرب وارتكاب جرائم مشتركة بعد الخروج.

MARA 01105405478

⚠ **العيب الثالث:** يصبح أمر الاستقامة صعبًا على من يندم على فعلته في ظل هذا الاختلاط.

🛠 **أساليب الحد من العيوب:** تصنيف المحكوم عليهم بحيث يقتصر الاختلاط على أفراد كل طائفة المتقاربين في مدى خطورتهم، وتدعيم أساليب التأهيل بحيث يغلب تأثيرها على تأثير العناصر الفاسدة، ومحاولة الاستفادة من العناصر الصالحة بمنحها بعض الثقة والمسؤولية.

3 المبحث الثالث: النظام المختلط:

🚶 **مضمون النظام المختلط:** المزج بين النظامين السابقين؛ فليلًا يتفق مع الانفرادي في فرض العزلة بحيث يكون لكل نزيل زنزانته الخاصة، ونهارًا يتفق مع الجمعي في السماح بالاجتماع في أماكن العمل والوجبات والأنشطة.

🔇 **النظام الصامت:** يفارق النظام الجمعي في أنه يفرض على النزلاء أثناء النهار رغم الحياة المشتركة الصمت الكامل لتجنيبهم مضار الاتصال، ولذلك أطلق عليه النظام الصامت.

📍 **أول تطبيق:** طبق لأول مرة في مدينة أوبرن بولاية نيويورك، ولذلك يطلق عليه النظام الأوبرني.

👍 **المميزات:** يتفادى عيوب الانفرادي فهو أقل تكلفة، ويجنب أضرار العزلة الدائمة، والعزلة ليلًا تتفق مع الطبيعة البشرية حيث يركن الإنسان للراحة، ويكفل تنظيم العمل وفق الأساليب الفنية الحديثة، ويتفادى عيوب الجمعي بعزل النزلاء ليلًا وهو أخصب الأوقات لحبك الخطط والمؤامرات.

👎 **العيوب:** صعوبة إعمال قاعدة الصمت أثناء النهار وبالتالي لا يستبعد كل اتصال مفسد، وقيل إن هذه القاعدة تجعله أشد قسوة من النظام الانفرادي، وقد بدأ يفقد استقلاله بعد أن أصبح مرحلة من مراحل النظام التدريجي الذي أصبح سائدًا في أغلب أنظمة السجون.

4 المبحث الرابع: النظام التدريجي:

الفكرة الأساسية: سلب الحرية ليس هدفًا في ذاته وإنما وسيلة للتأهيل التدريجي؛ فمواجهة الحياة بعد الإفراج تتطلب تدرجًا إذ لا يجوز الانتقال فجأة من سلب الحرية التام إلى الحرية الكاملة.

MNA 01105405478

المكافأة: يعد بمثابة مكافأة للمحكوم عليه حسن السلوك، وتتخذ صورة تخفيف نظام السجن عنه، ويفترض وجود برنامج جدي يقسم إلى مراحل تبدأ بنظام صارم ثم تخف وطأته تدريجيًا حتى المرحلة الأخيرة الأقل قسوة.

التسمية: طُبق بنجاح في أيرلندا ومن هنا جاءت تسميته بالنظام الأيرلندي.

المزايا: يتضمن في ذاته برنامجًا تهذيبيًا يطبق تدريجيًا من الأشد إلى الأخف فهو أكثر الأنظمة تحقيقًا للغرض الأسمى وهو إصلاح الجاني، ويشجع على حسن السلوك لبذل المزيد من الجهد، ويجنب مخاطر الانتقال المفاجئ، ويجمع بين مزايا الأنظمة ويحصر ضررها في أضيق نطاق.

العيب:	البيان:
التناقض:	المزايا التي تحققها إحدى مراحله يمكن أن يمحوها النظام المطبق في المرحلة التي تليها، ومثال ذلك أن يمحو الجمعي تأثير الانفرادي.
تأخير المزايا:	مجموعة من المزايا ذات القيمة التهذيبية كالسماح بالمراسلات والزيارات لا تُمنح للنزيل إلا في مرحلة متأخرة.

النقد:	الرد:
التناقض:	الانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يكون إلا بعد التأكد من صلاحية المحكوم عليه.
تأخير المزايا:	يمكن تفاديه بمنح جميع المزايا التي تنطوي على قيم تهذيبية منذ البداية.

ملحوظة على النظام المصري: المشرع المصري يأخذ في الظاهر بالنظام التدريجي، ولكن النظام المطبق فعليًا هو النظام الجمعي بكل عيوبه وانتقاداته، مما يدل على التناقض في خطة الشارع.

الفصل الثالث الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي:

التطور: كان الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للإدارة العقابية وحدها، ومع التطور الحديث للسياسات العقابية تعالت الأصوات منادية باستمرار العلاقة بين القضاء وبين

تنفيذ العقوبات حفاظًا على حقوق المحكوم عليهم، وقد أنيط بالقضاء دور الإشراف على مرحلة التنفيذ بالإضافة إلى الإبقاء على دور الإدارة الأساسي.

1 المبحث الأول: الإشراف الإداري:

دور الإدارة العقابية: هي الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وقد تطور دورها من مجرد حراسة النزلاء ومنعهم من الهرب عندما كان الغرض هو العزل، إلى دور فني وعلمي يتطلب إعداد كوادر خاصة من العاملين والأخصائيين عندما أصبح الغرض هو التأهيل وإعادة التكيف.

1 المطلب الأول: تشكيل الإدارة العقابية:

أولًا – الإدارة المركزية: الجهة التي تعلو السلم الهرمي لإدارة المؤسسات العقابية وتقوم برسم السياسة العقابية العامة على مستوى الدولة.

مهام الإدارة المركزية: وضع السياسة العقابية العامة مستعينة بالبحوث التطبيقية ومتابعة تطبيق تلك السياسات، والإشراف على المؤسسات الفرعية والعاملين بها وتدريبهم، وتوزيع المحكوم عليهم ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.

المسمى في مصر: يطلق عليها **قطاع الحماية المجتمعية** أي مصلحة السجون سابقًا، ويرتبط به المجلس الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل الذي يختص بدراسة المشروعات التي تهدف إلى تحسين حالة المراكز ووضع السياسة العامة للصحة والرياضة والناحية الاجتماعية والتأهيلية.

ثانيًا – الإدارات الفرعية: هي التي يعهد إليها بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ويُعهد بالإشراف على إدارتها إلى مدير ومساعدين وعدد كافٍ من الموظفين فضلًا عن الفنيين والحراس.

الوظيفة:	البيان:
مدير المؤسسة:	يرأس جميع العاملين بها ويتولى الإشراف على تنفيذ العقوبات ومراقبة سير العمل وحفظ النظام داخل المؤسسة.

MARA 01054058478

الفنيون:	ضروري توافر عدد منهم مثل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمهذبين ورجال الدين والأطباء والصيادلة والممرضين.

النص:	البيان:
المادة 32 تنظيم مراكز الإصلاح:	يكون لكل مركز إصلاح واعظ أو أكثر كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.
المادة 20 اللائحة الداخلية للسجون:	تحدد اختصاصات الأخصائي النفسي في دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة أي قياس ذكائه وقدراته ومعرفة ميوله ورسم سياسة لخطة المعاملة.

الوظيفة:	البيان:
المفتشون:	يختصون بمراقبة سير العمل داخل المؤسسة ومدى تطبيق القانون عند تنفيذ الوسائل العقابية رعاية لحقوق المحكوم عليه.
الحراس:	يعهد إليهم بحراسة المؤسسة والمحافظة على النظام والمشاركة في تهذيب المحكوم عليهم ومراقبة سير العمل العقابي.

الإدارة النسائية: يشترط في مؤسسات النساء أن يكون القائمون بالنشاط الإداري والإشراف عليها والحراس من النساء.

٢ المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في العاملين:

1. **التخصص:** يتحقق بإعداد العاملين وتدريبهم على هذا النوع من العمل وتوافر الخبرة العملية المكتسبة عن طريق التدرج الوظيفي.
2. **التفرغ:** عدم الجمع بين العمل في المؤسسات العقابية وأي عمل آخر خارج المؤسسة نظرًا لما يتطلبه العمل داخلها من وقت طويل وجهد شاق.
3. **الصفة المدنية:** مع تطور الفكر العقابي وتغير النظرة إلى وظيفة السجن أي إصلاح المحكوم عليه وتأهيله أصبح من الضروري الاستعانة بالكوادر المدنية المتخصصة بدلًا من رجال الشرطة والعسكريين.

MENA 01105405478

2 المبحث الثاني: الإشراف القضائي:

التحول الفكري: في الفكر التقليدي ينتهي دور القضاء بمجرد النطق بالعقوبة، بينما يمتد دوره في الفكر العقابي الحديث للإشراف على مرحلة التنفيذ؛ والهدف ضمان حقوق المحكوم عليهم وحمايتها من تعسف الإدارة العقابية بالإضافة إلى تحقيق هدف الإصلاح والتأهيل.

1 المطلب الأول: دور القضاء في التقليدي والحديث:

الفرع الأول – الفكر التقليدي: لا يتعد دور القضاء النطق بالعقوبة بإصداره حكمًا باتًا بها، وينكر الاتجاه التقليدي تدخل القضاء في الإشراف على التنفيذ لأنه عمل إداري بحت ويخشى من إهدار مبدأ الفصل بين السلطات.

استثناء الإشراف العام: يكون للقضاة الإشراف على المؤسسات العقابية بزيارتها للتأكد من أن الإدارة تنفذ العقوبات وفقًا لصحيح القانون ثم يبلغوا ملاحظاتهم للإدارة العقابية المركزية.

المادة 42 إجراءات جنائية: أعطت أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في دوائر اختصاصهم والإطلاع على الدفاتر والاتصال بالمحبوسين وسماع شكواهم.

الفرع الثاني – الفكر الحديث: اتجه الرأي إلى ضرورة امتداد دور القضاء إلى الإشراف على تنفيذ الجزاء في كل مراحله وحتى الإفراج عن المحكوم عليه.

1. **مبرر أول:** التدابير الاحترازية غير محددة المدة ووجب تدخل القضاء لإنهاء مدتها أو لتعديلها إذا اقتضى الأمر.
2. **مبرر ثانٍ:** العقوبة بإقرار نظام الإفراج الشرطي تعني خروج المحكوم عليه قبل انتهاء المدة كلها وهذا يعد تعديلًا للحكم القضائي وهو من اختصاص القضاء فقط.
3. **مبرر ثالث:** التعديل والنقل أي تعديل مدة التدبير أو العقوبة أو النقل من مؤسسة إلى أخرى طبقًا لمقتضيات التأهيل إنما هو عمل قضائي يمس حقوق المحكوم عليه.

MARA 01105405478

٢ المطلب الثاني: الأساليب القضائية في الإشراف:

قاضي التنفيذ أي قاضي تطبيق العقوبات: ظهر في فرنسا أولًا، ويختص بالإشراف العام على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج الشرطي ومدة التدابير الاحترازية، ويعتبر القاضي المتخصص أفضل أساليب الإشراف القضائي.

دور قاضي التنفيذ: الإشراف على النشاط الإداري للتأكد من قانونيته، وتعديل وضع المحكوم عليه وأسلوب التنفيذ الذي يناسبه، ومنح الإفراج الشرطي، والفصل في إشكالات التنفيذ.

الأسلوب:	البيان:
قاضي الحكم:	يختص ببحث المنازعات الناتجة عن تنفيذ الحكم، وعيوبه عدم تفرغه وضيق وقته.
المحكمة القضائية المختلطة:	تتكون من قاضي وبعض الفنيين للإشراف على تنفيذ الجزاء، وقد أخذ به القانون البلجيكي سنة 1964، والمأخذ أنها لن يتوافر لديها الحيدة التامة لانضمام الفنيين.

الفصل الرابع الأساليب العلمية لمعاملة المحكوم عليهم

تمهيد: في الفكر العقابي الحديث أصبح تنفيذ الجزاء وسيلة لتأهيل المحكوم عليهم وإعادة تأقلمهم مع المجتمع.

النطاق:	البيان:
داخل المؤسسة:	الفحص والتصنيف بمجرد الدخول، والعمل، والتعليم، والتهذيب أثناء سلب الحرية.
خارج المؤسسة:	أنظمة كبدائل لسلب الحرية: إما بصورة كاملة كإيقاف تنفيذ العقوبة، أو جزئية كالإفراج الشرطي والرعاية اللاحقة.

MNA 01105408478

1 المبحث الأول: أساليب المعاملة داخل المؤسسة العقابية:

I المطلب الأول: الفحص والتصنيف:

المدخل: يتطلب تنفيذ الجزاء تفريد المعاملة العقابية بتحديد البرنامج التأهيلي الملائم، وهذا يتأتى من خلال الفحص والدراسة أي التشخيص، وبعد الفحص يتم تقسيمهم إلى طوائف تتشابه في ظروفها الشخصية وتوزيعها على المؤسسات المختلفة أي التصنيف.

الفرع الأول – الفحص أو التشخيص: دراسة شخصية المحكوم عليه دراسة شاملة من الناحية العضوية والنفسية والاجتماعية لتحديد نوع المعاملة العقابية التي تسمح بتحقيق الأغراض المبتغاة.

اتجاه الفحص: يجب أن يتجه للكشف عن مدى إمكانيات التأهيل المتوافرة لدى المحكوم عليه ونوع ودرجة خطورته على المجتمع، والفحص العقابي يتم أثناء مرحلة التنفيذ وهدفه تحديد الأسلوب الأمثل للمعاملة.

الفرع الثاني – التصنيف: التصنيف العقابي هو توزيع المحكوم عليهم السابق فحصهم على المؤسسات الملائمة ثم تقسيمهم داخل المؤسسة الواحدة إلى فئات داخلية.

أهميته: فصل النزلاء الذين يحتمل أن يكون لهم تأثير سيئ، وتقسيم النزلاء إلى فئات لتيسير علاجهم الهادف نحو إعادة تأهيلهم الاجتماعي.

1. **المعيار الأول:** الجنس.
2. **المعيار الثاني:** السن.
3. **المعيار الثالث:** الحالة الصحية.
4. **المعيار الرابع:** طبيعة الجريمة.
5. **المعيار الخامس:** سوابق المحكوم عليه.
6. **المعيار السادس:** حكم الإدانة ومدة العقوبة.

النظام:	البيان:

MARA 01105405478

عيادة التصنيف:	مكتب يضم أخصائيين في كل مؤسسة، ومهمته تشخيصية استشارية.
النظام التكاملي:	يقوم الأخصائيون بالفحص ثم يشتركون مع المختصين بالإدارة في التصنيف ورأيهم إلزامي.

نظام مراكز الاستقبال أي الفحص المركزي: جهاز واحد كبير يمتد اختصاصه إلى المحكوم عليهم في الدولة بأسرها وتكون قراراته صفة إلزامية.

الفرع الثالث – موقف المشرع المصري: يأخذ بمبدأ الفحص والتصنيف إلا أنه لم يكن بالدرجة الكافية.

المظهر:	البيان:
الفحص في مصر:	تخصيص سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته، ووضع المحكوم عليه تحت الاختبار الصحي لمدة 10 أيام، وإنشاء سجن الاستقبال والتوجيه بطرة سنة 1963 لاستقبال المحكوم عليهم وفحصهم قبل توزيعهم.
التصنيف في مصر:	الفصل على أساس الجنس والسن وحكم الإدانة ونوع العقوبة ومدة الحبس، وتقسيم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.

ما يحتاجه التشريع المصري: وجود مؤسسات متخصصة لكل فئة، وتحديث مركز الاستقبال، وتوسيع الأخذ بالنظام التدريجي، وتمثيل العنصر القضائي في لجان التصنيف.

٢ المطلب الثاني: الرعاية الصحية والاجتماعية:

الفرع الأول – الرعاية الصحية: الحق في الرعاية الصحية مظهر أساسي للحق في المعاملة الإنسانية التي يضمنها الدستور المصري في المادة 55، وتتمثل في الوقاية والعلاج.

الصورة:	البيان:
الوقاية:	إجراءات لعدم إصابة المحكوم عليه بالمرض المعدي: توافر الشروط الصحية في البناء، والأدوات اللازمة للنظافة، والاهتمام بالغذاء، والإشراف الطبي، وإتاحة الألعاب الرياضية. والمسجونة الحامل

	تعامل معاملة طيبة خاصة من الغذاء والتشغيل والنوم، وتتم الولادة خارج السجن قدر الإمكان.
العلاج:	وجود العدد الكافي من الأطباء المتخصصين، وفحص المحكوم عليه فور دخوله، وعلاج المرضى يوميًا، وعزل المصاب بمرض معدٍ، ونقل المصاب بمرض عقلي لمستشفى الأمراض العقلية وتحسب المدة من العقوبة.

الفرع الثاني – الرعاية الاجتماعية: تهدف إلى حل المشاكل التي خلفها دخول السجن كمشاكل أسرته الاقتصادية، وحل المشاكل داخل السجن كالكآبة والتوتر.

1. **المظهر الأول:** دراسة مشاكل المحكوم عليهم بالنسبة لأسرهم وحالتها الاقتصادية وأحوالهم النفسية.
2. **المظهر الثاني:** تنظيم أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.
3. **المظهر الثالث:** كفالة اتصالهم بالمجتمع الخارجي عن طريق الزيارة والمراسلات.

الوسيلة:	البيان:
الزيارة:	تسمح للأسرة بزيارته وتخضع للرقابة وتتم في حضور أحد العاملين.
المراسلات:	يسمح بها وتخضع للرقابة حتى لا تحتوي على خطورة كالإضرار بالنظام أو تسريب معلومات غير صحيحة.

٣ المطلب الثالث: التعليم والتهذيب:

الفرع الأول – التعليم: من أهم أساليب المعاملة العقابية التي تحقق تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم؛ فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملًا مهيئًا للجريمة، ويساعد على تغيير طرق التفكير وإدراك ضرورة احترام قواعد السلوك وتهيئة سبيل العمل الشريف.

المصطلح الحديث: أصبح التعليم بالمؤسسات العقابية الحديثة يطلق عليه اصطلاح **التعليم الإصلاحي** .

النص:	البيان:

المادة 28 تنظيم مراكز الإصلاح:	تقوم إدارة السجن بتعليم النزلاء مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
المادة 31:	تشجع الإدارة النزلاء على الاطلاع وتيسر الاستذكار للراغبين في مواصلة الدراسة وتسمح لهم بتأدية الامتحانات.

القواعد النموذجية: تنص على أن تعليم الأميين يجب أن يكون إجباريًا.

الفرع الثاني – التهذيب: بث وغرس القيم السامية دينية أم أخلاقية في نفس المحكوم عليه مما يعدل التكوين الداخلي لشخصيته ويمنعه من العودة إلى الجريمة.

النوع:	البيان:
التهذيب الديني:	يقوم على تقوية العلاقة بين المحكوم عليه وخالقه وحثه على الاستقامة بتذكيره بالثواب والعقاب، ويتطلب رجالًا متخصصين لديهم الإلمام بالثقافة الدينية والقانونية.
التهذيب الأخلاقي:	إبراز القيم الأخلاقية والقناعة بها، وتذكيره بواجبه تجاه المجتمع ونفسه، ويحتاج رجالًا لديهم العلم بقواعد الأخلاق والمنطق وعلم النفس.

٤ المطلب الرابع: العمل العقابي:

تطور العمل العقابي: مر بثلاث مراحل: كان عقوبة كاملة في المرحلة الأولى أي القرن السادس عشر، ثم أصبح عقوبة تكميلية تتسم بالقسوة في المرحلة الثانية، ثم اعتُبر جزءًا جوهريًا وأساسيًا في الإصلاح والتأهيل في المرحلة الثالثة.

1. **الهدف الأول:** إعادة تشكيل سلوك الفرد وإصلاحه من خلال التأهيل المهني وإكسابه عادات العمل.
2. **الهدف الثاني:** توفير دخل للسجناء للمساهمة في نفقات سجنهم أو مساعدة عائلاتهم.
3. **الهدف الثالث:** تحقيق هدف اقتصادي ربحي من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة.

4 **الهدف الرابع:** تخفيف توتر النزلاء.

5 **الهدف الخامس:** تحقيق هدف عقابي يتمثل في الأعمال الشاقة التي تفرض على السجناء الذين ارتكبوا مخالفات جنائية كبرى.

تكييف العمل العقابي: يكيفه الفكر العقابي الحديث تكييفًا مزدوجًا: حق للمحكوم عليه باعتباره إنسانًا وحق له تجاه المجتمع في أن توفر له أساليب تأهيله، ويترتب عليه وجوب توفير عمل له وعدم حرمانه منه كعقوبة تأديبية وتمتعه بمزايا العمل. والتزام على المحكوم عليه باعتباره أحد أساليب المعاملة العقابية التي تطبقها الدولة، ويترتب عليه أنه لا يتوقف على قبوله، والمحكوم عليه في حالة رفضه للعمل يعتبر مرتكبًا لمخالفة تأديبية.

1 **الشرط الأول:** أن يتم العمل في ظروف صحية ملائمة وأن تتخذ له الاحتياطات الأمنية اللازمة وأن يتوافر الضمان الاجتماعي.

2 **الشرط الثاني:** أن يكون العمل منتجًا فالعمل المنتج وحده هو الذي يشجع المحكوم عليه على إتقانه.

3 **الشرط الثالث:** أن يكون مماثلًا للعمل الحر في نوعه وأساليبه حتى يكون مفيدًا في تأهيله بعد الإفراج عنه.

4 **الشرط الرابع:** أن يكون متنوعًا أي صناعي وزراعي حتى يتاح للمحكوم عليه فرصة الاختيار.

5 **الشرط الخامس:** أن يحصل المحكوم عليه على مقابل للعمل مما يشجعه على الإقبال عليه وإتقانه.

2 المبحث الثاني: أساليب المعاملة خارج المؤسسة العقابية:

بدائل سلب الحرية: اتجهت السياسة العقابية الحديثة للبحث عن بدائل: **بصورة كلية** إيقاف تنفيذ العقوبة والوضع تحت الاختبار ونظام العمل للمصلحة العامة، و**بصورة جزئية** الإفراج الشرطي.

I المطلب الأول: إيقاف تنفيذ العقوبة:

ماهية إيقاف التنفيذ: أن ينطق القاضي بالعقوبة ويعلق تنفيذها على شرط واقف خلال فترة زمنية معينة؛ فإذا مرت هذه الفترة دون أن يتحقق الشرط تُلغى العقوبة نهائيًا ويعتبر

الحكم بها كأن لم يكن.

فلسفته: النطق بالعقوبة قد يكون كافيًا لتحقيق العدالة والردع العام، وتجنب مساوئ تنفيذ العقوبات قصيرة المدة، وإعطاء المحكوم عليه فرصة لإثبات حسن سلوكه.

الشرط:	البيان:
المتعلق بالمحكوم عليه:	أن ترى المحكمة من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، ويجب أن يكون قد أدى الحقوق الشخصية للمدعي بالحق الخاص.
المتعلق بالجريمة والعقوبة:	أن تكون جناية أو جنحة ولا يجوز في المخالفات، وأن تكون العقوبة هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة.

نطاق الإيقاف: يجوز أن يكون شاملاً لأية عقوبة تبعية أو تكميلية، كما يجوز أن يكون شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

آثار إيقاف التنفيذ: يوضع المحكوم عليه تحت الملاحظة أو الاختبار لمدة **ثلاث سنوات** تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا.

الحالة:	البيان:
انقضاء المدة دون إلغاء:	يصير الإيقاف نهائيًا وامتنع تنفيذ العقوبة واعتبر الحكم كأن لم يكن وزالت كل آثاره الجنائية.
إلغاء الإيقاف:	نُفذت العقوبة المحكوم بها كاملة وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية التي أوقف تنفيذها.

1. **حالة الإلغاء الأولى:** إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2. **حالة الإلغاء الثانية:** إذا ظهر أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.

٢ المطلب الثاني: الإفراج الشرطي:

ماهيته: إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة العقوبة بشرط أن يظل سلوكه قويمًا وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج.

مزاياه: يحث المحكوم عليه على الالتزام بالسلوك القويم ويساعد في تأهيله وتدرجه، ويحد من مثالب سلب الحرية لفترات طويلة، ويحد من اكتظاظ السجون.

1. **شرط المحكوم عليه:** التأكد من استجابته لأساليب المعاملة العقابية ومن وجود أمارات تدل على سهولة اندماجه في المجتمع وتكيفه معه.
2. **شرط مدة العقوبة:** أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف المدة المحكوم بها، والحد الأدنى للمدة التي لا يجوز الإفراج قبلها هو ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى في السجن عشرين سنة على الأقل.
3. **مدة الإفراج:** المدة المتبقية من العقوبة للعقوبات المؤقتة، أو خمس سنوات من تاريخ الإفراج للسجن المؤبد.
4. **الوفاء بالالتزامات المالية:** أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية أي الغرامة والتعويض والمصاريف القضائية.
5. **عدم خطورته:** ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

السلطة المختصة والوضع القانوني: أسند القانون المصري مهمة الإفراج الشرطي للإدارة العقابية وفقًا للمادة 53 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح، والإفراج لا ينطوي على إنهاء للعقوبة إنما هو مجرد تعديل في كيفية تنفيذها.

1. **التزام أول:** أن يكون حسن السير والسلوك.
2. **التزام ثانٍ:** أن يسعى للتعيش من عمل مشروع.
3. **التزام ثالث:** أن يقيم في الجهة التي يختارها وألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة.

الحالة:	البيان:

انقضاء المدة:	إذا التزم بحسن السير والسلوك ونفذ الالتزامات يصبح الإفراج نهائيًا.
إلغاء الإفراج حتى بعد نهائيته:	إذا حكم عليه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها وكان قد ارتكبها خلال مدة الإفراج بشرط ألا يكون قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

- **الإلغاء قبل النهائية:** إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو أن يصدر منه ما يدل على سوء سلوكه.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **علم الإجرام والعقاب** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478